Шейх Мухаммад аль-‘Араби аль-Карави

Хулясат аль Фикхия

(Канон Маликитской Школы)

Перевод Мусы аль-Урали и Исмаила Кривцова



Величайшие учёные маликитской школы

Ниже будут указаны имена величайших законоучителей маликитского мазхаба, годы их смерти по Хиджре и григорианскому календарю, а также города их погребения, где это возможно установить.

- Имам Малик ибн Анас – умер в 179 г.х. / 795 г. Похоронен в Медине.
- Шейх ‘Абдуррахман ибн аль-Касим – умер в 191 г.х. / 806 г. Похоронен в Египте.

- Шейх ‘Абдаллах ибн Вахб ибн Муслим – умер в 197 г.х. / 812 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Мухаммад ибн Башир ибн Исрафил – умер в 198 г.х. / 813 г. Похоронен в Кордове.
- Шейх Мискин ибн ‘Абдуль’азиз аль-Ашхаб – умер в 204 г.х. / 820 г. Похоронен в Египте.
- Шейх ‘Абдаллах ибн Нафи’ ас-Саиг – умер в 207 г.х./ 823 г. Похоронен в Медине.
- Шейх ‘Абдаллх ибн ‘Абдульхаким – умер в 210 г.х. / 826 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Асад ибн Фурат ибн Синан – умер в 214 г.х. / 829 г. Похоронен на Сицилии.
- Шейх ‘Абдульмалик ибн ‘Абдуль’азиз ибн аль-Маджишун – умер в 214 г.х. / 829 г. Похоронен в Медине.
- Шейх ‘Абдаллах ибн Нафи’ аз-Зубайри – умер в 216 г.х. / 831 г. Похоронен в Медине.
- Шейх Мухаммад ибн Маслама аль-Макджуми – умер в 216 г.х. / 831 г. Похоронен в Медине.
- Шейх Мутарриф ибн ‘Абдаллах ибн Мутарриф – умер в 220 г.х. / 835 г. Похоронен в Медине.
- Шейх ‘Абдаллах ибн Маслама аль-Канаби – умер в 221 г.х. / 836 г. Похоронен в Медине.
- Шейх Йяхья ибн Йяхья аль-Ляйси – умер в 224 г.х. / 839 г. Похоронен в Кордове.
- Шейх Асбаг ибн аль-Фарадж ибн Са’ид – умер в 225 г.х. / 840 г. Похоронен в Египте.
- Шейх ‘Абдульмалик ибн Хабиб ас-Сулами – умер в 238 г.х. / 852 г. Похоронен в Испании.
- Шейх ‘Абдуссалам ибн Саид ас-Сахнун – умер в 240 г.х. / 854 г. Похоронен в Кайруане.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Абдуль’азиз аль-Утби – умер в 255 г.х. / 869 г. Похоронен в Испании.
- Шейх Мухаммад ибн Сахнун – умер в 257 г.х. / 871 г. Похоронен в Испании.
- Шейх Мухаммад ибн Ибрахим ибн Абдус – умер в 261 г.х. / 875 г. Место захоронения не известно.
- Шейх Мухаммад ибн ‘Абдаллах ибн ‘Абдульхаккам – умер в 268 г.х. / 882 г. Похоронен в Египте;
- Шейх Мухаммад ибн Ибрахим ибн аль-Мауваз – умер в 281 г.х. / 894 г. Похоронен в Дамаске.

- Шейх Кади Исма’ил ибн Исхак – умер в 282 г.х. / 895 г. Похоронен в Ираке.
- Шейх Мухаммад ибн аль-Касим ибн Шаабан – умер в 355 г.х. / 966 г. Похоронен в Египте.
- Шейх ‘Абдульхалик ибн Абу Са’ид ибн Шиблюн аль-Кайруани – умер в 391 г.х. / 1001 г. Похоронен в Кайруане.;
- Шейх Мухаммад ибн ‘Абдаллах аль-Абхари – умер в 355 г.х. / 996 г. Похоронен в Багдаде.
- Шейх ‘Абдаллах ибн ‘Абдуррахман ибн Абу Зайд аль-Кайруани – умер в 386 г.х. / 996 г. Место захоронения не известно (предположительно – Тунис).
- Шейх ‘Али ибн Ахмад ибн аль-Кассар аль-Багдади – умер в 398 г.х. / 1008 г. Место захоронения не известно (предположительно – Ирак).
- Шейх Мухаммад Абу Бакр ибн ат-Таййиб аль-Бакиллани – умер в 403 г.х. / 1013 г. Похоронен в Багдаде.
- Шейх ‘Али ибн Мухаммад аль-Магафири аль-Кабиси – умер в 404 г.х. / 1014 г. Похоронен в Тунисе.
- Шейх Мухаммад ибн Умар ибн Йусуф ибн аль-Фахкар аль-Куртуби – умер в 419 г.х. / 1019 г. Похоронен в Валенсии.
- Шейх Кади ‘Абдульваххаб ибн Наср аль-Багдади – умер в 422 г.х. / 1031 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Йунус ибн Мухаммад ибн аль-Кассар аль-Куртуби – умер в 429 г.х. / 1038 г. Похоронен в Кордове.
- Шейх ‘Али ибн Халаф ибн Батталь – умер в 444 г.х. / 1054 г. Место захоронения не известно.
- Шейх Мухаммад ибн ‘Абдаллах ибн Йусуф ас-Сикилли – умер в 451 г.х. / 1061 г. Место захоронения не известно (предположительно – Италия).
- Шейх Йусуф ибн ‘Умар ибн ‘Абдульбарр – умер в 463 г.х. / 1071 г. Похоронен в Хативе.
- Шейх Сулейман ибн Халаф аль-Баджи – умер в 474 г.х. / 1081 г. Похоронен в Альмерии.
- Шейх ‘Али ибн Мухаммад ар-Раби’и аль-Ляхми – умер в 498 г.х. / 1092 г. Похоронен в Сфаксе.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд – умер в 520 г.х. / 1126 г. Похоронен в Кордове.

- Шейх Мухаммад ибн аль-Валид ат-Таруши – умер в 520 г.х. / 1126 г. Похоронен в Александрии.
- Шейх Мухаммад ибн ‘Али ат-Тамими аль-Мазири – умер в 536 г.х. / 1142 г. Место захоронения не известно.
- Шейх Кади Санад ибн Инан – умер в 541 г.х. / 1147 г. Похоронен в Египте Александрии.
- Шейх Кади Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Абдаллах ибн аль-‘Араби – умер в 543 г.х. / 1148 г. Похоронен в Фесе.
- Шейх Кади Ияд ибн Муса – умер в 544 г.х. / 1149 г. Похоронен в Марракеше.
- Шейх Абу аль-Касим ибн Фира ибн Халаф аш-Шатыби – умер в 590 г.х. / 1193 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд аль-Хафид – умер в 595 г.х. / 1198 г. Похоронен в Кордове.
- Шейх ‘Абдаллах ибн Мухаммад ибн Шас – умер в 616 г.х. / 1188 г. Похоронен в Египте (Дамьетта);
- Шейх ‘Усман ибн ‘Умар ибн аль-Хаджиб – умер в 646 г.х. / 1221 г. Похоронен в Александрии.
- Шейх Мухаммад Абу аль-Фатх ибн Дакик аль-‘Ид – умер в 667 г.х. / 1268 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр аль-Куртуби – умер в 671 г.х. / 1272 г. Похоронен в Мунии.
- Шейх Ахмад ибн Идрис аль-Карафи – умер в 684 г.х. / 1285 г. Похоронен в Каире.
- Шейх ‘Абдаллах ибн Асад ибн Абу Джамра – умер в 699 г.х. / 1300 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Касим ибн ‘Абдаллах ибн аш-Шат – умер в 723 г.х. / 1333 г. Похоронен в Сеуте.
- Шейх Мухаммад ибн Мухаммад аль-Абдари ибн аль-Хаджи – умер в 737 г.х. / 1347 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Мухаммад ибн Йусуф ибн ‘Али Абу Хайян аль-Андалуси – умер в 745 г.х. / 1355 г. Похоронен в Египте;
- Шейх ‘Абдаллах ас-Сайид ‘Абдаллах аль-Мануфи – умер в 748 г.х. / 1358 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Ашир аль-Андалуси – умер в 765 г.х. / 1364 г. Похоронен в Сали.

- Шейх Ибн ‘Ашир Халиль ибн Исхак Абу Дийя Халиль – умер в 767 г.х. / 1366 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Йяхья ибн Муса ар-Рахуни – умер в 775 г.х. / 1374 г. Место захоронения не известно.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Марзук ат-Тилимсани – умер в 842 г.х. / 1439 г. Похоронен в Тлемсене.
- Шейх Мухаммад ибн Йусуф аль-Абдари аль-Маувак – умер в 897 г.х. / 1491 г. Похоронен в Гренаде.
- Шейх Мухаммад ибн Ибрахим ат-Татаи – умер в 940 г.х. / 1533 г. Похоронен в Египте.
- Шейх ‘Али ибн Мухаммад аль-Мануфи Абу аль-Хасан – умер в 939 г.х. / 1532 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абдуррахман аль-Хаттаб – умер в 954 г.х. / 1547 г. Место захоронения не известно.
- Шейх ‘Абдуррахман ибн ‘Али аль-Уджхури – умер в 957 г.х. / 1550 г. Место захоронения не известно.
- Шейх Мухаммад ибн Хасан Насируддин аль-Ляккани – умер в 958 г.х. / 1551 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Ахмад ибн ат-Турки ибн Ахмад – умер в 979 г.х. / 1571 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад ибн Марзук ат-Тилимсани – умер в 781 г.х. / 1379 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Ибрахим ибн ‘Али аш-Шатыби – умер в 790 г.х. / 1388 г. Место захоронения не известно.
- Шейх Ибрахим ибн ‘Али ибн Фархун – умер в 799 г.х. / 1397 г. Похоронен в Медине.
- Шейх Мухаммад ибн Мухаммад ибн Арафа – умер в 803 г.х. / 1401 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Бахрам ибн ‘Абдаллах – умер в 805 г.х. / 1403 г. Похоронен в Египте.
- Шейх ‘Абдуррахман ибн Хальдун – умер в 807 г.х. / 1405 г. Похоронен в Египте.
- Шейх ‘Абдаллах ибн Микдад аль-Афкахаси – умер в 823 г.х. / 1420 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Мухаммад ибн Мухаммад ибн Асим – умер в 829 г.х. / 1426 г. Место захоронения не известно.
- Шейх ‘Али ибн Зайд аль-‘Абидин аль-Уджхури – умер в 1066 г.х. / 1656 г. Похоронен в Каире.

- Шейх ‘Абдуссалам ибн Ибрахим аль-Ляккани – умер в 1078 г.х. / 1667 г. Похоронен в Египте;
- Шейх ‘Абдульбаки аз-Зуркани – умер в 1099 г.х. / 1688 г. Похоронен в Египте (Каир);
- Шейх Мухаммад ибн ‘Абдаллах аль-Хараши – умер в 1101 г.х. / 1689 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Ибрахим ибн Мари аш-Шибрахити – умер в 1106 г.х. / 1694 г. Похоронен в долине Нила.
- Шейх ‘Али ибн Ахмад ибн Мукаррам аль-Адави – умер в 1119 г.х. / 1707 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Ахмад ибн Ганим ибн Салим ан-Нафрави – умер в 1198 г.х. / 1784 г. Место захоронения не известно.
- Шейх ‘Абдуррахман ибн Джадуллах аль-Бунани аль-Магриби – умер в 1201 г.х. / 1787 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Ахмад ибн Мухаммад ад-Дардири – умер в 1230 г.х. / 1815 г. Похоронен в Какабине.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Арафа ад-Дасуки – умер в 1230 г.х. / 1815 г. Похоронен в Каире.
- Шейх ‘Усман Дан Фодио – умер в 1232 г.х. / 1817 г. Похоронен в Сокото.
- Шейх Мухаммад ибн Мухаммад Амир аль-Кабир – умер в 1232 г.х. / 1817 г. Похоронен в Каире.
- Шейх Ахмад ибн Мухаммад ас-Сави – умер в 1241 г.х. / 1826 г. Похоронен в Медине.
- Шейх Мухаммад ибн Ахмад аль-Иллиш – умер в 1299 г.х. / 1882 г. Похоронен в Каире.
- Шейх ‘Абдулькадыр аль-Джизаири – умер в 1300 г.х. / 1883 г. Похоронен в Дамаске.
- Шейх Хасан аль-Адави аль-Хамзави – умер в 1303 г.х. / 1886 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Исма’ил ибн Муса аль-Хамид – умер в 1316 г.х. / 1898 г. Место захоронения не известно.
- Шейх Салим аль-Башари – умер в 1335 г.х. / 1917 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Мухаммад аль-Ислам ‘Абдульфадль аль-Джизави – умер в 1346 г.х. / 1927 г. Похоронен в Египте.
- Шейх Махмуд ибн Мухаммад ибн Хаттаб ас-Сабаки – умер в 1352 г.х. / 1933 г. Похоронен в Египте.

- Шейх Мухаммад ибн Ибрахим ибн ‘Али ас-Сальмалюти – умер в 1353 г.х. / 1934 г. Похоронен в Египте;

- Шейх Мухаммад Хасанайн Маклюф аль-Адави – умер в 1355 г.х. / 1936 г. Похоронен в Каире.

- Шейх Дасуки ‘Абдаллах аль-‘Араби – умер в 1356 г.ж. / 1937 г. Похоронен в Каире.

- Шейх Мухаммад ибн ‘Али ибн Халяф аль-Хаддад – умер в 1357 г.х. / 1938 г. Похоронен в Каире.

- Шейх Мухаммад ибн-‘Аляви ибн ‘Аббас аль-Макки – умер в 1425 г.х. / 2004 г. Похоронен в Мекке.

Раздел первый

«Чистое и нечистоты»

1. Сколько существует чистых веществ и что они из себя представляют?

В этой главе будет упомянуто 30 чистых веществ.

2. Постановления насчёт компонентов земли и живых существ, их пота, слёз, слизи, слюны и яиц, а также относительно того, что выделяется из них после смерти?

Все компоненты земли и то, что из нее произведено, чисты, а любая нечистота случайна. Следующие вещества являются чистыми:

1. Живое существо, даже если это собака или свинья.

2. Их пот.

3. Их слёзы.

4. Их слизь.

5. Их слюна.

6. Их яйца, за исключением тех, которые сгнили, посинели или превратились в кровь: они нечисты. Что касается тех, у кого белок смешался с желтком и не испортился, то они чистые.

7. Упомянутые выше вещества, которые выделяются из животного после законного убоя.

8. То, что выделяется из животного, которое не требует убоя, после его смерти, например, рыба и саранча. Что до того, что выделяется из животного, которое требовало забоя, но при этом умерло не в результате убоя, например, скот, то это нечисто.

3. Каковы правила в отношении мокроты, желчи, того, что выделяется из мозга, человеческого трупа, того, что не имеет крови, водных животных, того, что забито, волос и пуха?

Все упомянутые категории чисты:

9. Мокрота, которая выделяется из груди, навроде соплей.

10. То, что выделяется из мозга человека или другого существа.

11. Жёлчь - густая желтая жидкость, которая выделяется желудком как шафрановый краситель. Это потому, что мы считаем желудок чистым, и то, что выходит из него,

чистым до тех пор, пока он не подвергается разложению, как рвота, которая больше не является пищей.

12. Человеческий труп, даже неверующего.

13. То, что мертво и не имеет крови. Сюда входят все насекомые и паразиты земли, такие как скорпионы, жуки и блохи, но не вши, которые нечисты в мертвом состоянии.

14. Мертвые водные животные: рыбы и другие, даже если они долгое время живут на суше.

15. Все, что забито, перерезанием горла, или через нахр (копьём в горло), или выстрел, если это животное, которое разрешено есть. Что касается животных, мясо которых запрещено, таких как свиньи, то они не чисты, даже если забиты по всем правилам*. Что касается тех, которые относятся к категории, чьё мясо нежелательно употреблять в пищу (макрух), то этих животных забивают по всем правилам и их мясо считается дозволенным в пищу.

* Что касается собак, ослов. Что касается собак, ослов, мулов и лошадей, существуют разногласия относительно их мяса и того, является ли оно запретным или нежелательным. По мнению тех, кто считает, что их мясо запретно, для них это мёртвое животное нечисто.

[Примечание. Некоторые даже говорят, что конина разрешена, но она в любом случае относится к нежелательной категории (макрух).]

16. Щетина, даже от свиней. Это включает верблюжий волос и шерсть.

17. Пух из перьев. Это то, что соединяется со стержнем пера с обеих сторон.

4. Каковы правила в отношении неодушевленных субъектов, грудного молока, экскрементов разрешенных животных, их желчи, непереваренной пищи, рвоты, мускуса, вина, пепла и дыма от сожжения нечистых вещей и непролитой крови?

Следующие ниже категории также являются чистыми с определенными предварительными условиями, связанными с некоторыми из них.

18. Неодушевленные субъекты - субстанции, не имеющие жизни и не отделенные от всего живого. Сюда входят все разновидности растений и частей земли, а также жидкости, такие как вода и масло. Молоко, топленое масло и мед не включены, поскольку они получены из чего-то живого, например, из яиц. Исключение составляет жидкий интоксикант, полученный из чего-то неодушевленного, например вина, полученного из виноградного сока, или алкоголя из настоя изюма, фиников и т.п. Все они нечисты, и тот, кто их выпьет, подвергнется наказанию хадд. Это не относится к гашишу, опиуму, белене и тому подобному. Они чисты, потому что происходят от чего-то неодушевленного. Однако использовать их - харам, потому что они лишают здравого смысла. Использование их для наружного применения - не харам .

19. Грудное молоко, даже от неверующего.

20. Молоко того, кого не запрещено употреблять в пищу, даже если мясо этого животного употреблять нежелательно, например, кошек и хищников. Молоко животных, которых нельзя употреблять в пищу, например, свиньи, нечисто.

21. Выделение животных, которых разрешено употреблять в пищу: помет и навоз, моча и отходы цыплят и всех птиц, которые не потребляют нечистоты. Если они потребляют нечистоты в еде или питье, то их помет нечист. Мышь - это животное, мясо которого разрешено, и его помет подчиняется тому же правилу, даже если обычно он ест нечистые вещества, например цыплят. Их помет считается нечистым только в том случае, если доказано или предполагается, что он проглотил нечистоты.

22. Желчь животных, разрешённых в пищу, разрешена или нежелательна. Это желтая жидкость, которая существует в определенном месте у животного.

23. Непереваренная пища, представляющая собой жидкость, которую извергает желудок, когда он наполняется.

24. Рвота, когда она не видоизменилась (переход еды в химус под действием ферментов желудка). Если она изменилась, то становится нечистой.

25. Мускус и животное, от которого его получили, и циветта, что аналогично.

26. Когда вино превращается в уксус или превращается в твердое вещество в результате какого-либо процесса, оно становится чистым, особенно когда оно само становится уксусом или твердым веществом.

27. Пепел нечистых вещей, подобных нечистому мусору и навозу. Огонь уничтожает вещество, превращая его в пепел, и тогда он чист. Но если пепел сохраняет твёрдое состояние (т.е., когда вещество сгорает не полностью), то он нечист

28. Загрязненное топливо, которое становится чистым при сгорании.

29. Дым от сжигаемых нечистот.

30. Кровь, которая не пролита и не вытекает из забитого животного, а остается в венах животного или его сердце, или та, что остаётся в мясе и течёт при его нарезании. То, что остается на месте убоя, считается пролитой кровью, которая является нечистой, как и кровь, которая находится в брюшной полости забитого животного после снятия шкуры.

5). Сколько существует нечистых веществ и что они из себя представляют?

Ниже будут упомянуты 15 нечистых веществ в разделах с 6 по 8.

6). Какое правило применяется к мертвому телу, к тому, что выделяется из него, что отделяется от него и что отделяется от чего-то живого? Какое правило относительно кожи?

Все эти вещества нечистые:

1. Трупы всех наземных животных с кровеносной системой: овец, крупного рогатого скота, ослов и даже вшей. Небольшое количество вшей упускается из виду из-за сложности их удаления. Как уже говорилось, человеческие трупы чисты.

2. Все, что выделяется из трупа после смерти, включая мочу, слезы, слизь и яйца.

3. Все, что отделено от него, что было пронизано жизнью, как, например плоть, кости, сухожилия, рога, копыта и зубы. Перья живых или мертвых птиц, покрытые пухом, тоже нечисты. Уже упоминалось, что пух и волосы чисты, потому что жизнь в них не проникает. Шкуры живых животных или падали,- нечисты. Даже если они дубленые, в них или на них нельзя молиться. Большинство имамов считают, что после дубления они становятся чистыми. Имам Малик, однако, сомневался в чистоте каймахта, который представляет собой дублёную шкуру осла, лошади или мула. Некоторые более поздние ученые предпочли считать его чистым и использовать для переноса жидкостей, таких как топленое масло и мед, и чтобы на нем разрешалась молитва. Согласно хорошо известному мнению, что дублёная кожа нечиста, её всё же разрешается использовать для жидкостей, зерна, муки и сухого хлеба (не смоченного), и для воды в целом, потому что вода очищает и не загрязняет до тех пор, пока не станет нечистой (изменение цвета, вкуса или запаха). Что касается других жидкостей, таких как топленое масло, мед, оливковое масло и другие масла, а также вода, измененная чистыми веществами, например розовая вода, они не могут попадать в дублёную кожу, и если их поместить в нее, они станут нечистыми.

* Слоновьи бивни, источник слоновой кости, также считаются нечистыми, хотя некоторые придают большее значение мнению, что это просто очень нежелательно (то что у ханафитов макрух танзихат).

7). Каковы правила для пролитой крови, чёрной желчи, человеческих экскрементов и экскрементов животных, которых нельзя есть, и животных, потребляющих плоть животных (нечистоты)?

Всё это нечистые вещества:

4. Пролитая кровь, то есть кровь после убоя, после купирования (хиджама) или ранения и т. д.

5. Черная желчь, которая выходит из желудка, как чистая кровь.

6. Человеческие выделения: моча и фекалии.

7. Экскременты животных, которых нельзя есть. Это животные, мясо которых запрещено использовать в пищу, как свиньи, или нежелательно, как хищные звери.

8. Фекалии птиц, питающихся плотью, например, цыплятами или другими птицами, независимо от того, едят ли они это или пьют.

8). Каковы постановления насчёт рвоты, спермы, волдырей, гноя, гнойных выделений и того, что вытекает из тела?

Всё это нечистые вещества:

9. Рвота, то есть пища, выбрасываемая желудком, когда ее физическое состояние изменилось. Она нечиста, когда изменилась на вкус, цвет или запах по сравнению с первоначальным состоянием пищи. Если она не была изменена, то она остается чистой, как уже было сказано.

10. Сперма.

11. Мази, прозрачная жидкость, которая вытекает из полового члена или влагалища, когда возникают мысли о половом акте или другой сексуальной активности.

12. Вади: густая жидкость, которая вытекает из полового члена без удовольствия. Это возникает из-за болезни, сухости и т.п., обычно после мочеиспускания.

13. Гной - густое вещество, выделяющееся из нарыва.

14. Сукровица - жидкость, смешанная с кровью.

15. Все, что вытекает из тела из волдырей, прыщиков, гнойничков, корок, или в результате зуда и тому подобного.

9. Каково правило насчёт чего-либо жидкого или твёрдого, если нечистота проникает в него?

Когда нечистота попадает в жидкость, вроде растительного масла, мёда, молока, воды и т.п., эта жидкость становится нечистой, пусть даже имеет место большое количество жидкости и малое количество нечистот, например, капля мочи в галлонах этих жидкостей. Такова общеизвестная позиция, хотя имеется другая, которая гласит, что мизерное количество нечистот не оскверняет пищу. Аналогично, когда нечистота попадает внутрь твёрдой пищи; или же если мышь или похожее животное, чей труп нечист, умирает в ней (*например, если будет обнаружен труп мыши в сыре*), пища сразу же становится нечистой, если предполагается, что данная нечистота пропитала её, в случае когда та была оставлена где-либо на длительный срок. Если не предполагается, что нечистота пропитала всю пищу, тогда нечистыми считаются только те участки, по поводу которых существует убеждённость в их осквернении. Данное решение зависит от двух обстоятельств: жидкая ли или твёрдая нечистота перед нами (*вопрос об агрегатном состоянии нечистоты*) и длительности срока. Итак, удаляем из этой пищи то её количество, которое предположительно было пропитано нечистотой, и этого будет достаточно. Если имеется уверенность менее, чем на пятьдесят процентов в том, что нечистота пропитала пищу, то не следует её отвергать или выбрасывать по причине одних только сомнений. Всё это

имеет место в случае, когда нечистота является жидким или твёрдым веществом (рыхлым или крошащимся). Что касается нечистот, которые тверды и жестки, например, костей и зубов, то пища не становится нечистой, когда они попадают внутрь неё. В эту категорию входит и слоновая кость, изделия из которой используются в качестве аксессуаров женской одежды и зачастую попадают в тесто и т.п.

10. Может ли что-нибудь очистить нечистоты?

Когда в жидкости попадают нечистоты, они загрязняются и не могут быть очищены. Мясо, приготовленное с применением грязного вещества, не может быть очищено, равно как подсоленное им масло, сваренные в нём яйца, или глина, которая оскверняется чем-либо, проникнувшем во все её слои, если нечистота жидкая (например, моча, нечистая вода или кровь). Это происходит, когда она остается в глине в течение длительного времени и считается, что она пропитала её. То же правило, которое применяется к глине, применяется к деревянным сосудам, в которые может проникать нечистота.

Осквернение глиняных сосудов ограничено двумя условиями:

1. Во-первых, нечистота, которая находится в таком сосуде не должна быть вином, которое залито для того, чтобы перебродить в уксус или затвердеть. Что же касается вина, которое отвердевает или скисает в уксус, то сосуд из под него этим процессом очищается (*т.е. на выходе вино изменяет свою сущность, переставая быть скверной, посему отвердевание или брожение вина в уксус само по себе есть процесс очищения сосуда*).

2. Во-вторых, глина на должна быть обожжена. Если она подверглась обжигу, она чиста. Глина может быть очищена, когда твёрдая нечистота помещена внутрь неё, так же как могут быть очищены отличные от глины материалы: медь (*жёлтая медь, латунь*), стекло, железо, разогретые, а затем остывающие в нечистой воде. Она не проникает в них, поскольку термически подавляется.

11. Допускается ли использовать нечистоты либо нечто нечистое?

Не допускается использование нечистых вещей в любых случаях, за исключением четырех:

1. Дублёных шкур, которые мы упомянули в шестом вопросе.

2. Мяса падали, когда кто-либо вынужден пользоваться им в случае острой необходимости.

3. Вина для кого-либо, кто захлебнётся им. Нельзя использовать его в качестве медицинского средства, даже если оное прописано. Существуют разногласия по поводу других нечистот, когда они прописываются для лечения. Но нельзя пить вино, для утоления жажды, поскольку оно фактически возбуждает жажду. Ханафиты и шафииты дозволяют его питьё с целью избежания смерти в связи с полным отсутствием влаги, но не из-за жажды самой по себе.

4. Нечистот, распылённых на урожай для блага последнего, например, при подпитке дынь нечистотами (*известно, что куриным помётом удобряют бахчи для лучшего роста фруктово-ягодных сельскохозяйственных культур*), причём предупреждать об этом факте обязательно при сбыте фруктов.

Разрешается скармливать мертвечину собакам, равно как разрешается кремировать её мослы в кирпичной или каменной печи.

Что до нечистой материи, то её использование запрещено в двух конкретных ситуациях:

1. Человек не может потреблять её в еде и питье, а также нежелательно использовать её для умащивания тела. Необходимо удалять попавшую нечистоту перед совершением молитвы, ритуального обхода против часовой стрелки вокруг Каабы во время паломничества (*таваф*) и посещением мечети.

2. Мечеть. Никакая скверна не может быть использована внутри мечети. Её лампады не могут заливаться нечистыми маслами, поскольку подвешиваются внутри здания. Если лампады находится за пределами мечети, но иллюминируют её внутренние помещения, то для их зажигания разрешается использовать нечистое топливо.

В иных, нежели эти два, случаях допускается применение нечистых материй. Нечистая пища может быть выкормлена животным, животные могут поиться, а сельскохозяйственная продукция поливаться нечистой водой. Телята и подобные им могут смазываться нечистыми маслами, а также из них могут приготовляться мыла и иные продукты. Но нельзя продавать что-либо осквернённое, ибо по существу его невозможно очистить. Ибн Вахб, тем не менее, указывает на то, что подобное можно продавать, если перед нами нечто, что можно подвергнуть процедуре очистки, положим, одежда, после чего оно допускается к сбыту при условии, что продавец пояснит, что наличествовало осквернение продукта.

12. Разрешается ли использовать шёлк?

Запрещается взрослому вменяемому мужчине использовать чистый шёлк в одежде, постельном белье и одеялах. Что касается **хазз** – ткани, чья основа изготовлена из шёлка и хлопчатобумажной или льняной ткани (т.е. смеси двух материалов), – то такое бельё нежелательно и в силу того, что использование хазза представляется сомнительным занятием, было бы добросовестнее отстраниться от него. Если кто-нибудь отстранится от сомнительных деяний, он сбережёт свою религию и честь его будет свободна от вины. Исключением из этого запрета является использование шёлковых занавесей (*тюлей, гардин*), если правосубъектное (*с точки зрения Шариата*) лицо не лежит на них и полотнища из них использовались для джихада (*например, если их пустили на стяги, бандероли и знамёна*).

13. Разрешается ли носить ювелирные изделия, изготовленные из двух драгоценных металлов: золота и серебра?

Запрещается взрослому вменяемому мужчине пользоваться украшениями из золота или серебра, равно как облачаться в одежды из тканей, расшитых золотом или серебром, либо имеющими золотые или серебряные кнопки (*аналогично запонки на манжетах, зипперы*). Ювелирные изделия сами по себе ещё более запретны, если представлены в виде кубков, поясов, даже боевого оружия, такого как ножи, кинжалы и копья. Выделяют всего пять исключений из запрета, и их положение – в статусе допустимого (*мубах*):

1. Мечи. Допускается декорировать золотом или серебром их клинки, либо эфес или ножны. Шейх аль-Адави предусматривает, что условием для допустимого украшения меча является применение его в джихаде на Пути Аллаха. Если же меч изготовлен для ношения в землях Ислама, тогда вышеназванные украшения не допустимы.

2. Копии Священного Корана. Допускается украшать их в знак пиетета перед Священным Кораном, но нежелательно записывать его декады и тридцатые части (*джуз*) с использованием золота и серебра, ибо это отвлекает читателя от постижения смыслов Писания. Что до копирования цитат и хадисов, то их не дозволяется теснить золотом и серебром. Шейх аль-Барзали позволил разбавление чернил драгоценным металлами для записывания Священного Корана и декорирования сертификата, дающего право заниматься исламской педагогикой (*иджаза*).

3. Зубы, будь то один зуб или несколько. Имеется в виду моляр (*коренной зуб*); если он разрушается (*крошится, осыпается, стачивается*), позволяется для исправления сложившейся ситуации фиксировать его коронкой, отлитой из золота или серебра. То же самое относится к коронке, которую ставят на зуб, когда тот расшатался. Допускается,

изъять её у трупа, поскольку то, что остаётся от мёртвых людей чисто. По поводу использования челюстных останков мёртвых животных (например, слоновой кости), имеется два мнения: одни полагают это допустимым, другие – запрещённым. Исходя из запретительной точки зрения, становится обязательным снятие этого перед каждой молитвой до тех пор, пока сие не станет непосильным бременем.

4. Протез носа, который может быть изготовлен из одного из этих материалов.

5. Кольца, которые могут быть отлиты только из серебра, причём существует два условия:

- Их вес равен двум легальным дирхамам, либо менее того.
- Надето одно кольцо, а не несколько.

Когда суммарный вес нескольких колец равен двум дирхамам или менее того, оно по-прежнему недопустимо, так же как недопустимы золотые кольца или кольца, содержащие золотые вставки, разве что золота в изделии меньше, чем серебра. В таком случае его присутствие нежелательно, особенно если оно отделимо от серебра. То же самое правило применяется в случае, когда кольца позолочены. Если эти два условия соблюдены, то можно надевать кольцо, также рекомендуется носить его на левой руке и обратить его грани к ладони, что влечёт уменьшение гордыни. Разрешается гравировать кольца; на них могут быть выгравированы имена их владельцев или имена Всемогущего Аллаха. Таково мнение имама Малика, да смилостивится над ним Аллах. Нежелательно надевать кольца из железа, меди и т.п.

14. Дозволяется ли иметь в собственности золотые или серебряные сосуды, либо иметь сосуды, покрытые одним из этих металлов, отремонтированные или же плакированные с применением одного из них?

Правосубъектному лицу, мужчине или женщине, запрещается (*харам*) хранить золотые и серебряные сосуды, даже если они де-факто не используются. Нельзя использовать их для хранения (*как самих по себе, так и для хранения чего-либо в них*) или из страха перед бедностью, нельзя брать и сдавать их в аренду, украшать ими полки (*использовать в декоративных целях*) и т.д. Это, однако, не касается украшений, которые человек хранит, опасаясь бедности. Сие разрешено потому, что женщинам дозволяется использование ювелирных изделий, однако ни мужчинам, ни женщинам не разрешается использовать такие сосуды.

Противоречит Шариату использование золотых и серебряных сосудов, если они покрыты медью, свинцом или оловом, также воспрещается рихтовать деревянные, глиняные или фарфоровые сосуды золотом и серебром, что случается, когда золотом или серебром при починке латают трещину. Что касается медных или железных сосудов, включая скобы, то допускается их золочение и серебрение, согласно хорошо известному мнению.

15. Разрешено ли пользоваться драгоценными камнями? Какие изделия из шёлка, золота и серебра могут использовать женщины?

Владение такими камнями, как рубины, изумруды, жемчуг и горный хрусталь не запрещено, а равно не запрещено использование их в сосудах. Женщине разрешено надевать шёлковые, золотые и серебряные изделия, украшать ими себя саму, более того сандалии или тапочки, поскольку и те и другие относятся к деталям одежды. Аналогичным образом под эту категорию подпадают такие предметы, как одеяла, подушки, пуговицы (*бляхи, кнопки*) и захваты для волос (*обручи, заколки*). Макияжные палочки, кровати и сосуды из золота или серебра запретны для женщин, так как они не носятся и не должны соприкасаться с тем что носится. Ей не позволено отделывать золотом или серебром ни щётки, ни кисточки для сурьмы, ни кинжалы, ни меч, если оный имеется. Женщине запрещено декорировать меч, поскольку он служит украшением мужчины.

Раздел второй
«Очищение (Тахарат)»
طهارة

16. Какова природа очищения (тахарат)? Каковы его категории?

Очищение/омовение (*тахарат*) – устранение препятствий для всех частей тела, когда оно является полным очищением, называемым *гусль*; или только некоторых из них, когда оно является малым очищением, называемым *вуду*.

То, что подразумевается под словом «препятствие» – это состояние, которое не позволяет человеку совершать поклонение; например, когда одна из причин, нарушающих (например, мочеиспускание), одолевает его и мешает совершить молитву.

Существует две категории очищения:

1. Очищение от ритуальной нечистоты.

2. Очищение от физической нечистоты.

17. Что такое «ритуальная нечистота» (*хадас*)? Как много категорий под неё подпадает?

Ритуальная нечистота (*хадас*) – это препятствие, касающееся всех частей тела, являющееся большим осквернением и требующее *гусля*, либо же препятствие, касающееся отдельных частей тела, являющееся меньшим осквернением и требующее *вуду*.

18. Что такое очищение от «физической нечистоты» (*хабас*)? Что используется для него?

Это удаление нечистот с одежды, тела и местонахождения тем, кто собирается молиться. Оно может осуществляться при помощи любого типа воды, поскольку перед нами – удаление нечистот с себя и очищение своего местонахождения.

19. Существует ли различные категории очищения от ритуальной нечистоты? Что используется при его осуществлении?

Существует два типа очищения:

1. Совершаемое при помощи воды, это *гусль*, либо *вуду*.

2. Совершаемое при помощи земли (*тайяммум*).

Только чистая вода может быть применена при очищении.

20. Что является чистой водой?

Вода должна отвечать двум условиям:

1. Чтобы она оставалась в своей изначальной сущности, чтобы ничто не смешивалось с ней. Примеры: морская вода, колодезной вода, вода, собранная с росы, талая вода и лёд.

2. Чтобы ни её цвет, ни запах, ни вкус не изменялись чем-либо, что является естественно автономным от неё, будь эта субстанция чистой или нечистой.

21. Каково постановление насчёт изменённой воды?

1. Вода, которая была изменена добавлением нечистот (например, крови, трупов или вина); такого рода вода изменена и не годна ни для общего использования, ни для поклонения.

2. Вода, которая была изменена добавлением чего-то чистого, что автономно от неё (например, молока, топлёного масла и мёда); такого рода вода годна для общего пользования (например, приготовления пищи), но не для поклонения.

3. Вода, которая была изменена чем-либо чистым, что не отделимо от неё (например, красной глиной, солью, серой и землёй), либо была изменена чем-то, что пало или было брошено в неё, но является частью земли вокруг неё (например, сухой грязью, даже если она брошена умышленно); такого рода вода может быть использована для богослужения и бытового пользования. Это правило относится также к цветущей воде (*когда водоросли и мох покрывают воду*), к воде, чьё состояние изменено застоем, рыбой и водными обитателями или павшими в неё листьями окружающих деревьев, поскольку это невозможно избежать.

22. Какая вода нежелательна для применения при очищении?

Нежелательно использовать малое количество воды для вуду или гусля, если та вода уже использовалась для выполнения либо того, либо другого, точно так же, как нежелательно использовать воду, в которую упала нечистота, но которой недостаточно для изменения его состояния, даже если это вода, которая была использована лишь для очищения от ритуальной нечистоты (*хабас*). Кроме того, нежелательно, чтобы использовалась вода, в которой купалась собака.

Раздел третий
«Омовение (Вуду)»
الوضوء

Его обязательные элементы

23. Как много обязательных элементов омовения (вуду) существует и каковы они?

Существует семь обязательных элементов. Вот они:

1. Намерение;

2. Соблюдение непрерывности в действиях;

3. Протирание;

4. Мытьё лица;

5. Мытьё рук до локтей;

6. Протирание головы;

7. Мытьё ног.

24. Когда необходимо выполнить намерение на *вуду*? Что нужно делать для того, чтобы сделать намерение?

Намерение должно быть сформулировано в начале выполнения *вуду*.*
[*ПРИМЕЧАНИЕ: Есть три основных мнения насчёт того, когда делается намерение на вуду:
1) намерение на совершение суннатов *вуду* (мытье кистей рук до запястий, полоскание рта, вбирание воды носом и её высмаркивание), но перед мытьем лица выполнить намерение на все *вуду*.

2) мнение, которое приходит из Мухтасара Халиля (относится к категории сильного (*машхур*) мнения), где говорится, что намерение на *вуду* выполняется перед первым фардом *вуду*, т.е. перед мытьем лица.
3) мнение, являющееся Амалем Медины (является предпочтительным), заключается в том, что намерение на все *вуду* выполняется в самом начале *вуду* перед мытьем кистей рук, но при этом необходимо сосредоточиться на нем до того момента, когда человек дойдет до мытья лица. Это значит, что необходимо помнить об этом намерении во время мытья кистей рук, полоскания рта, вбирания воды носом и её высмаркивания, пока не приступят к мытью лица. Если человек, совершающий *вуду*, забудет о намерении (отвлечется на посторонние мысли) до того, как перейдет к мытью лица, то *вуду* станет недействительным. Если же он отвлечется от этого намерения уже после мытья лица (в промежутке от начала мытья лица и до конца омовения), то *вуду* будет действительным. Здесь говорится о том, что человек забудет о намерении (отвлечется от него, не будет сосредоточен на нем), а не забудет (возникнут сомнения), выполнил ли он намерение или нет, потому что тогда, *вуду* станет недействительным. Если же подобные сомнения (выполнял ли он намерение или нет) возникают каждый день, то это является «шепотом» (*васвас*), и тогда на них не стоит обращать внимание (как и во всех случаях, связанных с сомнениями, которые возникают каждый день хотя бы один раз), и *вуду* остается действительным.
Два последних мнения наиболее сильные, можно следовать за любым из них, если, например, человек испытывает наущения, сомнения и прочие подобные проблемы, то ему легче следовать за вторым мнением.]

Намерение формулируется в сердце, на одну из следующих трёх вещей:

1. На очищение от малого ритуального загрязнения;

2. На разрешение того, чему препятствует малое ритуальное загрязнение;

3. На выполнение обязательства вуду.

Лучшим будет не выражать намерение вслух. Кроме того, намерение должно быть ясным, не нуждающимся ни в каких дополнениях. НЕ Достаточно просто произнести: «Если я пребываю в осквернении, то это омовение будет очищением от малого ритуального загрязнения».

25. Нарушается ли уже начатое вуду, если человек забыл о намерении?

Когда некий человек совершает намерение в начале *вуду*, а затем, в процессе, забывает про него, это не портит *вуду* (как говорилось выше в п. 24, вуду не портится только в том случает, если о намерении забывают с началом мытья лица, но не раньше *прим. перев.*). Однако, если он скажет: «Моё *вуду* неполноценно», – или что-нибудь в этом роде во время совершения вуду, тогда это *вуду* станет недействительным и ему надлежит начать его заново. Если он скажет эти слова (по поводу неполноценности своего *вуду*) после завершения *вуду*, то его *вуду* не считается недействительным и человек может молиться с этим омовением.

26. Что такое протирание? Что порицается при протирании?

Протирание (*дальк*) – трение ладонью руки поверх конечности. Рекомендуется протереть каждую область только один раз, равно как нежелательно допускать избыточное протирание или протирание с применением силы. Обязательство протирания не будет исполнено трением наружной стороны ладони, но в *гусле* этого достаточно (протирать не ладонью, а тыльной стороной). Т.е. в вуду обязательно выполнять протирание именно ладонью.

27. Что такое соблюдение непрерывности в действиях? Является ли она абсолютно обязательной?

Соблюдение непрерывности (*фавр*) в действиях заключается в том, что омовение будет совершаться в один заход, без перерывов между различными его элементами. Последовательность в действиях обязательна тогда, когда человек помнит о ней и способен её соблюдать.

28. Каково постановление насчёт тех, кто забывает, либо не в состоянии соблюсти непрерывность в действиях, либо сознательно допускает паузы между очищением частей тела (например, если кто-то омывает лицо, затем прерывает процесс омовения (вуду), чтобы выпить пиалу чая, после чего опять приступает к омовению, омывая на сей раз руки)?

1. В отношении забывшего: если кто-нибудь допускает паузы в омовении (*вуду*) частей тела по забывчивости, он должен опираться на уже сделанное (*т.е. продолжать омовение с той фазы, на которой остановился*), независимо от того, минуло ли с той поры много времени или совсем немного. Ему следует подтвердить своё намерение (*нийят*);

2. В отношении того, кто не в состоянии соблюсти непрерывность действий: если кто-нибудь допускает паузы в омовении (*вуду*) частей тела по причине невиновной неспособности поступить обратным образом, например, если заполняет флягу достаточным количеством воды, а затем кто-то её выливает оттуда, либо же она неумышленно выплёскивается, пока человек выполняет своё омовение (*вуду*), либо, наконец, появляется некое препятствие на его пути к омовению, тогда его касается то же постановление, что и в случае с забывшем и он продолжает с уже пройденных процедурных фаз. Ему, однако, не требуется подтверждать своего намерения (*нийят*).

Если кто-нибудь допускает паузы в омовении (*вуду*) частей тела по причине личной виновной неспособности поступить обратным образом, например, если не удостоверился, что заготовленного объема воды будет достаточно, или твёрдо знает, что его не хватит для полноценного омовения, он вправе приступать к его продолжению с последней фазы лишь по прошествии недолгого времени. Если же минуло много времени, он должен повторить всё омовение (*вуду*), начав с нового намерения (*нийят*);

3. Если кто-нибудь специально (*умышленно и сообразуясь с внутренней волей*) допускает паузы в омовении (*вуду*) частей тела, тогда его касается то же постановление, что и в случае с лицом, неспособным в силу личной виновной неспособности совершить омовение (*вуду*). Если прошло незначительное время, он продолжает ритуал с уже пройденных процедурных фаз. Если прошло значительное время, он повторяет своё омовение заново.

Эти постановления касаются ситуаций, когда человек намеренно допускает паузы при омовении (*вуду*) частей тела, но при этом не аннулируется его намерение (*нийят*). Если же он потерял намерение (*нийят*), ему надлежит исполнится им ещё раз и приступить к омовению (*вуду*) вновь, и не имеет разницы как много или мало времени успело пройти.

29. Что подразумевается под словами «долгое время»?

«Долгое время» – то время, за которое очищается последняя по счёту в омовении (*вуду*) конечность; эта величина определяется определённым эталоном затрат времени, типичных для середины календарного года, когда нет ни избыточного тепла, ни избыточного холода или сильных ветров, в срединном регионе планеты. Под «конечностью» понимаются средние размеры конечностей здорового тела (т.е. не усыхающие конечности старика или ребёнка, а также не человека, страдающего гигантизмом, или того, кто скукоживается от холода). Под «срединным регионом

планеты» мы имеем в виду то место, которое имеет умеренный климат, не такой жаркий и удушливый, как в Хиджазе, и ни такой холодный и ветренный, как в Скандинавии.

30. Мытьё лица. Каковы его границы?

По длине: лицо простирается от нормально посаженных корней волос на волосистой части головы (*имеется в виду лобная доля*) до края подбородка. Если мужчина носит бороду, он должен омывать лицо по концы волос на ней.

По ширине: лицо простирается от передней части мочки правого уха до передней части мочки левого уха. Ни уши не считаются частью лица, ни безволосая область над ними, ни волосистая височная часть. Безволосая область под ними, однако, является частью лица.

Омываются переносица, складки на лбу (или в другом месте), наружная часть губ, а также труднодоступные или скрытые зоны, вроде век, любых ран и шрамов на лице.

31. Каково правило насчёт лысых и, наоборот, косматых людей?

Для лысого человека не является необходимым достижение точки роста корней его волос. Он осуществляет омовение лишь до той зоны, где при нормальной волосистости прорастали бы его волосяные корни. Косматый человек (когда волосы растут даже на лбу), моя лицо, должен промыть и волосы, которые располагаются под зоной нормального роста корней волос.

32. Должна ли вода проникать к корням волос, растущих на лицевой части головы?

Если волосы жидкие и кожа проглядывает из-под них, то вода должна проникать к коже. Под проникновением мы понимаем то, что воду необходимо втереть в кожу, как и в остальные области лица, а не просто поверхностно её смочить.

Если волосы густые и кожа не проглядывает через них, то проникновение воды совсем не обязательно. Однако вода должна коснуться внешней стороны волос (*причёски*), даже если она не дойдёт до самой кожи.

33. Мытьё рук. Каково правило насчёт мытья промежутков между пальцами и протирания надетых на них колец?

Необходимо вымыть руки по локти включительно. Мытьё межпальцевых промежутков обязательно, поскольку так вода доводится до всех изгибов и линий пальцев и рук.

Не обязательно снимать или смещать кольцо, ношение коего разрешено Шариатом, даже если он сидит настолько туго, что вода не может попасть под него. Это справедливо как для мужчин, носящих кольца, так и женщин. Что же касается колец, которые запрещены – например, золотых колец и перстней для мужчин – то их необходимо снять, если они плотно сидят. Если они свободно проворачиваются и вода попадает под них, то достаточно лишь сместить их.

Кольцо, которое допускается для ношения мужчиной, в соответствии с законами Шариата, должно быть изготовлено из серебра и весить два дирхама или менее того.

34. Протирание головы. Что включает в себя протирание? Каково правило насчёт кос?

В обязательном порядке нужно протереть всю голову от начала нормального роста корней волос (примыкающих к лицу) до затылка. Также включаются волосы височной доли головы, растущие чуть выше скулы, и области голой кожи над передней частью ушных раковин (примыкающих к вискам). Является обязательным протереть любые волосы, свисающие с затылка, какими бы длинными они не оказались.

Не нужно расплетать косы – даже если они крепко заплетены – пока они не распушатся на множество косичек; в этом случае они должны быть расплетены. Это относится как к

мужчинам, так и к женщинам. Две косички или менее могут быть проигнорированы, поскольку могут быть разделены неким барьером, например, хной.

35. Мытьё ног. Каково правило насчёт промывания промежутков между пальцами ног?

Строго предписано мыть ноги, вплоть до щиколоток и необходимо позаботиться о том, чтобы вымыть труднодоступные для попадания воды области, такие как: Ахиллесово сухожилие, пятки, и внутренняя часть стопы. Рекомендуется промывать промежутки между пальцами ног, протирая их левой рукой.

Желательные элементы (суннат) в омовении

36. Как много желательных (суннат) элементов в омовении существует? Каковы они?

Существует восемь желательных элементов (*суннат*) омовения:

1. Мытьё рук до запястий;

2. Полоскание рта;

3. Втягивание воды в нос;

4. Высмаркивание воды из носа;

5. Второе протирание головы (от затылка ко лбу);

6. Протирание ушей;

7. Обновление воды для протирания ушей;

8. Выполнение обязательств омовения в надлежащем порядке.

37. Мытьё рук до запястий.

Является *суннатом* вымыть руки до запястий до того, как опустить их в подготовленный для омовения сосуд. Простое опускание рук в сосуд для омовения противоречит сунне, если налицо следующие три обстоятельства:

1. Имеет место малое количество воды, как если бы сосуд специально предназначался для омовения (*вуду*) или купания (*гусль*);

2. Возможно поливать руки из сосуда, например если последний – блюдце или тарелка;

3. Это не проточная вода.

Если эти условия не выполняются в том смысле, что имеется большое количество воды или же она проточна, или не может поливаться на руки (как, например, если источник воды – бассейн или фонтан), то человек в праве опустить руки прямо в воду, что не будет считаться порицаемым. Рекомендуется промыть руки три раза.

38. Что есть полоскание рта, втягивание воды в нос и её высмаркивание?

Полоскание рта – вбирание воды в рот и прополаскивание ею всей полости рта с последующим выплёвыванием.

Втягивание воды в нос – вбирание воды в нос (при помощи руки), имитация носового вдоха, при котором вода проникает в ноздри.

Рекомендуется троекратно совершать оба эти акта (трижды прополоскать рот и трижды втянуть воду в нос) тремя отдельными горстями воды. Постящемуся, однако, не следует переусердствовать ни с тем, ни с другим, а это подразумевает то, что вода не должна достигать горла, когда он полощет рот, либо не должна проникать в носоглотку, когда он

втягивает её в нос. Однако постящийся может этого не выполнять, если опасается преждевременно прервать пост. Ибо если он допустит это и вода попадёт к нему в горло, ему придётся возобновлять говение.

По мере того, как вода должна быть втянута в нос, она должна быть и высморкнута из него, что достигается путём выдува воды из носа, когда ноздри зажимаются большим и указательным пальцами левой руки. Процесс аналогичен продуванию носовых путей.

39. Что является обязательным при выполнении этих четырёх сунн, а именно: мытье рук вплоть до запястий, полоскании рта, вбирании воды в нос и её высмаркивания?

Обязательным элементом вышеуказанных четырёх *сунн* является намерение (*нийят*). Человек должен намереваться выполнить *суннаты* омовения (*вуду*), либо намереваться выполнить всё вуду (как было сказано в п.24), пока омывает руки. Если он моет свои руки, чтобы охладить их или смыть с них грязь, а затем, совершает намерение на *вуду,* то ему следует повторить омовение рук и дальше выполнить оставшиеся суннаты (чтобы они вошли в намерение на *вуду*).

40. Каково правило насчёт протирания ушей, обновления воды для них и проведения рук по голове?

Наружная часть ушей должна быть обтерта большим пальцем руки, а внутренняя – указательным. Затем необходимо вставить указательные пальцы в отверстия ушной раковины. Это не касается складок и ушных щелей (поскольку необходимо их протирать, а не мыть). Обновление воды для протирания ушей – также относится к желательному (*суннат*).

Что касается проведения рук ото лба к затылку головы при её протирании, то это считается *суннатом* только тогда, когда влага всё ещё остаётся на них, после первоначального протирания головы. Это возвратное протирание перестаёт считатся *суннатом*, если руки уже высохли. *Суннат* проведения руками ото лба к затылку головы применяется как для длинных, так и для коротких волос, и это мнение противостоит позиции тех, кто проводит различения между ними: эти люди полагают посторное протирания обязательным (*фард*) для длинных волос и желательным (*суннат*) для коротких.

41. Каково правило о надлежащем порядке исполнения обязательных элементов омовения?

Соблюдение надлежащего порядка четырёх обязательных элементов омовения также является желательным (*суннат*). Эти элементы таковы: мытьё лица, мытьё рук, протирание головы и мытьё ног. Мытьё лица предшествует очищению рук; мытьё рук предшествует протиранию головы; а протирание головы предшествует мытью ног. Необходимо отметить, что в данном случае речь идёт именно о порядке обязательных частей омовения самом по себе (т.е. вне намерения на совершение *суннатов*). Касательно же мытья правой руки или ноги прежде левой, то это относится к рекомендуемым действиям, о чём будет упомянуто в разделе о рекомендованных действиях в омовении (*вуду*).

42. Каково правовое регулирование, когда надлежащий порядок исполнения обязательных элементов омовения исполняется задом-наперёд или же одно или несколько его элементов нарушили последовательность действий?

Если такой порядок исполняется задом-наперёд и один из обязательных элементов исполнен вне надлежащей последовательности действий, например, когда руки были вымыты прежде лица или голова была протёрта прежде рук или лица, тогда решение зависит от того, сделано ли это с умыслом или же по незнанию или забывчивости. Также

решение зависит от того нюанса, насколько много или мало времени прошло с той поры (что понимается под долгим временем сообщает двадцать девятый раздел).

Если не успело пройти много времени, исполняющий омовение (*вуду*) человек исполняет тот элемент, который последовал раньше положенного для него места при правильном порядке омовения, а обязательные элементы, идут после него согласно надлежащему порядку (*т.е. как если бы сбоя в нём не наблюдалось*). Он моет эту часть тела и исполняет последующие элементы всего лишь по одному разу, чего предпочтительнее, нежели троекратные действия, рекомендованные при ординарном исполнении омовения. В этом отношении не проводится различия между теми, кто нарушил порядок умышленно, по незнанию или по забывчивости.

Если прошло долгое время, тогда тому, кто умышленно изменил нормальный порядок омовения, рекомендуется полностью возобновить омовение (*вуду*). Если он сделал это по причине забывчивости, то ему следует вымыть лишь ту часть тела, которая выбилась из положенного для неё в нормальном порядке омовения места, не повторяя обязательные элементы, следующие потом.

Например, исполняющий омовение (*вуду*) вначале моет свои руки, а потом уже лицо, голову и ноги. Если он вспомнит о своих огрехах до того, как пройдёт долгий срок, он вновь омоет руки, а затем протрёт голову и вымоет ноги, либо он это уже сделал. Он моёт каждую часть тела всего по одному разу. Если он вспомнил о допущенных процедурных ошибках после того, как прошёл длительный срок, то ему рекомендуется заново вымыть руки, если, конечно, он нарушил порядок в силу забывчивости. Но если он сделал это нарочно (*намеренно, умышленно*) либо же по причине незнания, тогда ему и вовсе рекомендовано переделать всё омовение.

Рекомендованные элементы в омовении

43. Каковы рекомендуемые элементы омовения (вуду)?

Выделяется дюжина рекомендуемых элементов омовения:

1. Исполнения омовения в чистом месте, которое всегда рассматривалось как чистое. Потому порицается исполнять его в туалетных комнатах, даже прежде чем их начнут использовать по назначению;

2. Обращение лицом к *кыбле*;

3. Произнесение слов «С именем Аллаха / *Бисмилля* /, или *басмаллы*, когда омываются руки (в самом начале омовения). Имеются, однако, разногласия по поводу включения в басмаллу слов «Милостивого, Милосердного» / *Ар-Рахмани, р-Рахим* /;

4. Обхождение небольшим количеством воды для омовения. Понятие «небольшое количество» как величина варьируется от человека к человеку, поскольку у одних людей крупные конечности, у других – сравнительно небольшие;

5. Мытьё правой руки или ноги прежде левой;

6. Размещение открытых судов – таких как чаши – с правой стороны от себя, а сосудов с узким горлышком – таких как кувшины – слева. При использовании кувшина левая рука поливает воду на правую;

7. Начинание с верхней части кончности. В отношении лица это принимает следующий вид: начинать следует от линии волос к подбородку либо концу бороды. Когда омываются руки, начинать следует с кочиков пальцев и проводить до локтей включительно. При протирании головы необходимо начать с линии волос и довести до затылка (*зашейной части*). При мытье ног, начинают с пальцев, достигая пяток и щиколоток;

8. Мытьё конечностей во второй раз. Это относится одновременно и к сфере обязательных (*фард*), и к сфере строго желательных (*суннат*) элементов, включая полоскание рта и втягивание воды в нос, но исключая протирание головы или кожанных носков (*хуфф*) – их двукратное протирание порицается;

9. Мытьё конечностей в третий раз. И второе, и третье мытьё рекомендуются с одинаковой степенью правомерности;

10. Претворение элементов омовения в их правильном порядке. Иными словами, мытьё рук идёт перед полосканием рта; полоскание рта – перед втягиванием воду в нос; втягивание воды в нос – перед её высмаркиванием; высмаркивание воды из носа – перед протиранием головы; протирание головы – перед обновлением воды для протирания ушей; обновление воды для протирания ушей – перед их непосредственным протиранием;

11. Претворение желаемых (*суннат*) элементов омовения в их надлежащем порядке по отношению к обязательным (*фард*). Например, мытьё рук, полоскание рта, втягивание и высмаркивание воды носом должно следовать перед мытьём лица;

12. Использование зубочистки (*сивак*) перед прополаскиванием рта. Наилучшие зубочистки изготавливаются из дерева арак. Если нет подходящей зубочистки, хватит и использования пальца (*когда пальцем имитируется зубочистка*). Следуя мнению некоторых учёных, допускается использование пальца, даже если имеется зубочистка. Рекомендуется держать *сивак* правой рукой, совершая им чиску зубов и языка справа налево.

Порицаемые элементы омовения (вуду)

44. Каковы порицаемые элементы омовения (вуду)?

Выделяются девять порицаемых элементов омовения:

1. Исполнение омовения в нечистом месте;

2. Использование чрезмерного количества воды при мытье конечностей;

3. Избыточная речь при омовении. Сюда относятся все слова, кроме поминания Аллаха Всемогущего и Его восхваления. Это связано с тем, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил при омовении: «*Аллахумма гфир ли занби уа уасси' ли фи дари, уа барик ли фи ризкъы, уа канниби бима разакътани, уа ля бима зауайта 'анни*», что можно попытаться перевести примерно так: «О Аллах, прости мне грех мой, и сделай для меня просторным дом мой, и благослови удел мой. Надели меня тем, что Ты приуготовил мне, и не искушай меня тем, что приберёг Ты для меня»;

4. Более, чем троекратное омовение и неоднократное протирание головы;

5. Начинание с низа конечностей;

6. Обнажение интимных зон в процессе омовения. Этот пункт применяется в тех случаях, когда человек моется в одиночку или совместно с супругом, иначе эксгибиция – однозначно под запретом (*харам*);

7. Протирание шеи;

8. Охват омыванием больших зон, чем того требуется для мытья и протирания частей тела. К примеру, порицается мыть плечо при мытье предплечья или мыть икры, когда омываются ноги и т.д.;

9. Намеренное пренебрежение одним из элементов обряда омовения. Молитва не теряет своей силы из-за такого пренебрежения, но это сунна для того, кто перенебрёг каким-либо элементом омовения, восполнить его для будущей молитвы, в не зависимости упустил

этот человек что-то в омовении умышленно или по неосторожности. Любая молитва, совершаемая с этим вуду, не повторяется, будь то упущение преднамеренным или непреднамеренным, и даже несмотря на то, что время молитвы ещё не истекло. Элементы сунны, которые стоит восполнить, становятся оными в том случае, если они относятся к одной из следующих категорий: к полосканию рта, втягиванию воду в нос и протиранию ушей. Другие элементы сунны сюда не входят; перечислим их: мытьё рук, возвращение рук при протирании головы, обновление воды для ушей и высмаркивание воды из носа.

Обстоятельства, при которых омовение рекомендуется

45. При каких обстоятельствах рекомендуется совершать омовение (вуду)?

Омовение (*вуду*) рекомендуется при следующих десяти обстоятельствах:

1. При посещении праведника, к примеру, наставника, шейха, аскета, будь они живыми или отошедшими в мир иной. В особенности это необходимо при посещении Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует;

2. При посещении правителя или при нахождении в присутствии султана, ибо омовение суть оружие верующего и щит, берегущий его от власть предержащего;

3. При чтении Священного Корана;

4. При чтении хадисов;

5. При приобритении познаний в Шариате;

6. При богопоминании (*зикр*);

7. При отходе ко сну;

8. При вхождении на территорию рынка, ибо это то место, в котором отвлекается внимание от первостепенных для мусульманина вещей и человек подпадает под власть мирских забот, становясь заложником сего проклятого и лживого места;

9. Рекомендуется вообще постоянно пребывать в омытом состоянии (*хранить вуду*), поскольку омовение – форма святости;

10. При обновлении омовения после совершения молитвы – без разницы добровольной (*нафиль*) или обязательной (*фард*) – или исполнения ритуального обхода (*тауаф*) вокруг Каабы, если человек желает совершить следующую молитву либо следующий обход. Но при прикосновении к копиям Священного Корана – после совершения молитвы – не рекомендуется повторять омовение.

Предварительные условия для омовения (вуду)

46. Каковы категории, на которые делятся предварительные для омовения (вуду) условия?

Предварительные условия для совершения омовения (*вуду*) делятся на следующие три категории:

1. Предварительные условия, касающиеся доброкачественности. Омовение (*вуду*) не будет считаться полноценным в случае их несоблюдения;

2. Предварительные условия, касающиеся обязательности. Омовение (*вуду*) не считается обязательным в случае их несоблюдения;

3. Предварительные условия, касающиеся как доброкачественности, так и обязательности. Омовение (*вуду*) не будет считаться ни обязательным, ни полноценным в случае их несоблюдения.

47. Что относится к предварительным условиям, которые касаются доброкачественности омовения (вуду), и как много их существует?

Существует три предварительных условия по поводу доброкачественности омовения (*вуду*):

1. Ислам. Если омовение (*вуду*) берётся неверным, оно не является полноценным. Настоящее условие не есть что-то, частно относимое к омовению; напротив, оно охватывает все акты веры: ритуальное очищение, молитвк, очистительный налог (*закят*), пост и паломничество в Святую Землю (*хадж*);

2. Устранение препон для непосредственного соприкосновения воды и поверхности кожи, как например, смывание слоя воска или густых масел с частей тела человека. Слизистые выделения глаз, чернила на пальцах писателя и иные виды наличествующей на теле грязи также считаются препонами, кои необходимо устранить;

3. Отсутствие чего-либо, что исключает омовение (*вуду*). Если омовение исполняется в то время, как какая-нибудь из нечистот, положим, моча, выходит из тела, или если кто-нибудь касается своего пениса, а также при иных аналогичных ситуациях, то омовение не будет действительным;

48. Каковы условия, связанные с обязанностью совершения омовения (вуду) и как много их?

Таких условия выделяют четыре:

1. Наступление времени молитвы. Омовение (*вуду*) не является строго обязательным до наступления положенного молитвенного времени;

2. Половозрелость. Омовение (*вуду*) не обязательно для ребёнка;

3. Способность взять омовением (*вуду*). Омовение не обязательно для того, кто не в силах исполнить его (например, по причине болезни, отсутствия воды или в случае, если она может оказать негативное воздействие на человека);

4. Наличие чего-то, что нарушает состояние омовения (*вуду*). Омовение не обязательно для того, кто продолжает пребывать в состоянии ритуальной чистоты (*вуду*), и оно не было ничем нарушено.

49. Каковы условия, касающиеся как доброкачественности, так и обязательности совершения омовения (вуду) и как много их?

Таких условий выделяют четыре:

1. Здравомыслие. Омовение (*вуду*) не обязательно для того, кто впал в приступ умопомешательства либо испытывает пароксизмы;

2. Отсутствие менструальных кровотечений или послеродовых выделений. Это условие относится исключительно к женщинам. Омовение (вуду) не обязательно, а равно не будет признано добротно исполненным в случае с женщиной, когда у той случаются менструальные или постнатальные кровотечения;

3. Наличие достаточного количества чистой воды. Омовение (*вуду*) не обязательно, а равно не будет признано добротно исполненным в случае с тем, кто не имеет необходимого количества воды для его совершения. Не будет считаться омовением мытьё отдельных участков тела той водой, которой человек располагает;

4. Бодрствование и внимательность. Омовение (*вуду*) не обязательно для спящего или того, кто упустил его из виду, а равно оно не будет признано добротно исполненным при

отсутствии необходимого намерения. Омовение становится обязательным тогда, когда человек проснётся или же вспомнит о нём.

Вещи, которые нарушают омовение (навакид)

50. Что подразумевается под словом «накид»?

Под словом «*накид*» подразумевается нечто, что само по себе нарушает состояние омовения (*вуду*), положим, моча, либо то, что ведёт в нарушению (например, глубокий сон).

51. Каковы категории вещей, нарушающих омовение (вуду)?

Выделяют семнадцать вещей, которые нарушают омовение (*вуду*). Они в свою очередьраспадаются на три категории:

1). Категория ритуальных нечистот, коих насчитывается восемь видов:

1. Испускание кишечных газов;

2. Фекалии, кал;

3. Моча, урина;

4. Любрикации (*мази*)*;*

5. Постуринальные выделения (*вади*)*;*

6. Сперма (когда происходит непредвиденная эякуляция, о чем речь будет вестись в пятьдесят четвёртом вопросе);

7. Послеродовые кровотечения (*хади*)*;*

8. Кровотечение, сходные с менструальными (ложные регулы, лохии);

Первые шесть пунктов относятся и к мужчинам, и кженщинам, последние же два – специфически женские. Все указанные ритуальные нечистоты суть выделение уретры, за исключением ветров и фекалий, которые выходят через анальное отверстие.

2). Категория «*асбаб*», под которыми подразумеваются те вещи, которые, как считается, приводят к выделению ритуальных нечистот. Их семь:

9. Сон;

10. Опьянение;

11. Бессознательность;

12. Умопомрачение;

13. Прикосновение представителя противоположного пола;

14. Поцелуй;

15. Прикосновение к пенису.

3). Категория тех вещей, которые не подпадают ни в один из вышеуказанных пунктов, но нарушают омовение, их две:

16. Сомнение в своей вере;

17. Вероотступничество (*иртада*). До убережёт нас Аллах от этого!

52. Что подразумевается под «ритуальными нечистотами»?

Под термином «ритуальные нечистоты» понимаются те вещи, которые нормальным образом выходят из ануса и уретры, когда организм здоров, а все телесные функции работают нормально. Так, омовение (*вуду*) не нарушается, если случается, что:

а). Что-нибудь проникает в одно из этих отвертий (например, палка, подкожная игла или палец);

б). Кровь, гной, камешки или глисты выходят из тела, поскольку при обычных условиях они не выходят наружу из ануса или уретры, кроме как по болезни;

в). Что-нибудь выходит изо рта либо других отверстий в организме человека (за некоторыми исключениями, о чем пойдет речь в пятьдесят шестом разделе);

г). Кишечные газы, когда они выходят из уретры, или моча, вытекающая из ануса, ибо для них такие каналы не являются нормальными.

53. Что подразумевается под словами «мази», «вади», «хади» и псевдоменструальными кровотечениями?

Мази – прозрачная белесая жидкость, появляющаяся на половых органах в результате полового возбуждения (либидо) или сексуальных игрищ (петтинга), а также после размышлений на сексуальную тематику. Она также известна, как предэякуляционная жидкость у мужчин и вагинальная смазка-любрикант у женщин. При выделении этой жидкости мужчина должен вымыть весь свой пенис с намерением, поскольку это омовение считается актом поклонения, таким как вуду и гусль. Он должен намереваться вымыть свой пенис именно из-за выхода мази. Это обязательно (как намерение на мытье полового органа, так и само его промывание до корня). Т.о., после выхода мази необходимо не только выполнить *вуду*, но перед этим еще и промыть пенис с намерением. Т.к., мытье всего пениса до его корня в этом случае не подпадает под формальную логику (как например, мытье непосредственно загрязненных участков тела), то здесь вводится в обязательном порядке намерение (как в случае с другими ритуальными процедурами). Это называется *та'абуди* – поклонение, у которого нет формальной логической причины. Если же после выхода мази было выполнено только *вуду* (без промывания пениса), то совершенная в этом случае молитва будет действительна (т.к. такое мытье не является условием действительности молитвы), но выполненная с грехом.

Вади – густая белесая жидкость, которая появляется сразу же после мочеиспускания. Также известна, как постуринальные выделения. Если она появится, то правоустановление на её счёт аналогично правоустановлениям на счёт мочи, т.е. нечистота должна быть смыта. Никакого намерения не требуется.

Хади – белесая жидкость, которая вытекает у беременных женщин в момент родов. Рассматривается также, как и моча.

Псевдоменструальное кровотечение (хроническое кровотечение) – кровь, которая вытекает из влагалища по причине болезни или недомогания после окончания наибольшего периода меноцикла или наибольшего времени пост-натальных кровотечений (менструация и лохия будут рассмотрены подробнее в седьмой главе).

54. Когда эякуляция требует совершения только омовения (вуду), а не всего купания (гусль)? Приведите примеры обстоятельств, при которых это может произойти.

Купание (*гусль*) вменяется в обязанность в случае семявыделения (эякуляции), наступившего в результате оргазма. Однако, если такое выделение не сопровождается половым удовлетворением, обязательным будет лишь простое омовение (*вуду*). Оное может произойти при следующих обстоятельствах:

1). При почёсывании ранок и царапин, вызванных чесоткой;

2). После укуса скорпиона;

3). При погружении в горячую воду;

4). При трениях и толчках, вызванных верховой ездой на лошади.

Если человек в подобных ситуациях начинает получать сексуальное удовольствие, сопровождающееся истечением семени, ему незамедлительно следует прекратить действия, ведущие к эякуляции (например, езду на лошади или почёсывание ранок). Если он получает удовольствие, вопровождающееся истечением семени и нарочито продолжает совершать вышеозначенные действия, тогда он обязан совершить купание (*гусль*).

55. Что такое недержание (саляс) и каковы постановления на его счёт?

Саляс – ритуальная нечистота, которая непроизвольно, бесконтрольно выходит наружу из уретры или ануса всвязи с болезнью. В медицине также известна, как «недержание», и может случаться с мочой, калом, кишечными ветрами, спермой, любрикациями (мази), постуринальные выделения (уади) или псевдоменструальными кровотечениями. Правовое регулирование вопроса о недержании варьируется в зависимости от того, какие формы оно принимает:

Если человек страдает от недержания хронически (например, когда моча постоянно капает из его тела), то это не нарушает его вуду и ему не рекомендуется совершать его заново.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Однако появление других ритуальных загрязнений, над которыми он имеет контроль, все равно нарушает его вуду).

Если человек испытывает недержание большую часть времени или половину времени (например, если в промежуток времени от Зухра до восхода солнца он более трех раз обнаруживал на нижнем белье следы недержания), то это не нарушает его омовения (вуду) и очистка белья от следов недержания не обязательна, хотя ему всё же рекомендуется повторять омовение (вуду) для каждой последующей молитвы.

Если недержание продолжается менее половины времени (например, если в промежуток времени от Зухра до восхода солнца он только один раз обнаружил на нижнем белье следы недержания), то оно нарушает омовение (вуду), и его повтор является обязательным, если человек хочет совершить молитву (очистка белья от следов недержания в этом случае также не обязательна).

Необходимо отметить, что под словом «время» тут понимается период между полуднем и восходом Солнца следующего дня, период, в котором все обязательные молитвы должны быть осуществелены (с полудня до захода Солнца длится время для Зухра и Асра; от заката Солнца до рассвета длится время для Магриба и Иша; от рассвета до восхода Солнца длится время для Субха).

Постановления, о которых говорится выше, применяются лишь в том случае, когда страдающий от недержания человек не может точно определить время суток, в течении которого у него наблюдается недержание, и не может преодолеть свой недуг.

Если он может определить точный промежуток во времени суток, когда повторится его недуг, ему следует исполнить свои молитвы в тот период, в который – по его мнению – его не будет преследовать недержание (к примеру, если человек знает, что у него наступит временная ремиссия во время Зухра, а ко времени Асра недержание вернётся вновь, то ему надлежит совершить Аср вперёд положенного ей срока.

Если человек может лечить его, он должен это делать. Человек освобождён от обязанности совершения омовения (вуду) лишь на период своего лечения. Тем не менее, исключение может быть сделано, если недержание любриканта (мази) происходит из-за воздействия холодной погоды или из-за болезни. Тот, кто терпит подобные состояния, не обязан лечиться, даже если ему это будет под силу.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Однако, если недержание мази вызвано длительным холостячеством, тогда ему необходимо лечить это голоданием, вступлением в брак или медикаментозным лечением.)

56. Каковы постановления насчёт того, что выходит из перфораций?

Когда ритуальные нечистоты (положим, моча и фекалии) выходят из перфораций под кишечником и при этом анус и уретра заблокированы, омовение (вуду) нарушается. Если анус и уретра не заблокированы, выход ритуальных нечистот из этих отверстий не нарушает омовения (вуду). Что касается ситуации, при которой блокировано одно из них, то сказано учёными, что не происходит порчи омовения (вуду).

Ритуальная скверна, выходящая из пупочной впадины, не портит омовения (вуду), без разницы, блокированы ли анус и уретра или нет.

57. Портится ли омовение (вуду) в результате вытекания спермы из влагалища женщины после того, как та искупалась (гусль)?

Если мужское семя проникает внутрь женщины через половое сношение, а затем вытекает из её вагины после того, как она искупалась (гусль), то ей вменяется в обязанность совершение омовения (вуду). Если семя проникло внутрь женского влагалища каким-то иным путём, отличным от полового сношения (к примеру, сперма была введена в неё в силу сложившейся необходимости или каким-то иным образом), то такое вытекание не считается нарушающим ритуальную чистоту.

58. Что такое «сабаб»?

Сабаб – это то, что ведёт к выходу ритуальной скверны (хадас), например, сон, ведущий к испусканию кишечных газов, или прикосновения и поцелуи, ведущие к появлению любрикации (мази) и т.д.

59. Каково правовое регулирование сна?

Существует четыре категории сна:

• Глубокий и долгий. Нарушает омовение (вуду);

• Глубокий и короткий. Также нарушает омовение (вуду);

• Легкий и длинный. Омовения (вуду) не нарушает, однако его обновление рекомендуется после пробуждения;

• Лёгкий и короткий. Не только не нарушает омовения (вуду), но оно не является даже рекомендуемым по пробуждении.

Словосочетанием «глубокий сон» определяется такая разновидность сна, в течении которого человек не понимает голосов вокруг него либо не замечает, когда что-нибудь выпадает из его руки.

Словосочетанием «лёгкий сон» определяется такая разновидность сна, при котором человек просыпается, как только его позовут по имени, а также когда человек замечает нечто выпавшее из его руки.

60. Каково постановление насчёт опьянения, потери сознания и безумия?

Опьянение портит омовение (вуду), даже если оно наступило, будучи результатом допустимых действий (например, при потреблении по неосведомлённости молока, которое успело приобрести алкогольный градус). Здесь «опьянитель» – нечто, что затуманивает рассудок и придаёт ощущение лёгкой эйфории. При том степень опьянения не обязательно должна доходить до задурманивания сенсорики и потери координации движений.

Потеря сознания также портит омовение (вуду) вне зависимости от того, находится ли человек в бессознательном состоянии продолжительное время или впадает в него на миг-другой.

Приступ безумия нарушает омовение (вуду). И не суть важно, наступило ли оно по причине эпилептического припадка, психического заболевания или одержимости демонами (джинни).

61. Что такое «прикосновение» (лямс) и когда оно портит омовение (вуду)?

Лямс – это прямое касание тела рукою. Если взрослый человек физически прикоснётся к представителю противоположного пола, к которому можно испытывать естественное вожделение (т.е. не к брату или сестре либо дядьям и тёткам и тому подобным родственникам, а равно не к младенцам мужского или женского пола), его омовение (вуду) будет испорчено или же вне зависимости от его намерений будет подпадать под одну из нижеследующих категорий:

- Если он / она намереваются получить чувственное удовольствие и получает его, то их омовение (вуду) будет испорчено;
- Если он / она намереваются получить чувственное удовольствие, но не испытывает его, их омовение (вуду) будет испорчено;
- Если он / она получают непреднамеренное чувственное наслаждение, их омовение (вуду) будет испорчено;
- Если он / она не намереваются получать чувственное удовольствие и не получают оного при прикосновении, их омовение (вуду), не будет испорчено.

Омовение (вуду) также не нарушается прикосновением к кому-либо, к кому противоестественно питать либидо, положим, к маленькому мальчику или маленькой девочке или к близкому члену семьи (за вычетом мужа и жены). То же самое происходит при прикосновении к животному или представителю того же пола, что и касающийся.

Омовение (вуду) также нарушается прикосновением к ногтям и волосам либо прикосновением к тонкой намоченной материи, сквозь которую может быть нащупана поверхность кожи. Что касается прикосновения к плотной материи, скрывающей тело, то такое касание омовения (вуду) не нарушает. Однако, в случае захвата части тела, омовение (вуду) портится вне зависимости от того, происходит это через барьер тонкой или плотной материи.

Это постановление применяется одинаково и к тому, кого коснулись и к тому, кто коснулся, если имели место те же самые предварительные условия (то есть, если произошло прикосновение взрослого человека противоположного пола и т.д.).

62. Каково постановление насчёт поцелуя?

Насчёт поцелуя не в уста постановление аналогично тому, что и при касании (упомянутом в разделе 61).

Поцелуй в уста всегда нарушает омовение (вуду), даже если это вызвано или сделано непреднамеренно. Омовение (вуду) и того, кто поцеловал, и того, кого поцеловали, нарушается. Исключение составляет тот случай, когда поцелуй свидетельствует о простом прощании или совершён из милосердия (например, когда жена очень больна), в таком случае он не нарушает омовения (вуду), если не испытано удовольствие.

63. Нарушается ли омовение при взгляде и мыслях, сопровождаемых эрекцией?

Омовение (вуду) не нарушается, при взгляде на определённые части тела (способные вызвать возбуждение) или мыслях о половом сношении, даже если подобный взгляд или мысли вызывают эрекцию.

64. Каково постановление насчёт касания полового органа?

Касание полового органа непосредственно, без барьера нарушает омовение, независимо от того, произошло ли касание вершины, основания или середины полового органа, даже если это действие совершено случайно. Не имеет значение, было ли испытано удовольствие тем контактом или нет. Под касанием здесь имеется в виду касание ладонью или боковой стороной ладони или внутренней либо боковой стороной пальцев, но не тыльной стороной руки. Если человек имеет шестой палец, то постановление насчёт него то же самое, что и относительно к другим, если дополнительный палец обладает чувствительностью. Если же тот палец мертв, тогда касание им не нарушает омовения.

Это постановление относится к взрослым мужчинам. Что касается ребенка, касающегося своего полового органа, это не нарушает омовения.

Если половой орган затронут через барьер, который является очень тонким, то омовение нарушено. Однако, если барьер более плотный, касающийся через него не нарушает омовения.

Что касается касания заднего прохода и даже ввода пальцев в него, это не нарушает омовение, даже если тот контакт вызывает удовольствие. То же самое относится к женщине, которая касается своего полового органа, даже если она вводит палец или два между половыми губами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как существует различие во мнениях относительно того, нарушает ли омовение женщина, вводящая пальцы в свой половой орган, более безопасно взять позицию, согласно которой это действие нарушает омовение.

65. Каковы постановления относительно отступничества и сомнения?

Отступничество: есть разногласие в том, каково постановление при отступничестве. Отступничество - оставление Ислама. Существуют две преобладающих позиции о том, что является обязательным для человека, который оставляет Ислам и затем возвращается к нему. Одна о том, что для такого человека обязательным становится купание (гусль), а другая - что для него обязательным является лишь омовение (вуду'). Более надежна позиция, согласно которой в таком случае обязательно только омовение (вуду').

Сомнение: Сомнение нарушает омовение, потому что человек выполняет свои обязательства только с уверенностью. Есть три различных пути, вследствие которых может произойти сомнение:

1) Человек помнит, что он выполнил омовение, но неуверен относительно того, нарушил ли он его с тех пор.

2) Человек помнит, что он нарушил омовение, но неуверен относительно того, выполнил ли он его с тех пор (после нарушения).

3) Человек помнит, что он выполнил омовение и помнит, что нарушил его, но неуверен относительно того, какое из этих действий произошло раньше.

Все они делают омовение обязательным.

Если эти три типа сомнения произошли в течение молитвы, в этом случае учитываются следующие детали:

1) Если человек приступил к молитве, полагая, что находится в состоянии омовения, и затем засомневался, нарушил ли он его или нет, то ему обязательно продолжить молитву. Если сомнение ушло после того, как он закончил молитву и становится ясно, что он был

чист тогда, он не повторяет молитву. Если сомнение сохраняется, тогда он должен возобновить омовение и повторить молитву.

2) Если человек приступил к молитве, полагая, что находится в состоянии омовения, и затем он вспомнил, что нарушил омовение, и сомневается, возобновил ли его после нарушения или нет, то он должен немедленно прекратить молитву и возобновить омовение.

3) Если человек приступил к молитве, полагая, что находится в состоянии омовения, а затем, вспомнив, что выполнил омовение, а также, что нарушил его, он сомневается, какое из этих действий произошло раньше, то он должен прекратить молитву и возобновить омовение. Это постановление таково же, как и для случая (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти постановления относительно сомнений не применяются к человеку, который испытывает подобные сомнения каждый день, даже если такое сомнение имеет место лишь один раз в день.

Действия, совершению которых препятствует малая ритуальная нечистота (хадас).

66. Каковы действия, совершению которых препятствует малая ритуальная нечистота?

Есть пять видов действий, совершению которых препятствует вышеуказанное состояние:

1) Выполнять молитву (омовение является обязательным условием совершения всех молитв, как обязательных (фард), так и молитв, являющихся сунной).

2) Совершать обход (таваф) Священной Каабы.

3) Касаться Корана, или даже лишь части его (даже отдельного его Стиха). Запрещается касаться его и через покрытие или палкой.

4) Выписывать Коран, даже отдельный его стих (аят).

5) Нести Коран, даже если это действие совершается посредством ремня, подушки, стула или части ткани.

Что касается преподавателей и студентов, обучающих и учащихся Корану, им разрешается касаться этой Священной Книги и выписывать Стихи её на доске (лауха) в состоянии малой ритуальной нечистоты, даже если среди вышеуказанных лиц есть женщины переживающие период менструальных кровотечений. Однако если они находятся в состоянии большой ритуальной нечистоты (джанаба), то они не вправе касаться Священного Корана, пока не совершат купание (гусль) или таяммум (очищение землёй) (см. главу 4 о постановлениях насчёт случаев допустимости совершения таяммума, с целью очищения от большой ритуальной нечистоты). Тот, кто запоминает или рассматривает копии Священного Корана, включен в категорию студентов (за исключением того, если он декламирует его с намерением принятия ислама).

Так же, разрешено тому, кто находится в состоянии малой ритуальной нечистоты, и даже большой ритуальной нечистоты (джанаба) или женщине, переживающей период менструальных кровотечений, нести амулет, который содержит Священный Коран внутри, если амулет полностью покрывает Священный Коран и грязь не может достигнуть его.

ПРИМЕЧАНИЕ: есть различия во мнениях о том, разрешено ли нести весь Священный Коран в амулете. Более безопасно взять позицию, согласно которой это не разрешено.

Постановление для амулетов также включает такие вещи, как монеты, которые содержат Священный Коран, написанный на них и другие подобные вещи.

Также разрешается находящемуся в состоянии большой ритуальной нечистоты нести Священный Коран в своём багаже, во время поездки, если он намеревается нести свой багаж и не несёт его только для переноса Священного Корана. (Другими словами он собирался нести багаж так или иначе и заодно положил туда Священный Коран).

Что касается переноса, касания и чтения тафсира, не запрещается переносить, касаться и читать его тому, кто находится в состоянии малой ритуальной нечистоты или даже большой ритуальной нечистоты, потому что он не считается копией Священного Корана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если меньше чем половина текста в книге – Священный Коран, то допустимо нести ту книгу без омовения .

Постановления насчёт опущенных элементов в омовении.

67. Каково постановление насчёт того, кто пропускает один из обязательных элементов или элементов Сунны омовения (вуду')?

Обязательные Элементы: Если кто-то пропускает один из обязательных элементов омовения вследствие забвения и затем вспоминает это после того, как прошло незначительное время, то он выполняет элемент, который он пропустил и обязательные элементы, которые следуют после него, поскольку является Сунной выполнять обязательные элементы в их правильном порядке. Однако если прошло долгое время, тогда он совершает только пропущенный элемент. Если он пропустил обязательный элемент преднамеренно, то, если прошло только незначительное время, он делает то же самое как тот, кто пропустил элемент вследствие забвения (то есть он совершает элемент, который он пропустил и те обязательные элементы, которые следуют после него). Если прошло долгое время, он должен выполнить всё омовение заново. Если он совершил обязательную молитву перед исправлением своего омовения, то тогда его молитва является недействительной, и он должен вновь совершить её (после исправления омовения).

Элементы Сунны: Если кто-то опускает один из элементов Сунны омовения вследствие забвения, то он должен совершить этот пропущенный элемент при выполнении омовения для будущих молитв. Любая молитва, которую он выполнил перед исправлением его омовения, является действительной и нельзя совершать молитву заново. Если он пропустил элемент преднамеренно, то тогда ему рекомендуется повторить любую молитву, которую он выполнил перед исправлением его омовения. В упущении элемента Сунны не делается никакого различия, прошло ли долгое или просто незначительное время. Что имеется в виду под 'временем', полностью объясняется в разделе 29.

Удостоверение в чистоте полового органа (*истибра'*)

68. Что значит *истибра', истинджа'* и *истиджмар*?

Тому, кто идет в уборную обязательно полностью очищаться и удалять всю грязь из заднего прохода и уретры. Это известно как *истибра*'. Есть два типа *истибры'*:

Сделанное посредством воды, которое известно как *истинджа'*.

Сделанное посредством камней (или туалетной бумаги), которое известно как *истиджмар*.

69. Каковы случаи, в которых недостаточно использовать камни, и должна использоваться вода?

Есть шесть случаев, в которых должна использоваться вода. Она должна использоваться, чтобы удалить следы:

Спермы

Менструального кровотечения

Послеродового кровотечения (лохиа)

Мочи женщины

Фекалий или мочи, если какое-либо из этих веществ распространилось в большой области (т.е. в случае мочи, если она распространилась за пределы головки полового члена и фекалий, если они распространились за пределы внутренней части ягодиц).

Мази

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода также должна использоваться для очищения от мужской спермы, появляющейся из полового органа женщины.

70. Каковы требования к вещам, которые могут использоваться для совершения *истиджмара*?

Существует пять требований к тому, что может использоваться, чтобы удалить нечистоты (помимо воды):

1. Это должно быть сухим, как камни, древесина, бумага, хлопок и т.п.. Использование чего-либо влажного, как грязь не разрешается.

2. Это должно быть чистым. Не разрешается удалять нечистоты чем-либо нечистым, типа экскрементов лошади или костей животных, забой которых не имел места (дозволенным (*халяль)* способом).

3. Это должно удалять нечистоты. Не разрешается использовать что-либо, что является гладким, типа стекла или мрамора (или пластмассы), поскольку это не удаляет нечистоты.

4. Это не должно быть вредным или опасно используемым. Поэтому не допустимо использовать что-либо, типа ножа или острого камня.

5. Это не должно быть чем-либо, что должно уважаться или чтиться. Поэтому не допустимо использовать пищу (типа хлеба); что-либо, что имеет надпись (даже не на арабском); золото, серебро и драгоценные камни; чью-либо собственность (даже оштукатуренную стену); удалять нечистоты всеми теми предметами, имеющими свойственную им ценность или которые могут быть непосредственно полезными.

71. Что рекомендуется делать, придя в уборную?

В уборной рекомендуется:

Приготовить то, что будет использовано для удаления нечистот, будь то вода, бумага, камни или что-нибудь еще.

Удалять нечистоты нечётным числом камней (или бумаги). Максимальное их число может достигнуть семи. Использовать больше не рекомендуется.

Очищать уретру прежде заднего прохода, когда используется вода.

Объединять использование камней (или туалетной бумаги) и воды. Камни используются, чтобы удалить большую часть нечистот, затем следы и запах их удаляются водой.

Использовать воду, если посещающий уборную хочет ограничиться только одним из двух методов удаления нечистот. Вода лучше при удалении нечистот, чем камни и другие вещи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Список рекомендованных действий, для посещающего уборную ни в коем случае не ограничивается вышеуказанным. Есть много других рекомендуемых действий. Перечислим следующие:
Посещение уборной в сидячем положении.

Помещение веса на левой ноге и подъеме пятки правой ноги (поскольку это облегчает выход фекалий).
Использование левой руки для выполнения истинджы' и смачивание её сначала.
Не быть полностью голым.
Не говорить, за исключением случаев крайней необходимости. В уборную входить с левой ноги и выходить с правой.
Не ходить в уборную в общественном месте (например, на улице).
Читать дуа, которые читал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, входя и покидая уборную. (Прежде, чем войти читается: «Бисмиллях, Аллахумма инни а'узу бика мина-ль-хубуси ва-ль-хаба'ис» , что переводится как «Во имя Аллаха, о Аллах, я ищу у тебя убежища от нечести (т.е. шайтанов) и нечистот").
После оставления (уборной) нужно сказать: "Аллаахумма гуфраанакя, Альхамдулилляяхи-ллязии саввaганихи таййибан ва акхрайаху 'анни кхабисан. Альхамдулилляяхи-ллязи азхаба 'анни-лязаа ва 'аафаани", что переводится: "О Аллах, прости меня. Вся хвала принадлежит Аллаху, Который ввел в него (то есть пищу в мое тело) то, что является полезным и чистым, и заставил выйти то, что нечисто. Вся хвала принадлежит Аллаху, Который удалил из меня нечистоты (или вред) и дал мне хорошее самочувствие ".

Полное омовение/купание (гусль)

72. Что является гуслем?

Гусль – это полное покрытие поверхности тела водой и его протирание.

73. Каковы обязательные элементы гусля?

Гусль имеет пять обязательных элементов:

1. Намерение

2. Непрерывность

3. Протирание

4. Проникновение воды к корням волос

5. Покрытие всего тела водой

74. На что нужно иметь намерение *(нийят)*, выполняя гусль?

Человек, выполняющий гусль должен сделать намерение на одну из трех вещей:

1) Выполнение обязательства гусля

2) Удаление большой ритуальной нечистоты

3) Для разрешения того, чему препятствует состояние большой ритуальной нечистоты.

75. Каковы постановления, касающиеся непрерывности в гусле?

Непрерывность в купании *(гусль)* обязательна, так же, как и в омовении *(вуду')*. Постановления в разделе 28 (относительно того, кто забывает о непрерывности в омовении *(вуду')*, того, кто неспособен выполнять её и того, кто преднамеренно вводит задержки) подобным образом применяются и к купанию *(гусль)*:

1) Если кто-то вводит задержки вследствие забвения, то он должен основываться на том, что он сделал, прошло ли долгое время, или же короткое время. Однако он должен возобновить своё намерение.

2) Если кто-то вводит задержки вследствие неспособности, не будучи сам причиной той неспособности, то постановление (в этом случае) то же самое, что и касающееся того, кто

забывает, в котором человек основывается на том, что он уже сделал. В этом случае, однако, намерение возобновляться не должно.

3) Если кто-то вводит задержки вследствие неспособности, будучи непосредственно причиной той неспособности, то он должен основываться на том, что уже сделал, если прошло лишь короткое время. Если прошло долгое время, тогда он должен повторить всё купание с новым намерением.

4) Если кто-то преднамеренно вводит задержки, то постановление (*в этом случае*) то же самое, что и касающееся предыдущего случая (номер 3). Если прошло короткое время, основываются на том, что сделано. Если прошло долгое время, повторяют купание. Это постановление для того, кто преднамеренно вводит задержки в купании, не аннулируя своего намерения.

5) Если же кто-то преднамеренно вводит задержки и оставляет своё намерение, то он должен возобновить своё намерение и полностью начать новоё купание, прошло ли долгое либо лишь короткое время.

76. Каково постановление насчёт протирания; обязательно ли, чтобы выполняющий купание совершал протирание в то же самое время как поливал воду? Каково постановление насчёт того, кто неспособен выполнять протирание?

Протирание – проведение какой-либо конечностью по внешней стороне тела, независимо от того, является ли та конечность рукой или ногой, так достаточно одну ногу протереть другой. Также разрешают протирать тыльной стороной руки, предплечьем, плечом или даже тканью, даже если выполняющий купание способен протереть ладонью своей руки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кто-то использует ткань или веревку, чтобы протереть своё тело, он держит её за 2 конца и протирает себя серединой.

Протирание не обязательно должно сопровождать обливание водой. При условии, что тело не высохло, можно выполнить протирание после того, как закончено литьё воды на тело. Что касается протирания тела после того, как оно высохло, это не выполняет обязательство протирания. Если кто-либо погружает себя в воду (например, входя в ванну) и затем выходит из неё и протирает своё тело, это выполняет обязательство протирания, если его тело все ещё мокрое.

Если кто-то неспособен протереть своё тело, тогда для него это *(т.е. протирание)* не считается обязанностью, и он не должен звать кого-то еще, чтобы тот выполнил это (*протирание*) для него или использовать ткань. Для того человека достаточно покрыть всё своё тело водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Звать протереть тело во время купания можно лишь тех людей, кому разрешено видеть половые органы зовущего, таких как жена, муж или рабыня в случае мужчины.

77. Проникновение воды к корням волос.

Проникновение воды к корням волос обязательно, даже если они густые, независимо от того, находятся ли те волосы на голове или на других частях тела. Вода должна достигнуть кожи под волосами. Этого можно достигнуть, собирая волосы в руках и прочёсывая *(такхлиль)* их пока вода поливается на них. Не обязательно помещать пальцы под волосы и протирать ими кожу. Т.е., необходимо проводить пальцами между волосами *(такхлиль)*, как гребнем, по всей длине до самого конца, чтобы вода дошла до корней волос, и чтобы ни один волос при этом не остался сухим, даже если их много.

Также не обязательно расплетать заплетённые волосы, если они сильно не заплетены или не заплетены большим количеством нитей, которые препятствуют воде достигать кожи или внутренней части волос. Если же это имеет место, тогда косы должны быть

расплетены, независимо от того, носит ли их женщина или мужчина. Это - популярная позиция*

[*Аль-Баннани и другие считали допустимым для невесты, которой сделали укладку волос, то, что она не должна мыть свою голову при купании, так как это влечет за собой уничтожение собственности. Ей достаточно протереть по ним. Ас-Сауи сказал: "Женщины с большим количеством нитей в волосах могут использовать постановление Ханафитского Мазхаба, при выполнении купания, потому что согласно их взгляду *(т.е. ханафитов),* в случае женщин, обязательным лишь является то, чтобы вода достигла корней волос, а не для того, чтобы она покрывала все волосы или доходила до внутренней части отдельных прядей.]

Также обязательно удостовериться в том, что вода попадает в области между пальцами рук и ног, в морщины и другие труднодоступные места тела. Нет необходимости снимать или перемещать кольцо, которое разрешено носить, даже если оно туго сидит на пальце. Если кольцо относится к тем, которые запрещено носить (например, золотое кольцо в случае мужчины), то постановление зависит от того, насколько туго сидит кольцо. Если оно туго сидит на пальце, тогда его следует снять; если же свободно, тогда достаточно переместить его.

78. Покрытие всей поверхности тела водой.

Обязательно покрыть все тело водой, либо погружаясь в нее, либо поливая её по телу. Тот, кто выполняет купание (*гусль)* обязан удостовериться, что вода достигает всех труднодоступных частей тела, таких как морщины, пуп, внутренняя поверхность бёдер, подмышки и т.д. Он должен попытаться протереть все эти области, но если он не способен сделать это, ему достаточно полить их водой.

79. Каково постановление насчёт человека, который испытывает сомнение относительно того, была ли часть его тела вымыта или нет?

Тот, кто испытывает этот вид сомнения часто (т.е. один раз в день или больше) ничего не делает. Однако, если кто-либо не из тех людей, кто часто испытывает этот вид сомнения, и он неуверен, достигла ли вода части его тела, тогда он должен вымыть это место (*то, относительно которого он сомневается)* полив водой и протерев его.

Элементы Сунны в гусле.

80. Сколько элементов *Сунны* в гусле и каковы они?

Купание имеет пять элементов Сунны:

1) Мытье рук перед помещением их в сосуд, при наличии малого количества воды, которую возможно вылить из сосуда, а также, если вода не течет. При наличии большого количества воды, или если ее невозможно вылить из сосуда (например, в случае ванны, которая прикреплена к основанию), или если вода течет, тогда можно поместить руки в сосуд.

2) Полоскание рта.

3) Вбирание воды в нос.

4) Выдувание воды из носа.

5) Протирание ушных отверстий. Выполняющий купание не должен протирать слишком глубоко или давить слишком сильно при протирании, потому что это может навредить слуху. Что касается внешней и внутренней поверхности ушей, мыть их обязательно, так как они являются поверхностью тела, которое обязательно должно быть вымыто при купании.

Рекомендуемые элементы гусля.

81. Каковы рекомендуемые элементы гусля?

Элементы, рекомендуемые при омовении *(вуду'),* также рекомендуются и при купании *(гусль)*. Однако имеются и четыре дополнительных элемента, рекомендуемых при купании:

1) Первоначальное удаление нечистот (например, спермы) с тела, с гениталий или с какого-либо другого места. Это делается после мытья рук.

[Примечание: Не нужно, или даже не рекомендуется мыть руки снова (как часть элемента омовения *(вуду'),* рекомендуемого при купании *(гусль)*) после мытья гениталий].

2) Мытье гениталий (и задней стороны) после удаления нечистот.

3) Ввод пальцев под волосы и протирание кожи под волосами, во время их мытья.

4) Мытье головы три раза, каждый раз вымыв её всю.

82. Каков рекомендованный способ выполнения купания *(гусль)*?

Рекомендованный способ выполнения купания *(гусль)* - способ, каким выполнял его Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Такое купание содержит все обязательные элементы, все элементы Сунны и все рекомендуемые элементы, и является, таким образом, наилучшим способом выполнения купания: Выполняющий купание начинает, вымыв свои руки три раза, как в омовении *(вуду')*, намереваясь этим выполнить *Сунну*. Затем с тела отмываются любые нечистоты, и совершается намерение к выполнению обязательных элементов купания (*гусль)*.

После совершения намерения, начинают с мытья своих гениталий, внутренней поверхности бедер, что рядом с гениталиями, заднего прохода и между ягодицами. Затем ополаскивают рот, вбирают воду в нос и высмаркивают её наружу. Затем моют лицо и выполняют омовение (*вуду')*, вымыв каждый член тела лишь один раз.

Потом поливают воду на голову и, используя свои руки, удостоверяются, что вода проникает к корням волос и покрывает всю голову. Это делают три раза. Затем моют шею, лопатки и плечи до локтей.

Потом моют правую сторону тела сверху вниз до лодыжек, сначала переднюю часть, и затем таким же образом моют левую сторону. Обязательно удостовериться, что протирается каждый дюйм тела, если выполняющий купание в состоянии сделать это. Если он не уверен относительно того, вымыта ли какая-либо часть его тела, или нет, и если он не относится к той категории людей, которые испытывают подобные сомнения регулярно, то он должен вымыть эту часть тела сразу же, как только он вспомнит об этом. В другом случае (если выполняющий купание относится к той категории людей, которые испытывают такие сомнения регулярно) можно игнорировать подобные сомнения и не мыть то место, относительно которого эти сомнения появляются.

83. Купание, выполненное рекомендуемым способом, заменяет также и омовение (*вуду'*)?

Купание *(гусль)*, выполненное таким же образом, о котором упомянуто в разделе 82 или иным способом (при условии, что все области тела вымыты) заменяет и омовение *(вуду')*, даже если выполняющий купание *(гусль)* не исполняется намерением устранить состояние малой ритуально нечистоты. Намерения устранить состояние большой ритуальной нечистоты достаточно, так как устранение состояние большой ритуальной нечистоты влечёт за собой и устранение малой ритуальной нечистоты.

84. Заменяет ли купание *(гусль)* омовение *(вуду')*, когда выполняющий купание осознает, что он не находится в состоянии большой ритуальной нечистоты *(джанаба)*?

Когда выполняющий купание *(гусль)* исполняется намерением устранить состояние большой ритуальной нечистоты *(джанаба)*, полагая, что он находится в данном состоянии, и затем ему становится ясно, что он не находится в вышеупомянутом состоянии *(джанаба)*, купание (*гусль)* все еще заменяет омовение *(вуду')*, и ему дозволено выполнить молитву *(после купания)*. Точно так же, если он опускается в ванну, намереваясь таким образом устранить состояние большой ритуальной нечистоты, не вспоминая о состоянии малой ритуальной нечистоты, этого также достаточно.

85. Каково постановление насчёт того, кто теряет омовение (*вуду'*) во время выполнения купания *(гусль)*?

Если выполняющий купание *(гусль)* ещё на завершил его, и в это время случается что-либо, нарушающее омовение *(вуду')* (например, выход газов или прикосновение к половому органу), уже после того, как вымыты омываемые в омовении *(вуду')* части тела или после того, как вымыты некоторые (*омываемые в омовении)* части тела, тогда омовение *(вуду')* повторяют заново, вымыв каждый член тела *(омываемый в омовении)* лишь один раз. Если то, что нарушает омовение (*вуду')* случается в тот момент, когда купание (*гусль)* уже завершено, тогда омовение повторяют *(вуду'),* но на сей раз, преисполняясь новым намерением и моют каждый член, омываемый в омовении три раза (другими словами выполняют обычное омовение *(вуду')*, поскольку оно больше не часть купания *(гусль)*).

86. Каково постановление насчет того, кто выполняет омовение (*вуду'*), исполнившись намерения устранить состояние малой ритуальной нечистоты, а затем выполняет купание *(гусль),* с намерением устранить состояние большой ритуальной нечистоты?

Если кто-либо выполняет омовение *(вуду'),* исполнившись намерения устранить состояние малой ритуальной нечистоты, но затем ему становится ясно, что он в состоянии большой ритуальной нечистоты, он может выполнить купание *(гусль)* с намерением устранить состояние большой ритуальной нечистоты. Во время купания он повторно не моет части тела, омытые при омовении *(вуду')*, даже если забыл, что он был в состоянии большой ритуальной нечистоты *(джанаба)*, в то время как он выполнял омовение *(вуду')*.

Если тот, кто совершает омовение (вуду'), вспомнит, что находится в состоянии джанаба, то он совершает свое вуду' с новым намерением (устранение состояния большой ритуальной нечистоты), он делает это, как только вспоминает. Если он вспоминает, но не меняет намерение (на совершение гусля) и позволяет пройти большому количеству времени, после того как завершит свое омовение, то это омовение недействительно, и он должен выполнить полный гусль (с протиранием всех частей тела). Если он вспоминает, что находится в состоянии джанаба, через длительное время, то он все еще может опираться на свое вуду (для совершения затем гусля) при условии, что он будет намереваться и выполнять гусль, как только вспомнит. [Другими словами, важно, чтобы не было задержки между временем, когда человек вспоминает о джанабе, и совершением гусля].

87. Допустимо ли объединение намерений на обязательное купание и купание, выполнить которое рекомендуется? Допустимо ли преисполниться намерением о том, что обязательное купание заодно заменит и рекомендуемое?

Если кто-либо, находившийся в состоянии большой ритуальной нечистоты *(джанаба),* выполняет купание, исполнившись намерения и на устранение состояния большой ритуальной нечистоты *(джанаба)* и на выполнение рекомендуемого купания, это допустимо, и выполняющий купание получает награду, как за обязательное, так и за рекомендуемое купание. Например, в случае с кем-то, кто намеревается, наряду с устранением состояния большой ритуальной нечистоты *(джанаба)*, выполнить и купание, по случаю Джумы *(Джуму'а гусль)* (что является Сунной), или в случае того, кто

намеревается наряду с устранением состояния большой ритуальной нечистоты *(джанаба)*, выполнять и купание по случаю праздника ‘Ид (которое является рекомендуемым).

Намерение на выполнение купания для устранения состояния большой ритуальной нечистоты, которое заодно заменит и рекомендуемое купание также допустимо и выполняет обе цели. Однако, намерение для выполнения рекомендуемого купания, которое заменит заодно и обязательное - не действительно, и не выполняет ни одной цели – кто-либо, преисполнившийся подобного намерения, остается в состоянии большой ритуальной нечистоты (*джанаба)*, не выполнив и условий рекомендуемого купания.

88. Действительно ли вуду того, кто находится в состоянии большой ритуальной нечистоты? Что нарушает его?

Тому, кто находится в состоянии большой ритуальной нечистоты и хочет пойти спать, независимо от того, днем или ночью, рекомендуется выполнить полноценное *вуду',* какое выполняется для молитвы, так же, как это рекомендуется любому намеревающемуся пойти спать. Вуду, совершаемое тем, кто находится в состоянии джанабы, аннулируется только при фактическом физическом сношении, в отличие от вуду, совершаемого кем-либо другим, намеревающимся спать. Их вуду нарушается всеми теми вещами, перечисленными в разделе 51. Если тот, кто собирается идти спать, находится в состоянии большой ритуальной нечистоты и не может найти воду, то ему не рекомендуется совершать таяммум.

89. Каково постановления насчет исключения каких-либо элементов из купания?

Постановление насчет исключения каких-либо элементов из купания подобно постановлению об исключении каких-либо элементов из омовения (см. раздел 67), за исключением одного случая: если выполняющий купание пропускает мытье труднодоступной части своего тела и затем вскоре после этого вспоминает об этом, он должен ограничиться лишь мытьем той части тела, которая была пропущена, и *(заново)* не моет те области, которые следуют за ним в предпочтительном способе выполнения гусля (описанном выше).

То, в результате чего выполнить купание (*гусль*) обязательно.

90. Что делает купание обязательным?

Есть четыре вещи, делающие купание обязательным:

1. Выход семени из полового органа.

2. Введение головки полового члена в женский половой орган (или задний проход).

3. Менструальное кровотечение.

4. Лохиа (послеродовое кровотечение).

ПРИМЕЧАНИЕ: сюда согласно сильному мнению также относится и 5 пункт: принятие человеком ислама. При этом ему необходимо постирать свою одежду и выполнить гусль. Все это является обязательным (фард/ваджиб) для него уже после произнесения шахады согласно сильному (машхур) мнению. И это относится только к совершеннолетним (дети не обязаны делать все это согласно сильному мнению).

91. Всегда ли выход семени из полового органа делает гусль обязательным?

Выход семени из полового органа мужчины, или выделение жидкости из влагалища женщины может произойти, в то время как человек спит или бодрствует. Если это происходит во время сна, то гусль всегда становится обязательным, независимо от того, было ли испытано удовольствие или нет, а также независимо от того, знает ли об этом тот,

с кем это произошло или нет. Тот, кто, проснувшись, находит следы семени, но не может вспомнить об его выделении, тем не менее, должен совершить гусль.

Если выделение происходит, в то время как человек бодрствует, то купание (гусль) обязательно лишь в том случае, если испытано удовольствие, полученное в результате взгляда или касания (или же размышления). Если семя выделяется после того, как удовольствие прошло, то гусль становится обязательным, независимо от того был ли ранее выполнен гусль перед выходом семени или нет. Это относительно того случая, когда выход семени происходит без полового акта.

Если удовольствие появляется в результате полового контакта (вследствие введения головки полового члена в женский половой орган), но выделений не происходит, тем не менее, выполнить гусль обязательно. Если выделение семени произошло (вследствие испытанного удовольствия при половом контакте) уже, после того как, был выполнен гусль *(т.е. который был совершен после полового контакта)*, нет необходимости совершать гусль заново, в этом случае обязательным становится лишь омовение (*вуду*). Различие между этим случаем и предыдущим случаем (то есть выделение, произошедшее в результате взгляда и т.п.) в том, что купание (гусль) было выполнено для устранения состояния большой ритуальной нечистоты. В первом случае купание не являлось обязательным до тех пор, пока не имело место фактическое выделение семени. То же самое постановление применяется и к женщинам. Если выделение жидкости из влагалища происходит после того, как было выполнено купание для устранения состояния большой ритуальной нечистоты, вызванного половым контактом, то в этом случае должно быть выполнено лишь омовение (*вуду*).

Если выделение семени происходит без ощущения обычного удовольствия, тогда обязательным является лишь выполнение омовения (*вуду*). Например, если выделение семени происходит, когда кто-либо болеет чесоткой или опускается в горячую ванну. Больше деталей относительно этого можно найти в разделе 54. То же самое постановление также применяется, если выход семени происходит без испытания какого-либо удовольствия вообще, типа того, когда выделение происходит вследствие болезни.

92. Каково постановление насчет того, кто неуверен в том, является ли выделение семенем или *мази*?

Если кто-либо, пробуждаясь от сна, находит влажные места на своих предметах одежды или на своем теле и неуверен в том, является ли это следствием выделения семени или это произошло в результате выделения *мази*, то в этом случае он должен выполнить купание (гусль), потому что пребывание в состоянии сомнения вызывает обязательство очищения. Однако, если тот, кто обнаружил выделение, больше чем на 50 % уверен, что это *мази* тогда купание (гусль) не является для него обязательным.

93. Каково постановление насчет того, кто находит следы семени и не знает, когда они появились?

Если кто-либо находит фактические следы семени или того, в чем подозревают следы семени и не знает, когда они появились, он выполняет купание (гусль) и повторяет свои молитвы, совершенные со времени его последнего пробуждения ото сна, независимо от того, произошло ли оно ночью или днем. Он не повторяет молитв, совершенных перед отходом ко сну. То же самое постановление применяется и к женщине, когда она видит менструальную кровь на своих предметах одежды и не знает, когда это случилось. Она выполняет купание и повторяет молитвы, совершенные с того дня, когда она надела эти предметы одежды, это делается вследствие неуверенности.

(примечание перев.: следует сказать также про следы *мани и вади*. Если человек обнаружил следы мази на нижнем белье, но не знает (не помнит), когда они появились, то он должен: помыть пенис с намерением на очищение от ритуальной нечистоты, затем

выполнить вуду (или гусль, если был в большом ритуальном осквернении) и восполнить все молитвы, в отношении которых сомневается, что они были выполнены в состоянии ритуальной чистоты из-за обнаруженных следов мази (например, он помнит, что встал с утра и поменял нижнее белье, а после выполнения вечером молитвы магриб, обнаружил следы мази (но не помнит, когда именно они появились), тогда он переделает все те молитвы, которые совершил уже после утренней смены белья, и в отношении которых у него есть сомнения (т.е., соотношение уверенности и неуверенности – 50/50, что и является сомнением по шариату)). Следует отметить, что речь идёт о нормальных выделениях, а не о выделениях при недержании, о чём говорилось выше. То же относится и к следам *вади*).

94. Всегда ли введение головки полового члена в женский половой орган делает купание обязательным?

Когда вся головка пениса взрослого мужчины исчезает во влагалище или анусе кого-то способного совершить половой акт, независимо от того, является ли этот человек мужчиной или женщиной, взрослым или ребенком (если этот ребенок может заниматься сексом), человеком или животным, живым или мертвым, то он обязательно должен совершить гусль, даже если он не эякулировал. Совершение гусля также обязательно для того, в кого проникли, при условии, что она является взрослой. (ПРИМЕЧАНИЕ: Если головка его полового члена отрезана, то введение в женский половой орган или задний проход оставшейся части полового члена (равной размеру головки полового члена) влечёт за собой тоже решение)

Если половой член помещен не во влагалище или задний проход, например между грудями или ягодицами, то в этом случае купание не является обязательным, так же, как оно и не является обязательным в том случае, если во влагалище или задний проход был введен половой член того, кто неспособен к половому контакту (например, маленького ребенка).

Тот, кто юридически не ответственен за свои поступки (например, сумасшедший или ребенок) не должен выполнять купание, даже если происходит выделение семени.

95. Каково постановление насчет полового контакта между двумя детьми, или между молодым мальчиком и взрослой женщиной, или же между молодой девочкой и взрослым мужчиной?

Если мальчик, достигший возраста, в котором им велено молиться (десять лет или больше) вступил в половой контакт с девочкой, способной к последнему (другими словами, она близка к возрасту, в котором наступает половая зрелость), то купание рекомендуется для него, но не для нее. То же самое постановление применяется, когда мальчик вступает в половой контакт со взрослой женщиной, однако она обязана выполнить купание, если испытала оргазм и эякулирует.

Если взрослый мужчина вступает в половой контакт с девочкой, способной к последнему, то купание обязательно для мужчины и рекомендуемо для девочки. Если мальчик, достигший возраста, в котором им велено молиться (10 лет), находившись в состоянии омовения, вступает в половой контакт, а затем молится, не выполнив сперва купания, то его молитва считается действительной. Однако ему не рекомендуется делать это. Считается, что вступление ребенка в половой контакт не нарушает его омовения.

96. Всегда ли менструация и лохия (послеродовое кровотечение) делают купание обязательным?

И менструация и лохия всегда делают купание обязательным, даже если менструальное кровотечение проявилось лишь в одном потоке крови, и даже если ребенок появился при лохии без какой-либо крови вообще. Купание для очищения от менструальной крови и лохии должно быть выполнено немедленно, после того, как кровотечение остановилось.

Но оно будет недействительным, если кровотечение все еще продолжается. Купание не обязательно в случае появления крови при псевдоменструальном кровотечении, однако оно рекомендуется после того, как кровь остановится.

97. Каковы предварительные условия купания?

Предварительные условия купания те же самые, что предварительные условия омовения. Они разделены на три категории: предварительные условия касающиеся обязательности, предварительные условия касающиеся обоснованности, и предварительные условия, касающиеся как обязательности, так и обоснованности.

Есть четыре предварительных условия, касающихся обязательности:

1. Наступление времени (молитвы)

2. Зрелый возраст

3. Способность выполнять купание

4. Возникновение одной из причин, по которой необходимо совершить гусль.

Есть три предварительных условия, касающихся обоснованности:

1. Ислам

2. Отсутствие преграды (между вашей кожей и водой)

3. Отсутствие чего-либо, препятствующего гуслю.

Есть четыре предварительных условия, касающихся как обязательности, так и обоснованности:

Здравомыслие

Отсутствие крови менструального кровотечения и лохиа (в случае женщин)

Наличие достаточного количества чистой воды (для выполнения купания)

Недосыпание или рассеянность.

То, выполнению чего препятствует большая ритуальная нечистоты

98. Выполнению чего препятствует большая ритуальная нечистота?

Состояние большой ритуальной нечистоты, независимо от того, вызвано ли оно половым контактом, менструальным кровотечением или лохией, препятствует выполнению всего того, что запрещено совершать в состоянии малой ритуальной нечистоты: молитва, тауаф и касание или перенос Священного Корана. Состояние большой ритуальной нечистоты, вызванное половым контактом или эякуляцией также препятствует совершению декламации Священного Корана, даже по памяти и даже для учителя или ученика, в отличие от менструации или послеродового кровотечения, они не препятствует выполнению декламации Священного Корана.

Даже когда кто-то находится в состоянии большой ритуальной нечистоты в результате полового акта или эякуляции, бывают моменты и ситуации, в которых разрешено небольшое количество декламации. Оно включает: чтение из Корана для защиты перед тем, как идти спать, или из опасения, когда читают такие стихи, как *Аят аль-Курси, Суру аль-Ихлас, Суру аль-Фаляк* и *Суру Нас*; или с целью исцеления или защиты себя или кого-то от боли или дурного глаза; или для доказательства постановления, указывая стих из Священного Корана, например *"Аллаха сделал торговлю законной и запрещенным ростовщичество."*

Состояние большой ритуальной нечистоты *(джанаба)* также препятствует входу в мечеть, как для прихожанина, так и для других, даже если входящий лишь проходит от одной двери к другой. Однако разрешается тому, кто находившись в состоянии большой ритуальной нечистоты *(джанаба)*, выполнил таяммум, входить в мечеть обладая

таяммумом для выполнения молитвы, и он может даже провести ночь в ней, если это необходимо. Также дозволено здоровому человеку входить в мечеть, будучи в состоянии большой ритуальной нечистоты *(джанаба)*, даже если он не путешественник, когда он не может найти никакой воды вне мечети и знает, что вода есть внутри (то есть с целью выполнения купания).

Находящейся в состоянии большой ритуальной нечистоты в результате менструации или лохии также запрещается вступать в половой контакт.

Раздел четвёртый
«Сухое очищение (Тайяммум)»
تيمم

99. Что представляет из себя таяммум?

Таяммум – это метод очищения с использованием песка, которым протирают лицо и руки с определенным намерением.

100. Какие люди имеют право выполнять таяммум?

Тому, кто находится в состоянии ритуальной нечистоты разрешено выполнять таяммум вместо вуду (или гусля), если он подпадает под одну из семи категорий:
1. Тот, кто не имеет достаточного количества воды, необходимого для вуду (или гусля), или нет источника воды, или же вода, которая имеется, не пригодна для акта очищения.
2. Тот, кто не имеет возможности пользоваться водой - например, тот, кто физически лишен возможности использовать воду, или тот, кто находиться возле воды, но не может добраться до нее, или тот, кто боится, что, если он попытается добраться до воды, ему будет угрожать опасность со стороны диких животных или воров.
3. Тот, кто боится, что, при использовании воды заболеет (например, простуда или лихорадка и т.п.) или, если он уже болен, то это приведет к задержке его выздоровления или ухудшит его состояние. Однако, это не должна быть прихоть или каприз, должно быть подтверждение этого страха рекомендациями знающего врача или же это должно вытекать из прошлого опыта.
4. Тот, кто боится, что те водные ресурсы, которые он будет использовать для выполнения вуду (или полного омовения), необходимы для питья какому-либо существу, даже если это существо не человек (животное пользуется уважением по шариату, даже если это будет охотничья собака или сторожевая собака, кроме тех животных, которые не пользуются уважением по шариату - такие как свинья или обычная собака). Опять же, когда мы говорим «человек, который боится, мы не обращаемся к такого роду страха, который не имеет подтверждения, но лишь в том случае если животное действительно может быть обезвожено или умрет без воды. Если животное просто страдает от жажды, которая не приведет к болезни или возможной смерти, то это не считается уважительной причиной для выполнения таяммума (если вы считаете что в обозримом будущем сможете найти воду – то тогда вы должны сохранить имеющуюся воду для питья). Подобно этому, если человеку необходима вода для теста или для приготовления пищи, то он не использует эту воду для вуду (если у него нет воды, кроме этой), и совершает таяммум.
5. Тот, кто боится, что, если он уйдет выполнять вуду, будет ограблен или разграблен его пункт (лавка), значение которого превышает цену за воду, необходимую для выполнения вуду. Так, например, если стоимость товаров, за которые он опасается три дирхама, а цена за необходимое количество воды два дирхама, он может выполнять таяммум (как если бы цена

на воду три дирхама, а стоимость товара только два дирхама,то он должен оставить товар и идти выполнять вуду).
Это решение справедливо и для того, кто знает место, где он может найти воду или по крайней мере, думает, что вода есть в этом месте. А тот, кто сомневается в том, есть ли там вода, он выполняет таяммум, даже если имущество, за которое он опасается, имеет незначительную ценность. А также те, кто охраняет урожай или убирает его, независимо от того принадлежит ли он ему, или же нет (например, был нанят, чтобы ухаживать за чужим урожаем или другой собственностью).
6. Тот, кто боится пропустить время молитвы, используя воду (для выполнения вуду или гусля), когда она есть с ним, или ища ее, когда у него ее нет. Молитва в свое время (время ихтияри или дарури) имеет приоритет над обязательством вуду, и он делает таяммум вместо вуду. Однако, если он считает, что имеет достаточно времени, чтобы выполнить только обязательные части вуду (или гусля), вытирая каждую конечность только один раз, и не выполняет сунну и рекомендуемые элементы, для того, чтобы выполнить один ракаат молитвы в свое время, то он должен сделать вуду, а не таяммум (другими словами, он ограничивает свое вуду мытьем лица, рук,протирает голову и ноги один раз и быстро. Это тип вуду выполняется также теми, кто не имеет необходимого количества воды для полного вуду, но достаточного для обязательных элементов – в этом случае он не делает таяммум).
Если, опасаясь, что не хватит времени на молитву, он выполняет таяммум, а затем, войдя в молитву, понимает, что он ошибался и что есть еще достаточно времени, чтобы выполнить вуду (или в равной степени, если время уже закончилось), он не прерывает молитвы, и не повторяет ее, если он вошел в нее в разрешенной форме. А также, если он осознал свою ошибку после окончания молитвы, или не осознал ее вообще. А если он это понял перед началом молитвы, то он должен выполнить вуду. *
[* Исключением является человек, который оставляет свою молитву до конца ее времени в связи с тем, что слишком ленив, чтобы выполнять вуду. Тогда это не является уважительной причиной, и он все равно должен выполнить вуду (даже если это означает, что ему не хватает времени). [Передано ас-Сави]
7. Тот, кто может использовать воду, но нет человека, который бы ее ему принес (прикован к постели, например), или не хватает средств, чтобы извлечь воду из источника, имеющегося в его распоряжении (например, тот, кто не имеет веревки или ведра, чтобы извлечь из него воду). Эта категория аналогична номеру (2), но разница в том, что человек в номере (2) не может использовать воду в действительности, тогда как здесь человек не может использовать воду только в юридическом смысле. Однако применяется то же постановление.
Если мы посмотрим на семь категорий выше, мы увидим, что, в действительности, мы можем разделить людей на два типа:
1. Тот, кому не хватает самой воды, независимо от того, действительно ли у него нет воды или просто не хватает ее с юридической точки зрения. Сюда входят разделы (1), (4), (5) и (6), упомянутые выше.
2. Тот, кто не может пользоваться водой, опять же, независимо от того, действительно ли он лишен такой способности или просто не имеет ее с юридической точки зрения. Сюда входят все остальные разделы (т.е. (2), (3) и (7)).
Семь человек, упомянутых в вышеупомянутых категориях, могут совершать таяммум независимо от того, находятся ли они дома или в путешествии, каким бы оно ни было. Не имеет значения, является ли поездка обязательной (например, хадж), разрешенной (например, торговля) или запрещенной (например, кем-то, кто выезжает с намерением ограбить людей): они могут по-прежнему выполнять таяммум.

101. Допустимо ли для человека, выполнять таяммум для всех форм молитвы, являются ли они обязательными или добровольными?

Любой из вышеперечисленных людей может выполнять таяммум для того, чтобы выполнить одну обязательную молитву (например, 'Аср), или одну обязательную молитву и другие акты добровольного поклонения сразу после нее (с тем же таяммумом), или для того, чтобы выполнить дополнительную молитву отдельно, т.е. без привязки к фард молитве (например, 2 ракаата для приветствия мечети или витр-салят, который является строгой сунной). Он также может сделать таяммум для молитвы Джума и похорон (Джаназа), независимо от того, была ли она возложена на него или нет (т.е., является ли он тем, кому было предложено возглавить молитву за умершего, или нет).
Однако человек, который не является ни больным, ни путешественником, и ему просто не хватает воды для вуду, может выполнить таяммум только для выполнения обязательной молитвы. Единственные добровольные молитвы, которые он может выполнять с таяммумомом, - это те, которые непосредственно следуют за обязательными (например, два раката, следующие сразу за Ишей). Он НЕ может совершать таяммум для добровольной молитвы, даже если эта молитва является строгой сунной, такой как молитва витр (в таком случае он должен совершить свою молитву витр сразу после молитвы Иша '). Короткий промежуток между обязательной молитвой и добровольной молитвой опускается (например, промежуток времени, необходимый для выполнения рекомендуемых зикров и дуа, т.е. они не делаются). Что касается погребальной молитвы (Джаназа), то он может совершать таяммум только тогда, когда это специально возложено на него и нет другого человека, даже если этот человек путешествует или болен, который находился бы в состоянии вуду и мог вести молитву вместо него.
Что касается того, допустимо ли человеку в этой ситуации (то есть здоровому и не путешествующему, но испытывающему недостаток воды) совершать таяммум для молитвы Джума, то это зависит от конкретных обстоятельств ситуации. Тот, у кого нет воды во время Джума, но он знает, что вода будет позже, или тот, кто боится, что, совершая вуду, он пропустит Джумаа, не имеет права совершать таяммум для Джума, согласно положению машхура, но должен совершать вместо нее Зухр (даже когда он знает, что не получит воду до тех пор, пока не наступит время Зухр), и поэтому должен совершать таяммум для молитвы Зухр. С другой стороны, тот, кому все время не хватает воды и кто не знает, когда он сможет ее достать, может и даже должен совершать таяммум для Джума, и в этом нет никаких разногласий.

102. допустимо ли это для того, кто выполнил таяммум для обязательной молитвы или других молитв (добровольная молитва), выполнять другие акты поклонения?

Есть четыре возможных варианта:
1) Тот, кто выполняет таяммум для обязательной молитвы, а затем собирается выполнять другой добровольный акт поклонения (например, совершать добровольную молитву, погребальную молитву, касаться копии Корана, читать Коран (т.к. находится в состоянии основной ритуальной нечистоты), выполнять обход Каабы и выполнять два ракаата из этого ритуала) с таяммум после обязательной молитвы. Это допустимо, в том случае , когда акты поклонения непосредственно следуют за обязательной молитвой (т.е. он не может уйти и заняться чем-то другим после окончания обязательной молитвы, а затем вернуться и выполнить другие акты, они должны быть выполнены, как если бы они были продолжением обязательной молитвы).
2) Тот, кто выполняет таяммум для добровольной молитвы (допустимо только для тех, кто путешествует или болен, или опасается, что использование воды сделает его больным), а затем хочет выполнить отдельный добровольный акт поклонения с таяммум после выполнения добровольной молитвы. Опять же, это допустимо, если условие связности (непрерывности) выполняется (т.е. нет промежутка между актами поклонения и молитвы).
3) Тот, кто выполняет таяммум для добровольной молитвы (допустимо только для тех, кто путешествует или болен, или опасается, что использование воды сделает его больным) и

хочет выполнить отдельный добровольный акт поклонения с таяммум перед молитвой. Это тоже допустимо и опять, как и раньше, условие связности должны быть соблюдены.
4) Тот, кто выполнил таяммум для совершения обязательной молитвы и хочет выполнить отдельную добровольную молитву прежде чем приступит к обязательной молитве. Если бы он сделал это, все его акты поклонения были бы действительными, за исключением самой обязательной молитвы (так, например, если бы человек совершил таяммум для Субха, а затем совершил Фаджр (два рекомендуемых рак'ата перед Субхом) с этим таяммумом перед молитвой Субх. Тогда его Фаджр будет действительным, а его Субх недействительным). Он должен возобновить свой таяммум, чтобы совершить эту обязательную молитву. *
[* Тот, кто прикоснулся к копии Корана или читал его с таяммум, может не обновлять таяммум для совершения обязательной молитвы, при условии, что продолжительность чтения была короткая и не были нарушены условия связности (короткая означает несколько минут или около того). (Передано ас-Сави)

103. Сколько обязательных молитв может быть выполнено с одним таяммумом?

Недопустимо человеку выполнять более одной обязательной молитвы с одним таяммумом, даже если он включил их в своё намерение, когда совершал таяммум. Если он собирается совершить две обязательных молитвы, то для первой молитвы таяммум действителен, а вторую совершать недопустимо. Это решение применяется при любых обстоятельствах, даже если вторая молитва сопряжена с первой по времени (например, Аср с Зухром или Иша с Магрибом), или даже если человек, делающий таяммум, очень болен и ему трудно выполнить таяммум более одного раза.

104. Обязательно ли для человека, который не имеет воды, купить ее для вуду, если она есть в продаже?

Обязательно человеку, который будет совершать обязательную молитву, в том случае, если у него нет воды и необходимо выполнить вуду, купить ее по обычной цене (если цена слишком высокая, выше того, что считается нормой, то не надо покупать, даже если он очень богат), даже если ему приходится покупать воду в долг с обещанием заплатить позднее (ПРИМЕЧАНИЕ: дата должна быть установлена, например, покупатель говорит: "Я отдам деньги по истечении одного месяца", или "6 июня" и т.д.). Однако, когда дело доходит до покупки в долг, есть два условия, которые должны быть выполнены :
1. То, что он является либо богатым человеком, или, по крайней мере, есть надежда ,что деньги появятся (чтобы заплатить за воду на согласованную дату), либо из продажи, что он сделал, но до сих пор не получил с нее деньги, или долг, который ему должны вернуть, или нечто подобное.
2. То, что эти средства не понадобятся для покрытия других расходов и обязательств лежащих перед ним (например, арендная плата или налоги и т.п.).
Если любой из этих двух условий отсутствует, он не должен покупать воду и может выполнять таяммум.

105. Обязательно ли для человека, который не имеет воды и потребности для выполнения вуду брать воду, которая дается взаймы?

Это является обязательным для человека, который не имеет воды и ему необходимо выполнить вуду, так как это обязательно для него, он должен попытаться занять ее, если Он возлагает большие надежды на возможность погасить этот долг. А если кто-то добровольно одолжит ему воду без его просьбы,то он обязан принять ее, даже если считает, что не сможет отдать долг.

106. Всегда ли обязательно искать воду, прежде чем прибегать к таяммуму?

Это зависит от обстоятельств. Есть три возможных варианта:
1. Если человек, в отношении которого молитва является обязательной и которому необходимо совершить вуду, наверняка знает или хотя бы считает весьма вероятным, что в районе, где он планировал поиски, нет воды, то для него не обязательно искать воду, и можно сделать таяммум. Даже если вода находилась менее, чем в двух милях (ПРИМЕЧАНИЕ: миля=1750 метров) или нет, находилась ли она в труднодоступных местах или нет, то во внимание принимается убежденность человека в своей правоте, а не реальное положение дел.
2. Если человеку, который собирается выполнить обязательную молитву и должен выполнить вуду, доподлинно известно, что есть вода в том месте, где он планировал искать, или по крайней мере, подозревал, что там может быть вода, то он должен искать ее, если выполняются два условия:
I. То, что расстояние до воды составляет менее двух миль.
II. Нет трудностей в поиске ее.
3. Если два упомянутых выше условия не выполняются (вода находится на расстоянии более двух миль или есть значительные трудности, связанные с ее достижением), то человек, в отношении которого молитва является обязательной и которому необходимо совершить вуду, не обязан её искать, даже если он на сто процентов уверен, что она там есть.

107. Когда совершается обязательная молитва с таяммумом: в начале своего времени, в середине своего времени или в конце?

Это зависит от того, насколько желающий помолиться уверен , что найдет воду в течение времени молитвы. Он попадает в одну из трех категорий: Тот, кто отчаивается найти воду, тот кто, не уверен в том, что он найдет ее, и тот, кто имеет большую надежду найти ее.
1) Тот, кто отчаивается найти воду: Эта категория включает в себя как человека, который уверен, или по крайней мере, думает, что это весьма вероятно, что нет воды, так и того, кто уверен, или по крайней мере, думает, что он будет не в состоянии добраться до воды в отведенное время, или в том, что есть препятствие (например, дикие животные и воры), к доступу к ней,и они не будут удалены. Рекомендуется для человека, который подпадает под эту категорию выполнять таяммум и молиться в начале (ихтияри) времени молитвы, так как нет смысла в ее отсрочке. Если он сделает это, а затем обнаружит воду в течение времени молитвы, он не должен повторять свою молитву, даже если вода, которую он обнаружил, находится в том месте, в котором он был уверен, что ее нет.
2) Тот, кто не уверен в том, что он найдет воду: Эта категория включает в себя как тех, кто не уверен в том, есть ли вода и тех, кто не уверен в том, что он сможет ее достать, или ,что вода есть, но существуют препятствия для ее получения, и они не будут удалены. Рекомендуется для человека, который подпадает под эту категорию выполнять таяммум в середине (ихтияри) времени молитвы. Также в этой категории человек, который болен и не может найти никого, кто бы мог принести ему воды, человек, который сидит в тюрьме и не имеет доступа к воде (и не знает,принесут ли ему тюремщики ее) и тот, кто боится, что воры или животные нападут на него во время поиска воды).
3 Тот, кто возлагает большие надежды, что он найдет воду: Эта категория включает в себя как человека, который думает, что это весьма вероятно, что вода есть в определенном месте, и что он достигнет этого места, без препятствий к воде и того, кто думает, что это весьма вероятно, что он получит воду до конца времени молитвы (например, придет танкер с водой). Рекомендуется для человека, который подпадает под эту категорию выполнять таяммум в конце времени (ихтияри) молитвы.

Не допускается для любого из людей, упомянутых в этих трех категорий, задерживать молитву до времени дарури если они будут знать наверняка, что не будет воды, доступной к тому времени. Решения мы уже упоминали в этих трех категориях, с точки зрения разделения времени в начале, середине и в конце молитвы, применимы только при выполнении следующих двух условий:
1. Это время называют время ихтияри. Если человек вступил в дарури время, то он молится немедленно, независимо от его ожиданий - нет начала, середины или конца в таком случае.
2. Это не распространяется на молитву Магриб. Время молитвы Магриб не имеет разделения на начало, середину и конец, потому что время ихтияри Магриба сразу же после захода солнца.

108. В каких случаях рекомендуется человеку, который молился с таяммумом повторять свою молитву?

Рекомендуется для следующих семи категорий человек повторять молитву, если они молились с таяммумом (при условии, что они по-прежнему находятся во времени ихтияри):
1. Тот, кто молился с таяммумом, а затем нашел воду, а ранее искал и не мог найти, при условии, что вода, которую он искал находилась на расстоянии менее двух километров. Если он находит воду, но она находится на расстоянии более двух миль, или полностью находит отдельный источник воды, ему не рекомендуется повторять молитву.
2 Тот, кто молился с таяммумом, но затем нашел воду в своем багаже, а ранее искал и не мог найти.
3. Тот, кто молился с таяммумом, потому что он боялся, что нападут воры или дикие животные, во время поиска воды, а затем нашел ее, при соблюдении следующих четырех условий:
а. Он ошибся из-за страха (например, принял куст за дикого зверя).
б. Если знает наверняка, что на самом деле там есть вода (т.е. в том месте, куда он боится идти).
в. Что вода, которую он находит, - это та самая вода, до которой он боялся добраться.
г. Что в его страхе было реальное основание (то есть он действительно думал или, по крайней мере, подозревал, что там есть воры или дикие звери).
Если любое из первых трех условий не выполняется - его страх реален (он на самом деле видел воров или животных), или ситуация остается неясной, или он не уверен наверняка, что вода существует, или что он находит совершенно другой источник воды, то ему не рекомендуется повторять свою молитву. Если в его страхе нет реального основания, в результате чего он не верит, что существуют воры или дикие животные, но молится, исходя из вероятности того, что они могут быть, то он обязательно должен повторить свою молитву, даже если её время полностью прошло.
4. Больной человек, который мог использовать воду, но молился с таяммумом, потому что он не мог найти никого, кто бы принес ему воды, а затем находит кого-то, кто ее приносит ему. Эта рекомендация обусловлена следующим условием - что люди посещают его на регулярной основе. Если ему не приносят регулярно воду, то не рекомендуется повторять молитву, так как у него не было надежды, что кто-то придёт. Это машхур положение. Некоторые другие ученые говорят, что не рекомендуется ее повторять независимо от того, посещают ли его регулярно или нет.
5. Тот, кто молится с таяммумом в начале времени молитвы, даже если он возлагает большие надежды найти воду, и потом обнаруживает ее (потому что руководством для такого человека является то, что он должен ждать до конца времени молитвы, прежде чем делать таяммум).
6. Тот, кто, не уверен в том, достигнет ли он источника воды или нет, молится с таяммумом в середине времени молитвы, а затем достигает источника воды в течение времени молитвы.

Что касается человека, который не уверен, есть ли там вода или нет, ему не рекомендуется повторять молитву, даже если он молился с таяммумом в начале времени.
7. Тот, кто вспомнил , что у него есть вода после выполнения молитвы с таяммумом. Если он вспомнит, что у него была вода во время молитвы, то молитва аннулируется.
Причина отдельного выделения этих семи категорий для тех, кому необходимо повторять молитву во время ихтияри в том, что все они виновны в той или иной форме пренебрежения. Что касается других, помимо упомянутых выше, то им запрещено их повторять (Примечание: за исключением, конечно, если они молились отдельно и захотели получить вознаграждение за молитву в джамаате).

109. В каких случаях для человека, который молился с таяммумом , обязательно повторять свою молитву?

Обязательно для следующих трех категорий человек, которые помолились с таяммумом, даже если время молитвы полностью прошло:
1. Тот, кто молится с таяммум без предварительного поиска воды, если он знал или подозревал что она была рядом (то есть менее чем в двух милях) и легко было добраться до нее или даже она имелась в его багаже, а затем он ее находит.
2. Тот, кто найдет воду после выполнения таяммум, но прежде чем приступить к молитве, и все равно совершает молитву, не делая вуду. Обнаружение воды делает таяммум недействительным, и поэтому он должен повторить молитву, так как он молился, не находясь в состоянии ритуальной чистоты.
3. Тот, кто молится с таяммум, потому что у него есть предположения насчет воров или диких зверей, которые помешают ему добраться до воды. Это отличается от 109:3 тем, что там его опасения были реальными, тогда как здесь он поступает лишь по своей прихоти. *
[* Ад-Дардир сказал: "Любой, кому нужно (или рекомендовано) повторять молитвы, которые он молился с таяммум, должен делать это с вуду, за исключением следующих случаев:
1) Тот, кто молится с таяммумом, в котором он вытер руки до запястей (т.е. не по локоть).
2) Тот, кто молится с таяммумом, и узнал после молитвы, что на землю, которой он сделал таяммум, мочились.
3) Тот, кто находит нечистоты на одежде или теле, или месте, на котором молился, после завершения молитвы с таяммумом.
4) Тот, кто помнит, что он не совершал первую из двух молитв, которые разделяют адно время, после того, как он закончил совершать вторую (например, Зухр и Аср - он молится Зухр, а затем повторяет Аср).
5) Тот, кто помолился один, и хочет повторить молитву, чтобы получить награду за молитву в джамаате.
6) Тот, кто выполняет текущую молитву, прежде чем восполнить небольшое количество молитв (не более шести), о которых он вспомнил, что пропустил (ПРИМЕЧАНИЕ: Это обязательно при условии, если их небольшое количество, и их нужно сделать в первую очередь. Поэтому, если он сделал текущую молитву, то он должен ее повторить после восполнения пропущенных молитв.)
Каждый из этих шести человек может использовать таяммум, для повторения своих молитв. Кроме того, каждый из них совершает молитвы даже во время дарури, за исключением тех, кто вытер только запястья - он повторяет свою молитву только во время ихтияри"].

Обязательные элементы таяммум

110. Каковы обязательные элементы таяммума?

Есть пять обязательных элементов таяммума:

1. Намерение. Оно должно быть сделано одновременно с ударом рук о землю. Должно быть соблюдено одно из двух условий:
I) Намерение на разрешение молитвы или на разрешение того, чему препятствует его состояние ритуальной нечистоты. Он должен убедиться, что принимает во внимание состояние большой ритуальной нечистоты, если он в ней находится. Если он забывает, что он находится в состоянии большой ритуальной нечистоты и намеревается разрешить только то, чему препятствует состояние малой ритуальной нечистоты, то он должен повторить свой таяммум .
II) Выполнение обязательства таяммума. Если человек имеет намерение на это, то значение в какой ритуальной нечистоте он находится - малой или большой - не имеет, его таяммум является действительным.
Рекомендуется для человека в состоянии большой ритуальной нечистоты иметь намерение на разрешение того, чему препятствует состояние большой ритуальной нечистоты, так и на разрешение того, чему препятствует малая ритуальная нечистота (потому что если кто-нибудь делает гусль, он также выполняют вуду как его часть), но если он делает намерение только на разрешение того, чему препятствует состояние большой ритуальной нечистоты, то этого достаточно. Кроме того, его таяммум является действительным, если он выполнил его с намерением разрешить то, чему препятствует состояние большой ритуальной нечистоты, а затем осознал, что находился в состоянии только малой ритуальной нечистоты.
В отличие от вуду и полного омовения, человек может не иметь намерения снять состояние малой или большой ритуальной нечистоты, т.к. таяммум не устраняет состояние ритуальной нечистоты, а просто откладывает его на время этого акта поклонения. Любой, кто намеревается это сделать (снятие состояния ритуальной нечистоты), должен повторить свой таяммум. Человеку, выполняющему таяммум, также рекомендуется указать акт поклонения в своём намерении.
2.Первое действие при таяммуме - удар ладонями по земле. Это соприкосновение ладоней с чистой землей.
3. Тщательное протирание лица и рук до запястья. Человек, осуществляющий таяммум должен протереть между пальцами, и необходимо снять все кольца,если он их носит, независимо от того, легко оно снимается или нет. Когда он вытирает между ними, он должен делать это внутренней стороной ладони или внутренней стороной пальцев, а не внешней стороной пальцев или кисти, поскольку они не касались чистой земли, в то время как внутренняя поверхность кисти и пальцев касались.
4. Чистая земля. Что подразумевается под землей (саид) - не только почва, но и все типы земли, будь то песок, камень, минерал или что-то вроде гипса или глины, прежде чем они спекутся или будут обработаны для строительных целей. Если они были запеченные или обработанные (таким образом, что изменяет их первоначальную форму), то он не имеет права делать таяммум ими (например, когда из них были сделаны бетон или глиняные горшки или обожженный кирпич). Лучше всего использовать для таяммум почву.
Таяммум допускается на металлы и минералы, такие как квасцы, соли, железо, свинец, олово и сурьма, если они остаются в земле и не были перевезены в другое место, прошли процесс производства или стали собственностью людей. Таяммум также допускается на снегу и на мраморе (даже после того, как из него сделали колонны или стали использовать в строительстве). Что же касается золота и серебра и драгоценных камней, таких как изумруды, рубины и жемчуг, то на них таяммум делать запрещается в каком бы виде они не находились (первоначальное состояние или в обработанном виде). Не допускается выполнять таяммум на дерево или траву, даже если нет ничего другого,что человек мог бы использовать *.
* [Аль-Лахми сказал: "Если нет ничего доступного, и он не может вырвать с корнем траву или дерево (чтобы добраться до почвы), а времени мало, то он может выполнять таяммум на них». Аль-Банании отметил, с точки зрения этой позиции, что аль-Хаттаб

рассматривал это как сильную позицию и ар-Рамади считает, что это будет совместимо с позицией мазхаба. (Цитируется по ас-Сави).]
5. Непрерывность как внутри таяммума, так и между таяммумом и актом поклонения, для которого он предназначен: элементы таяммума обязательно должны выполняться один за другим без промедления, а акт поклонения, для которого делался этот таяммум, должен быть выполнен сразу после него. Если между вытиранием лица и вытиранием рук, например, или между таяммумом и этим актом поклонения, для которого он делался, пройдет много времени , тогда таяммум должен быть повторен. В отличие от вуду, если человек выполняет неполный таяммум, он не может опираться на неполный таяммум, если прошло много времени, поэтому он должен выполнить новый полный таяммум (таким образом, если человек только вытер руки в своем первом таяммуме и забыл свое лицо, а затем прошло много времени, ему запрещено просто вытирать его лицо, чтобы сделать этот таяммум завершенным. На нем будет лежать обязанность выполнить полный таяммум.)

Суннат таяммум

111. Какова сунна элементов таяммум?

Есть четыре сунна элемента таяммум:
1. Совершение таяммум в правильном порядке. Человеку, осуществляющему таяммум следует вытереть лицо, а затем руки. Если он меняет порядок, то при условии, что не прошло много времени, и он еще не молился с таяммум, он должен повторить его. Если прошло много времени, или он уже молился, то его молитва действительна, но он упустил одно из суннат-действий таяммум (правильный порядок).
2. Второй удар по земле, для того, чтобы вытереть руки.
3. Вытирать руки до локтей.
4. После касания земли, не вытирать ладонями ничего, прежде лица и рук. [Примечание: под этим подразумевается не покрывать свое лицо пылью, как можно понять из арабского языка, потому что, когда человек совершает таяммум на камне, пыли не остается.].]. Если лицо, осуществляющее таяммум вытирает что-то еще, прежде чем вытирать лицо или руки, то его таяммум действителен, но он сделал то, что нежелательно.
Рекомендуемые элементы таяммума

112. Каковы рекомендуемые элементы таяммума?

Есть четыре рекомендуемых элементов таяммума:
1. Басмаллах (т.е. говоря Бисмиллах в начале таяммума).
2. Молчать во время выполнения таяммум, за исключением зикра.
3. Лицом к кибле
4. Выполнение ее в рекомендуемой последовательности. Начните с того, что положите ладонь левой руки к тыльной стороне правой руки, а затем протрите ею, начиная с внешней стороны пальцев правой руки и протирая внешнюю сторону руки, пока не достигнете локтя. Достигнув локтя правой руки, положите ладонь левой руки на внутреннюю часть сгиба локтя правой руки и протрите внутреннюю часть руки, пока не дойдете до кончиков внутренней стороны пальцев правой руки. Затем повторите это движение левой рукой, поместив ладонь правой руки на внешнюю сторону пальцев левой руки и протерев внешнюю сторону руки до локтя, а затем поместите ладонь правой руки на внутреннюю часть сгиба локтя левой руки и протирая внутреннюю часть руки, пока не дойдете до кончиков пальцев левой руки. Закончив протирать руки, протрите между пальцами (ПРИМЕЧАНИЕ: лучший способ сделать это - начать с мизинца правой руки и протереть его большим и указательным пальцами левой руки и продолжать, пока не

дойдете до большого пальца, а затем проделайте то же самое левой рукой. Причина этого в том, что ему приходится протирать боковые стороны пальцев внутренней стороной пальцев другой руки. Если он протирает боковые стороны пальцев пальцами другой руки, он протирает их той частью руки, которая никогда не касалась почвы).

Вещи, нарушающие таяммум и вещи, которые нежелательны при совершении таяммума.

113. Что делает недействительным таяммум?

Все, что нарушает вуду' также аннулирует и таяммум. Таяммум также признан недействительным, если человек, который может использовать воду, находит достаточное количество воды (для выполнения вуду или полного омовения) после выполнения им таяммума и до того, как приступить к молитве, при условии, что у него остается достаточно времени, чтобы использовать воду и выполнить молитву во время ихтияри. Если он находит воду во время совершения своей молитвы (или если она находит его, например, кто-то принес ее), то его таяммум остается в силе, и он завершает свою молитву. Однако, если во время этой молитвы он вспоминает про воду, которая у него была с собой, но про которую он забыл, его молитва становится недействительной, и он должен прерваться и выполнить вуду (при условии, что у него осталось достаточно воды, чтобы сделать омовение и выполнить молитву в свое время). Наконец, таяммум также недействителен, если прошло много времени между его выполнением и молитвой, которую он намеревался совершить.

114.Что нежелательно для таяммума?

Если человек, находящийся в состоянии ритуальной чистоты, не имеет доступа к воде и не ожидает ее получить, то ему нежелательно делать что-то, что могло бы нарушить его вуду, если, конечно, действие по сохранению его вуду, будь то задержка мочи, газов или чего-то еще, может причинить ему вред. Если присутствует страх получения вреда, то нет нежелательности в замене вуду таяммумом. Точно так же, если у него нет воды, человеку нежелательно нарушать его полное омовение (гусль), даже если он не находится в вуду. Если, однако, он опасается, что воздержание от полового акта причинит ему вред, тогда нет нежелательности в совершении таяммума вместо гусля.

115. Разрешается ли выполнять таяммум на стену?

Допускается как для человека, который здоров, но ему не хватает воды, так и для человека, который болен и не может использовать воду, выполнение таяммума на стену, при условии, что стены построены из высушенных на солнце кирпича или камня. [Примечание: Если стена построена из кирпичей, которые были запечены или переработаны (например, бетон или цемент), или если она была окрашена или покрыта обоями, также если она сделана из дерева, металла или пластика (или из любых других искусственных веществ), то он не имеет права выполнять таяммум на нее].

116. Каково постановление о лице, у которого нет ни воды , ни того, с чем он может выполнить таяммум?

Тот, кто не имеет ни воды, ни чистой земли, с которой выполняют таяммум, или они есть, но он не может их использовать (например, человек, который связан или распят, или физически лишен возможности использовать их по другому), не должны совершать молитву и не должны делать это. *

[* Это положение приводится от имама Малика, да будет Аллах доволен им. Однако в мазхабе у нас есть четыре позиции, которые охватывают все возможные варианты: позиция, упомянутая выше; молиться без чистоты, а затем восполнять эту молитву; молиться без чистоты и не восполнять молитву; и не молиться в этих условиях, но восполнять молитву позже. Если человек оказывается в таком положении, он должен делать то, что ему удобнее всего, и Аллах знает лучше].

Условия таяммума

117. Каковы предпосылки таяммум?

Предпосылки таяммум такие же, как предпосылки вуду и гусль, единственное различие в том, что вода заменяется землей и наступление времени молитвы является предпосылкой как обязательствао, так и обоснованности. Как и прежде, предпосылки делятся на три категории: предварительные условия обязательства, предварительные условия действительности и предварительные условия, касающиеся как обязательства, так и его действительности.
Есть три предпосылки обязательства (если они не будут выполнены, таяммум не обязателен):
1. Совершеннолетие
2. Возможность выполнять таяммум.
3. Сделать что-то, что делает таяммум необходимым (например, потеря вуду).
Есть три предпосылки действительности (если они не будут выполнены таяммум не действителен):
1. Ислам
2. Отсутствие барьера (между конечности и руки вытирая, такие как слой воска или густое масло).
3. Отсутствие чего-то, входящий который отрицает таяммум (например, мочеиспускание при выполнении того или прикасаться к половому члену и т. д.).
Есть пять предварительных условий как действительности, так и обязательства (если они не выполняются, таяммум не является ни обязательным, ни действительным):
1. Здравомыслие.

2. Отсутствие менструальной крови и лохий (для женщин).
3. Наличие того, на чем может быть выполнен таяммум (т. е. чистая земля).
4. Недостаток сна или рассеянность.
5. Наступление времени молитвы. (Таяммум совершается только для обязательной молитвы, когда пришло ее время. В отличие от вуду, не разрешается совершать таяммум для молитвы раньше времени. Что касается пропущенной молитвы, то ее время - это момент, когда человек вспоминает о ней).

Протирание кожаных носков (хуффы).

118. Какого мнение по поводу протирания хуфов (кожаные носки) и джаврабов (носки)? Есть ли ограничения по времени, как долго человек может носить свои хуфы и протирать их вместо мытья ног?

Мнение о протирании хуфов, во время выполнения вуду', вместо мытья ног, является разрешенным (рухса), т.е. разрешено шариатом (в отличие от рекомендуемого или сунны, как например, сокращение молитвы во время путешествий). Это не значит, что человек, может носить их только в путешествии, он может носить их как дома, так и в путешествии, даже если его путешествие запрещенного типа (например, с намерением

грабить людей). Что касается джаврабов, то их допускается протирать, если они покрыты с внешней стороны кожей (ПРИМЕЧАНИЕ: здесь под джаврабом понимаются хуффы, сделанные из хлопка или шерсти, чтобы сделать их более удобными). Если они не имеют кожаного покрытия, то их протирать не допустимо, и следует снять их и вымыть ноги.
Не существует никаких временных ограничений, по поводу того, как долго человек может носить хуффы - он может заменить их в течение года, если он того пожелает. Если он снимает их в этот период, то он должен выполнить полное вуду', в котором он моет ноги, прежде чем начнет протирать новые кожаные носки. (Примечание: причина, по которой вопрос срока упоминается состоит в том, что в некоторых мазхабах не допустимо носить хуффы больше одного дня (три дня, если человек находится в дороге), после чего он должен выполнить полный вуду', в котором он моет ноги, прежде чем ему снова разрешается протирать их).

119. Каковы условия для протирания хуффов и джаврабов?

Есть одиннадцать условий, которые должны быть выполнены, прежде чем человеку разрешается протирать носки в вуду', шесть предварительных условий, связанных с тем, что протирается и пять предварительных условий, связанных с человеком, который выполняет протирание:

Есть шесть предварительных условий, связанных с тем, что протирают (имеются в виду хуффы, если любое из этих условий отсутствует, то не допускается протирать их.)
1. Они должны быть сделаны из кожи. Если они сделаны из другого материала, а не из кожи, то не допускается протирать их.
2. Они должны быть чистыми. Если они сделаны из кожи животных, которые умерли своей смертью или их забили неправильно, то не допустимо протирать их, даже если кожа была термически обработана (дубление) [Примечание: хуффы должны быть чистыми сами по себе, и на них не должно быть ничего нечистого (например, человеческая моча и фекалии)].
3. Вставка в кожаных носках. Если хуффы на липучках или молнии, то не разрешается протирать их.
4. Они должны охватывать место, которое обязательно протирается при мытье ног в вуду. Иными словами, хуффы должны полностью покрывать щиколотки. Если хуффы доходят до щиколотки, либо не полностью покрывают щиколотки, то не разрешается протирать их.
5. Они должны быть удобными для ношения. Если хуффы настолько велики, что будут спадать при ходьбе, (или они очень плотно сидят на ноге, что невозможно ходить, или наоборот настолько тонкие, что будут рваться при ходьбе), то не допускается протирать их.
6. Не должно быть барьера между водой и хуффами, например, воск, и тому подобное.

Есть пять предварительных условий, связанных с человеком, который выполняет протирание. (Если любое из этих условий отсутствует, то не допускается протирание хуффов):
1. Он должен надевать их, находясь в состоянии ритуальной чистоты (т. е. он должен быть в вуду', прежде чем он наденет их). Если он надел их, когда он не был в состоянии ритуальной чистоты, то он должен снять их и выполнить вуду '.
2. Состояние ритуальной чистоты было получено с использованием воды, а не землей (другими словами, он не может выполнять таяммум для того, чтобы надеть хуффы а потом еще и протирать их, он должен быть в вуду').
3. Состояние ритуальной чистоты было завершено до того, как надел хуффы. Это означает, что если бы он надел хуффы до завершения его вуду '(или полного омовения),

такое как мытье ног, надевая хуффы и вытирая голову (после одевания хуффов), не допускается их протирание [Примечание: Его вуду было бы действительным, если бы он нарушил правильный порядок элементов сунны вуду', а не обязательных элементов]. Кроме того, если бы он вымыл правую ногу (во время выполнения вуду' или гусль), и надел правый хуфф, а затем вымыл левую ногу и надел левый хуфф, то также не будет разрешено протирать хуффы, так как их можно надевать только после завершения вуду, т.е. находясь в состоянии полной ритуальной чистоты.
4. Человек, должен надевать их только по уважительной причине. Уважительными причинами для их ношения является: следовать сунне Пророка, да благословит его Аллах и дарует ему мир, защита от холода, защита ног от земли, когда очень жарко, защита ног от скорпионов, или если речь идет о традиционном ношении (например, их носили солдаты или судьи, когда это было обычаем). Однако, если человек носит хуффы без уважительной причины, например, когда он носит их, чтобы показать свою значимость и высокое положение в обществе, или носит их, чтобы убедиться, что хна, которую он нанес на ноги (без уважительной медицинской причины для этого), не стирается в вуду, или носит их, чтобы спать в них, или носит их, чтобы защитить ноги от блох и т.п. (если он, конечно имеет заболевание вен, в этом случае ношение хуффов становится необходимым в целях защиты его здоровья), то не допускается протирать их.
5. Если это не носит само по себе акта неповиновения Аллаху. Не допускается для человека, который находится в состоянии ихрама во время хаджа или умры протирать хуффы (так как ему запрещено носить одежду которая сшита), за исключением, если он вынужден носить их (по состоянию здоровья и т.п.), в этом случае он может протирать их. Что касается женщин, то им разрешается носить сшитую одежду в ихраме, а также протирать хуфы, если они их носят. Еще одна категория лиц, которым не разрешается протирать хуффы, это люди, которые насильственно (гхасб) завладели хуффами без согласия их хозяина.

120. Нежелательные элементы при протирании хуффов.

Есть три нежелательных элемента при протирании хуффов:
1. Мытьё хуффов вместо их протирания. Это избыток в Дине и таким образом может привести к повреждению хуффов. Если человек делает это, то его вуду' действительно, до тех пор пока есть намерение на то, что это часть его вуду. Если его целью было просто удалить нечистоты (такие как навоз лошадей или моча) с хуффов, а не ритуальное омовение, то это мытье не заменяет протирание, и его вуду будет недействительным.
2. Пытаться протирать внутри каждой складки и щели хуффа.
3. Протирать хуффы более одного раза.

121. Что делает недействительным протирание хуффов?

Есть три вещи, которые делают недействительным протирание хуффов:
1. Те вещи, которые делают обязательным гусль: то есть, проникновение головки полового члена во влагалище (или анус, что запрещено), выброс спермы, начало менструации и начало лохии (послеродовые выделения). Если человек находится в состоянии большой ритуальной нечистоты, то ему нельзя протирать хуффы, до тех пор, пока он не сделает гусль.
2. Разрывы и прорехи в хуффах, составляющие треть длины стопы или более, независимо от того, раскрыли ли эти прорехи ногу или между прорехами есть соединение в некоторых местах (например, когда швы разошлись, но части кожи все еще скреплены). Если разрывы или прорехи составляют менее трети длины стопы, то протирание хуффов действительно, кроме случаев, когда разрывы полностью открывают ногу под ними. Однако, если разрывы (которые составляют менее одной трети) открылись лишь немного,

в результате чего влага руки не достигает ступни, находящейся под ним во время протирания, протирание считается действительным.
3. Обнажение большей части стопы под хуффами (с позиции шейха Халила в Мухтасаре). Если человек полностью снимает хуфф, или только частично, так что большая часть ноги (не только пятка) находится вне его, то протирание становится недействительным. Согласно другой позиции, которая, как правило, считается более сильной (это положение из Мудавваны), обнажение большей части стопы под хуффами не нарушает протирания, только полное обнажение стопы под ними делает протирание недействительным.

122. Какое мнение, по поводу того, что человек снимает свои хуффы, находясь в состоянии ритуальной чистоты? Какое мнение, по поводу того, что человек снимает свои хуффы, находясь в состоянии ритуальной чистоты, и он носит другую пару хуффов под ними?

Если человек совершает вуду', в котором он протирает свои хуффы, а затем снимает хуффы, то он должен мыть ноги сразу же после того, как снимет их. Если он носит 2 пары хуффов, то он должен сразу протереть вторую пару хуффов, находящуюся под ними*. Если он снимает один хуфф, то он сразу должен снять и второй хуфф и немедленно вымыть ноги. Если он отложил мытье ног или протирание второй пары хуффов на длительное время, то его вуду будет признано недействительным. Причиной этого является сохранение одного из ваджибов вуду – непрерывности (фавр). Под словом "длительно" понимается время, которое требуется для того, что стопа среднего размера успела высохнуть в умеренном климате, а более подробное объяснение см. в разделе 29 в главе о вуду.
* [Примечание: Если человек хочет носить более одной пары хуффов и протирать их, он должен убедиться, что он надел все хуффы в состоянии ритуальной чистоты. Если он надел первую пару, когда он был в состоянии ритуальной чистоты, а затем надел вторую пару поверх них, когда он не был (в состоянии ритуальной чистоты), то он не может протирать вторую пару. и должен удалить их и протереть первую пару .]

123. Каковы рекомендуемые элементы при протирании хуффов?

Есть два рекомендованных элемента при протирании и ношении хуффов:
1. Снимать хуффы на каждом джума, даже если он надел их в четверг. Если он не снимает их на джума, ему рекомендуется снимать их в тот же день, когда он надел их (то есть через неделю). Например, если он надел хуффы во вторник и не снял их на джума, рекомендуется, чтобы он их снял в следующий вторник.
2. Выполнение протирания рекомендуемым способом, который заключается в следующем: положите ладонь правой руки на пальцы правой стопы и ладонь левой руки под пальцы этой же стопы, а затем одним движением проведите руками по хуффу, пока не достигнете верхней части лодыжек (протирая верхнюю часть хуффа правой рукой и нижнюю часть и пятку хуффа левой рукой). Затем делайте то же самое с левой ногой, но на этот раз кладите правую руку под пальцы стопы, а левую - на пальцы стопы.

124. Какого мнение поповоду протирания верхней и нижней сторон хуффов?

Обязательно протирайте верхнюю сторону хуффа (сторона, обращенная к небу, когда человек стоит). Если человек, осуществляющий протирание во время вуду не протрет верхнюю поверхность и помолится, то его молитва недействительна. Если он забывает протереть нижнюю поверхность (поверхность, обращенная к земле, когда человек стоит) хуффа, но молится, то его молитва действительна, так как протирание нижней стороны

это сунна. Рекомендуется, однако, для человека, который не протер нижнюю поверхность, повторить свою молитву во время ихтияри.
Вышеупомянутые постановления, касающиеся пропуска верхней или нижней поверхностей хуффа при протирании, в равной степени применимы к тем, кто пропускает только часть верхней или нижней поверхностей. Таким образом, если человек пропустил только часть верхней поверхности, любые молитвы, которые он молился с таким вуду, будут недействительными, а если человек оставил часть нижней поверхности, то ему будет рекомендовано повторить во время ихтияри любую молитву, которую он совершал с таким вуду.

Протирание (*масх*) поверх припарок, шин и повязок.

125. Разрешено ли человеку, для которого молитва является обязательной, заменять мытье протиранием (*масх*) припарки, шины или повязки (при выполнении вуду или гусля)? Каковы предварительные условия для протирания (*масх*) припарок, шин и повязок?

Если у человека есть порезы, ожоги или расчесы и т.п. на тех участках тела, которые омываются при выполнении вуду' (например, руки или лицо) или гусля, но есть опасения, что мытье пораженной части тела может принести ему сильную боль, сделает его больным, ухудшит его состояние, или задержит восстановление его раны, то он должен заменить омовение на протирание (*масх*). Основная причина замены (протирание вместо мытья) будет заключаться в степени его опасения: если он опасается, что омовение травмированной области может привести к смерти или тяжкому вреду, такие как потеря одного из своих пяти чувств, то протирние для него обязательно и запрещено омовение. Если его страх невелик и он не боится серьезного ущерба или вреда, то рекомендуется снять их.
Если человек не имеет возможности протереть конечность напрямую, то он может протереть припарку (Примечание: слово припарка используется здесь в значении того, чем покрывают порез или расчес в лечебных целях, будь то компрессы, припарки, пластыри или даже то, что ставится на глаза, когда они сильно воспалены или опухли) или шины (или гипсовая повязка и т.п.). Если он способен протереть конечность напрямую, но вместо этого протирает поверх припарки или шины, то его вуду или гусль будут недействительными.
Если он не может протирать* над компрессом или шиной напрямую, то ему разрешается протирать над повязкой или тканью, с помощью которой они прикрепляются к этому месту. Если он не в состоянии протереть эту повязку, то ему разрешается протереть второй слой повязки, который привязан поверх неё и так далее.
* [Примечание: Когда мы говорим о протирании, то имеем в виду аналог протирания головы (*масх*) во время вуду. Иными словами, человек смачивает руки в чистой воде, а затем вытирает шину или что-то подобное только один раз.]
Аналогично, человек, который страдает от воспаления глаз или у него сильно и болезненно опухли глаза (глаз), и он не в состоянии протереть глаза или брови напрямую, может протереть поверх ткани (желательно полупрозрачной, если она на двух глазах, чтобы он мог видеть во время молитвы) или повязки, которую он наложил или повязал поверх них, также человек, который страдает от мучительных приступов головной боли или мигрени, может протирать поверх куска бумаги (пропитанного лекарством), который находится на его голове, чтобы облегчить боль.
Если у человека есть травмы на голове или он боится повредить волосы или голову, протирая их напрямую (или болеет гриппом или простудой, и опасается, что мытье головы (при гусле) или протирание (в вуду), ухудшит его состояние), то он должен протереть свою такыййю (белую тюбетейку, которую традиционно носят под тюрбаном

или что-то еще, что надевают под тюрбан, даже если это всего лишь носовой платок, надеваемый на голову). Если он не может этого сделать, ему разрешается протирать тюрбан. Если, однако, он может протереть часть своей головы, он должен протереть ее и завершить протирание тюрбана. В отличие от некоторых других мазхабов , человеку не разрешается протирать тюрбан только потому, что его трудно снять.

Протирание допускается независимо от того, делает человек вуду' или гусль, и независимо от того, был ли он в состоянии полной ритуальной чистоты, когда надел их. Если по необходимости повязка занимает большую площадь и закрывает здоровые участки тела, то ему разрешается протирать по всей повязке, даже если ее часть закрывает здоровый участок (так, например, если человек сломал запястье, и ему было необходимо наложить гипс, который охватывает большую часть руки, для восстановления запястья, в этом случае будет разрешено протирать над всей гипсовой повязкой, несмотря на то, что повреждено только запястье).

Существует одно непременное условие для человека, протирающего над шиной и т.п., оно заключается в том, что мытье или протирание здоровых участков тела при вуду или гусле не приведет к ухудшению состояния поврежденной конечности/части тела, или задержит ее восстановление, или приведет к новым заболеваниям. Если омовение (здоровых частей тела) приведет к любой из этих вещей, упомянутых выше (например, ухудшит состояние), то он не может протирать над шиной/повязкой, а выполняет таяммум. Это условие выполняется в обоих случаях: если большая часть тела здорова (или большинство конечностей, которые промывают/протирают в вуду'), и, когда большая часть его тела ранена или повреждена (или большинство конечностей которые моют /протирают в вуду'). Если, однако, все тело повреждено, за исключением руки или ноги, то, человек должен выполнить таяммум (даже если омовение руки или ноги не нанесет вреда). Офтальмия (болезнь глаз) сама по себе не является достаточным основанием, чтобы отказаться от вуду' в пользу таяммума, т.о., таяммум не допускается для лиц, страдающих от этой болезни. Если он боится, что протирание глаз нанесет вред, то он должен повязать над ними ткань (полупрозрачную) и протирать поверх ткани. Он не может удалить ткань, пока молится, так как это действие сделает его вуду не действительным.

[Примечание: Если у человека имеется травма руки и она перевязана, таким образом, что он не в состоянии вымыть здоровые части тела, и он должен найти кого-то еще, кто бы помог ему это сделать. Если он не может найти никого, и не в состоянии выполнять вуду' или таяммум, то он подобен человеку, у которого нет чистой воды или земли, и применяются четыре правила, упомянутых в разделе 116 главы Таяммум (т.е. ему не нужно молиться или восполнять; он не молится, но восполняет потом; он молится и восполняет; или он молится и не восполняет).]

126. Что делать в том случае, если припарки, шина или повязка слетели или были сняты после протирания над ними?

Если человек совершает вуду 'или гусль, в котором он протирает шину или повязку, а затем он снимает их или они падают сами по себе, то он должен вернуть их сразу на прежнее место (если он пренебрегает их заменой в течение длительного периода времени*, то его вуду' нарушается) и снова протереть. Если он задерживает протирание после того, как снова наденет её, тогда в игру вступают правила относительно непрерывности в вуду (или гусле). Если проходит короткий промежуток времени между установкой шины / повязки на место и протиранием над ней, то его состояние чистоты остается в силе, независимо от того, задерживается ли он умышленно или по забывчивости, или в связи с неспособностью. Если, однако, проходит долгое время между установлением шины / повязки на место и протирания над ней, то все зависит от причины задержки. Если он намеренно затягивает время протирания над ней, то его

состояние ритуальной чистоты признается недействительным (другими словами, если он совершил вуду', в котором затянул время протирания шины / повязки, то он возвращается в состояние малой ритуальной нечистоты, и если он совершил это во время гусля, то он возвращается в состояние большой ритуальной нечистоты). Если он задерживает протирание по забывчивости, то он должен протереть над ней, как только вспомнит, но с новым намерением. Если он задерживает протирание, потому что он не может этого сделать, то он должен протереть над ней, как только сможет это сделать без обновления его намерения и его состояние ритуальной чистоты остается в силе.
*То, что обозначено в этом разделе как короткое время и долгое время, объясняется в вопросе 29 в разделе о вуду.

127. Что делать, если шина/повязка, после того, как была протерта, падает во время молитвы?

Если человек совершает вуду' (или гусль), в котором он протирает шину (или любые другие вещи, упомянутые выше, такие как компрессы и повязки) и начинает молитву, а затем шина падает во время молитвы, то молитва становится недействительной и ее нужно немедленно прервать. Затем он должен заменить шины, протереть их и начать молитву заново. Если шины или припарки выпадает из-под повязки, а человек, протирал повязку, а не припарку или шину непосредственно, то его молитва остается в силе до тех пор, пока повязка остается на месте.

128. Что делать в том случае, если рана зажила под компрессом?

Если рана (или любые другие вещи, которые заставляют человека поставить шину, припарки, гипс или повязку) зажила под компрессом (и т.п.) в то время как человек находится в самый разгар его молитвы, то, молитва - недействительна. Он должен прервать ее, немедленно удалить пластырь и вымыть (те части тела, которые необходимо мыть, например, руки) зажившую область, которая ранее были покрыта им, или протереть (те части тела, которые необходимо протирать, такие как голова во время совершения вуду '). Затем он может снова начать молитву.
Если рана (или любые другие вещи, которые заставляют человека поставить шину, припарки, гипс или повязку) зажила под компрессом (и т.п.), когда человек не в молитве, то он должен следить за шагами выше, если он хочет оставаться в состоянии ритуальной чистоты. Если он намеренно затягивает омовение зажившей конечности в течение длительного периода времени, то его состояние ритуальной чистоты недействительно. Если он задерживает омовение конечности по забывчивости, то он должен вымыть ее, как только вспомнит (с новым намерением).

Менструация и лохии

129. Что такое менструация? Какие существуют типы менструальной жидкости?

Менструация относится к периоду, в котором кровь (или что-то подобное) выходит сама по себе из влагалища женщины, которая находится в том возрасте, в котором женщины обычно способны забеременеть (другими словами, не младше возраста период полового созревания и не старше возраста менопаузы (обычно это возраст от 9 до 70 лет). Существует три различных типа менструальной жидкости:

1. Кровь - основная форма менструации.
2. Желтая жидкость (напоминающая желтый гной).
3. Грязно-коричневая жидкость (напоминающая мутную воду).

Кровотечение из влагалища должно иметь непосредственную причину - например, кровь, которая появляется в процессе родов, или кровь, которая появляется после разрыва девственной плевы (когда девушка лишается девственности), или кровь, которая течет из пореза или раны (во влагалище), или кровь, появившаяся из-за болезни или дисбаланса в организме - не считается менструацией. Точно так же кровотечение из влагалища, которое происходит вне нормального менструального периода женщины, даже если оно возникает само по себе, не считается менструацией и известно как кровь истихады, или «ложной менструации». Кроме того, кровь, которая выходит из заднего прохода женщины (даже во время менструального цикла), или кровь, которая выходит из влагалища молодой девушки в возрасте до девяти лет.

130. Какова самая короткая продолжительность менструального цикла и какова самая длительная продолжительность менструального цикла?

Для целей ибадата, самым коротким периодом менструального кровотечения считается время, за которое один поток/излияние крови выходит из влагалища (даже если он длится менее минуты). Другими словами, то, что принимается во внимание для целей поклонения, - это время, когда действительно появляется кровь, а не весь период, так как у некоторых женщин кровотечение во время менструации длится постоянно, в то время как у других оно может появиться только один или два раза в течение каждого дня*. Совершение гусля и молитвы женщинами обязательно, если кровотечение останавливается после (только) единственного потока/излияния крови, вышедшего из ее влагалища, даже если она знает, что кровотечение вернется к ней позже в тот же день или на следующий день. (Однако, если она знает или считает весьма вероятным, что кровотечение вернется в течение того же времени молитвы, тогда ей не обязательно совершать гусль. Итак, если кровотечение остановилось в начале времени Зухра, и она знала по предыдущему опыту, что оно снова появится до конца времени Зухр, она не обязана очищаться). Если этот единственный поток/излияние менструальной крови появится во время обязательного поста, то ее пост становится недействительным, и она должна восполнить этот день.
* [ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку в отношении актов поклонения учитывается только время фактического появления крови, теоретически это возможно для менструирующей женщины, если кровотечение происходит только ночью и останавливается перед фаджром, не пропустить ни одной молитвы или ни одного дня поста во время менструального цикла].
Для целей идда и истибра* учитывается полная продолжительность менструального цикла, а не только время выхода крови. Однократный поток/излияние крови, который длится очень короткое время, не считается достаточным для того, чтобы называться менструальным периодом (поскольку очень короткий период кровотечения не считается достаточно сильным признаком того, что женщина не беременна). Минимальный промежуток времени, в течение которого должна выделяться кровь, определяется путем консультации с женщинами в конкретном регионе, которые знакомы с этой информацией. (Причина в том, что минимальная продолжительность менструации варьируется в зависимости от климата и диеты конкретной страны, а также других факторов, и поэтому невозможно принять единственное решение по этому вопросу).
* ['Идда здесь означает период ожидания, который должна пройти разведенная женщина, прежде чем она сможет снова выйти замуж. Истибра' здесь означает период, в течение которого человек, купивший рабыню, должен ждать, прежде чем ему станет разрешено спать с ней; его цель - убедиться, что она не беременна].

Что касается самого длительного периода, в течение которого могут длиться менструации, решение варьируется в зависимости от того, первая ли у женщины менструация, или же уже есть установленная продолжительность менструации, или она беременна.

131. Какова наибольшая продолжительность менструального цикла для женщины во время первой менструации, для женщины с установленной продолжительностью менструации и для беременной женщины? Какой минимальный срок чистоты?

Максимальное количество дней, в течение которых менструация может длиться для женщины во время первой менструации, если кровотечение не прекращается, составляет пятнадцать дней. Если после этого у нее продолжается кровотечение, то эта кровь считается кровью истихады (ложной менструации, которая возникает из-за болезни или дисбаланса в организме). Она не считается менструальной кровью, и женщине не следует учитывать её. Она должна совершить гусль, совершить молитву и поститься, и ее мужу разрешено вступать с ней в половую связь.

Минимальный период чистоты для всех женщин - пятнадцать дней. Если кровь выходит из влагалища женщины по прошествии полных пятнадцати дней, то эта кровь считается началом нового менструального цикла. Если кровь выделяется из ее влагалища до того, как пройдут полные пятнадцать дней, то решение зависит от того, завершились ли все дни предыдущего менструального цикла (вместе с днями истизхара*) или нет:

Если завершилось полное количество дней предыдущего регулярного менструального цикла (вместе с днями истизхара), то эта кровь считается истихадой, и женщина игнорирует ее появление и продолжает молиться и поститься, и может совершать половой акт. В этом случае для нее не обязательно совершать гусль. [Так, например, если у женщины нормальный менструальный цикл продолжительностью три дня, и у нее было кровотечение в течение трех полных дней в предыдущий период и три дня истизхара, но затем снова началось кровотечение по прошествии, скажем, десяти дней, тогда эта новая кровь будет истихада (кровь ложной менструации)].

Если не завершилась предыдущая менструация, или завершилось полное количество дней менструального цикла, но не дни истизхара, то новая кровь считается менструацией и дни, в которые она появляется, добавляются к дням ее предыдущего менструального цикла до тех пор, пока не будет достигнуто полное количество дней. [Так, например, если у женщины нормальный менструальный цикл продолжительностью три дня, но кровотечение у нее было только два дня во время предыдущей менструации, а затем снова началось кровотечение после, скажем, пяти дней, она добавила бы один день нового кровотечения, чтобы завершить ее нормальный период, а затем еще три дня, чтобы завершить трехдневный истизхар. Если после этого кровь продолжает течь, это значит, что это истихада. Как только она завершает свой полный дневной срок, на нее возлагается обязанность совершить гусль, помолиться и поститься].
*[Что подразумевается под «дни истизхар» - это срок, в течение которого женщина проверяет, есть ли кровотечения или нет и стала ли она чистой, или нет. Поводом для добавления дней истизхар к обычным дням ее периода, является то, что не исключено появление дополнительных дней кровотечения и ее менструальный период удлинится. Дополнительные дни не всегда появляются по причине болезни или дисбаланса].

Самый длительный период времени, в течение которого может длиться менструация у женщины с установленной продолжительностью менструации, - это обычная продолжительность ее менструального цикла плюс три дня истизхара, при условии, что, добавив дни истизхара к ее нормальному периоду, она не превысит пятнадцати дней.

Женщине обязательно соблюдать три дня истизхара, даже если она знает, что кровь не является менструацией (в том смысле, что ее текстура, цвет или запах изменились). Одного случая достаточно, чтобы установить нормативную продолжительность этого периода. Для подсчёта дней истизхар женщина всегда должна опираться на самый длительный установленный период, который у нее был. Так, например, если нормальная продолжительность менструации у женщины составляет как четыре, так и пять дней, она должна опираться на эти пять дней, даже если она длилась пять дней лишь один раз в жизни. Если нормальная продолжительность ее менструации составляет тринадцать дней, то она соблюдает истизхар только два дня, так как пятнадцать дней - это максимальная продолжительность менструального цикла, и она не может превышать ее. Точно так же, если ее месячные длятся четырнадцать дней, она соблюдает один день истизхара, а если ее месячные длятся пятнадцать дней, у нее нет дней истизхара. Любая кровь, которая продолжает течь после этих пятнадцати дней, - это истихада, и она сбрасывает ее со счетов. Она молится, постится и ей разрешается вступать в половые отношения.

Самый длительный период времени, который может длиться менструация у беременной женщины, зависит от того, сколько длится беременность. Если прошло менее двух месяцев, то максимальная продолжительность ее менструального цикла такая же, какой она была бы, если бы она не была беременна. Если прошло от двух до шести месяцев, то наибольший период времени, в течение которого может длиться менструация, составляет двадцать дней. Если прошло более шести месяцев, то максимальная продолжительность менструального цикла увеличивается до тридцати дней. Эти постановления (касающиеся менструальных периодов во время беременности) предназначены для того небольшого числа женщин, которые испытывают кровотечение во время беременности. Нормой для большинства женщин является то, что у них не бывает менструации во время беременности, поскольку менструальная кровь обычно является признаком того, что женщина не беременна и что ее матка свободна (от плода).

132. Какое решение в том случае, если дни менструации перемежаются периодами чистоты и, каково постановление о сложении дней вместе?

Если дни кровотечения не идут непрерывно, а перемежаются периодами чистоты - так, например, когда у женщины кровотечения в первый день, и нет кровотечений на второй день, а затем они вновь появляются на третий день, и исчезают на четвертый день, а затем появляются на пятый день, и так далее , то женщине, для того, чтобы судить о длине ее периода, нужно сложить дни, когда есть кровотечения и игнорировать дни, когда их нет. Если кровотечение прекращается на период пятнадцати дней подряд или более, то ее период менструации подошёл к концу, и любое кровотечение, которое происходит после этого, считается началом новой менструации. Так, в приведенном выше примере, женщина должна сложить первый, третий и пятый дни и игнорировать второй и четвертый дни, и длина ее периода будет равна трём дням (если пятый день был последний день кровотечения).

Женщине, у которой менструация впервые, и женщине, у которой нормальная продолжительность менструального цикла составляет полмесяца, следует сложить пятнадцать дней*, что является максимальной продолжительностью менструального цикла. Таким образом, для завершения одного периода может потребоваться целый месяц или больше. Так, например, если у женщины кровотечение длится в течение одного дня, а затем останавливается на три дня, а затем вновь открывается на пятый день, а затем еще три дня чистоты, а затем вновь открывается на девятый день и так далее, то ей потребуется приблизительно два месяца, чтобы завершить ее пятнадцать дней (поскольку складываются только дни кровотечения, а не дни чистоты).*

[Примечание: Даже если женщина кровоточит 1 раз в течение всего дня или ночи, то этот день считается полным днем кровотечения, когда речь идет о сложении дней менструации. Так, например, если бы она кровоточила лишь одну минуту в первый день, одну минуту на второй день и одну минуту на третий день, будет учитываться как три дня кровотечения].

Что касается женщины, у которой нормальный период длится менее пятнадцати дней, она должна сложить количество дней, в течение которых обычно длится ее период, и, если кровотечение не прекращается, дни истизхара. Если новая кровь не появляется в течение пятнадцати дней или более, то кровь, которая течет после этого, является началом нового менструального периода.

Что касается беременной женщины, то, если дни ее менструации чередуются с днями чистоты, она складывает вместе двадцать дней, если ее беременность длится от двух до шести месяцев, и тридцать дней, если больше шести месяцев.

Любая кровь, которая появляется после того, как любая из женщин в этих трех категориях (женщина с первой менструацией, женщина, у которой были месячные раньше, и беременная женщина) завершила полный набор дней, считается истихадой, то есть не менструацией. Каждая из женщин в этом разделе должна совершать гусль всякий раз, когда прекращается кровотечение, и должна молиться (и поститься) и может вступать в половую связь в периоды, когда она чиста, даже если ее полный менструальный период еще не закончился (ибо, как упоминалось ранее в этой главе, с точки зрения актов поклонения учитывается время, в которое течет кровь, а не полная продолжительность периода).

133. Каковы признаки, указывающие на то, что менструальный период подошел к концу? Какой признак считается более сильным?

Есть два признака, которые указывают на то, что менструация подошла к концу:

1. Сухость. Под сухостью подразумевается сухость влагалища от крови, а не обычная влажность влагалища. Если женщина вставляет во влагалище кусок ткани или что-то подобное, и на нем нет никаких следов крови, то это признак того, что менструация закончилась, даже если эта ткань влажная от влаги влагалища.

2. Выделения: Эти выделения представляют собой белую жидкость, напоминающую сперму или мучную воду.

Из двух признаков, выделения являются более сильным признаком того, что матка свободна от менструальной крови. Следовательно, рекомендуется как женщине, которая обычно видит оба признака, так и женщине, которая обычно видит только выделения, если они сначала видят сухость, подождать выделений до конца времени ихтияри (имеется в виду, что во время ихтияри у нее остаётся достаточно времени, чтобы совершить омовение и выполнить по крайней мере один ракат молитвы до окончания времени). Если они видят выделения первыми, то не ждут сухости, а совершают омовение тут же. Что касается женщины, которая обычно видит только сухость, то одного из двух признаков достаточно, чтобы делать вывод о прекращении менструаций, и она не ждет другого. Поэтому она совершает омовение, как только видит сухость (если она видит сухость первой), и она совершает омовение, как только видит выделения (если она видит выделения первыми). Женщина во время своих первых месячных принимает то же решение, что и женщина, которая обычно видит только сухость. Другими словами, как

только она видит один из двух признаков, независимо от того, сухость это или выделения, она становится чистой и должна совершить омовение.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Женщина, у которой менструация или послеродовое кровотечение, должна проверять наличие признаков чистоты перед сном каждую ночь и в конце времени каждой молитвы (когда у нее остается достаточно времени, чтобы совершить омовение и помолиться, если она обнаружит, что она чиста). Ибо, если ее месячные заканчиваются в течение определенного времени молитвы, то она должна совершить эту молитву (если у нее осталось достаточно времени, чтобы совершить омовение и все еще успеть совершить полный ракат этой молитвы до истечения ее времени)].

134. Что такое кровь лохии, сколько по времени они могут продолжаться? Когда можно считать, что они закончились?

Кровь лохий, также известная как послеродовое кровотечение, - это кровь, которая выходит из влагалища женщины во время родов, независимо от того, выходит ли она во время родов или после них. Что касается крови, которая выходит перед родами, то эта кровь считается кровью менструации, а не лохий. Однако кровь, которая вытекает из влагалища женщины после рождения первого из близнецов, но до рождения второго, считается кровью лохий.
Максимальный период, в течение которого лохии могут длиться, составляет шестьдесят дней.* Если кровотечение продолжается после истечения этих шестидесяти дней, то это кровотечение считается истихадой (кровью ложных менструаций). Подобно женщине, у которой менструация, если дни кровотечения перемежаются периодами чистоты, она должна сложить вместе дни кровотечения и молиться (и поститься) в дни чистоты. Если в любой момент в течение этих шестидесяти дней она остается чистой хотя бы пятнадцать дней подряд, то ее период лохий подошел к концу. Любая кровь, которая появляется после того, как эти пятнадцать дней закончились, считается менструальной кровью.

Как и в случае с кровью при менструации, есть два признака прекращения кровотечения: сухость и белые выделения. Более сильным признаком являются выделения.

*[ПРИМЕЧАНИЕ: не существует ограничений по кратчайшему времени, в течение которого могут существовать лохии. Фактически, женщина может родить без послеродового кровотечения. Однако совершение гусля для нее по-прежнему обязательно].

135. Какие вещи запрещены с началом менструаций и лохий?

Есть восемь вещей, которые запрещены в связи с началом менструации или лохий:

1. Таваф (обход) Каабы. Запрещается женщине во время менструаций (или женщине с послеродовым кровотечением) выполнять таваф, и любой таваф, который она выполняет, является недействительным. (Кроме того, не допустимо для нее, находиться в Масджид аль-Харам, во время менструаций или лохий, так как это мечеть.)
2. И'тикаф, то есть пребывание в мечети, даже на один день и на одну ночь, для совершения зикра и поклонений. Запрещается женщине при менструации (или женщине с послеродовым кровотечением) выполнять и'тикаф, и любой и'тикаф, который она выполняет, является недействительным.
3. Молитвы. Женщина во время менструаций (или женщина с послеродовым кровотечением), не может совершать молитву (даже добровольную молитву) и любые молитвы, которые она будет выполнять являются недействительными. Кроме того,

молитва не считается обязательством во время кровотечения, поэтому она не должна восполнять молитвы, которые пропустила.
4. Пост. Женщина во время менструаций (или женщина с послеродовым кровотечением) не может поститься (даже добровольно) и любой пост ее считается недействительным. Однако, если она пропускает обязательный пост (например, когда у женщины месячные во время Рамадана), она должна восполнить все те дни, которые она пропустила.
5. Развод. Нельзя человеку разводиться с женой, когда у нее месячные* или послеродовое кровотечение. Если он разведется с ней, и развод может быть отменен (является отзывным), то он вынужден взять ее обратно.
6. Полово акт. Запрещается мужу половое сношение со своей женой в то время как у нее менструации или послеродовые кровотечения, и ей запрещено содействовать ему в этом или позволять ему это делать. Принято считать, что допустимо женщине мастурбировать мужчине её рукой, грудью и икрами, а также целоваться и заниматься прелюдией, если это не связано с тем, что находится между ее коленями и пупком. Когда дело доходит до того, что находится между коленями и пупком, есть разница во мнениях. Общепринятая позиция сегодня заключается в том, что мужчине разрешается смотреть и трогать то, что находится между пупком и коленями, но он не может вводить свой пенис в эту область (поэтому ей запрещено мастурбировать ее бедрами или ягодицами, или любой другой частью её тела в этой области). Запрет на половые сношения сохраняется до тех пор, пока женщина не совершит омовение, после того как кровотечение остановится. Если она не может найти воду и поэтому выполняет таяммум вместо гусля, ему не разрешается вступать с ней в половую связь, если только он не опасается, что воздержание от полового акта причинит ему большой вред.
7. Вход в мечеть. Женщине в период менструации (или женщине, у которой кровотечение после родов) запрещено входить в любую мечеть, даже если это не джума-мечеть. [ПРИМЕЧАНИЕ: женщине во время менструации разрешено входить в мечеть в чрезвычайной ситуации, например, когда она опасается за свою жизнь и входит сюда, чтобы защитить себя.]
8. Прикосновение к копии Корана. Женщине в период менструации (или женщине с кровотечением после родов) запрещено прикасаться к экземпляру Корана, за исключением тех случаев, когда она сама является ученицей или преподавателем Корана. Что касается чтения Корана во время кровотечения, ей разрешено это делать, даже если она также находится в состоянии джанаба. Как только кровотечение прекращается, ей становится запрещено даже читать Коран до тех пор, пока она не совершит гусль (если она не найдет воды и испугается, что забудет кое-что из Корана, что выучила наизусть, ей разрешено выполнять таяммум и читать.)*

*[ПРИМЕЧАНИЕ: Причина, по которой мужчине запрещено разводиться со своей женой во время менструации, заключается в том, что это продлевает ее идду. В случае развода беременной женщины, у которой начинается менструация, и развода женщины с начавшейся менструацией, которая происходит в браке, который еще не был реализован (т.е. не было полового контакта), продление идда не допускается, и поэтому развод допустим. Это происходит потому, что разведенная женщина, которая состояла в нереализованном браке (не вступила в половую связь), не имеет идды, а идда беременной женщины - до тех пор, пока она не родит].

Раздел пятый

«Молитва (Салят)»

صلاة

136. Что представляет собой молитва? Какие молитвы обязательны для каждого лица в отдельности, а какие обязательны в смысле кифайя?

Молитва - это акт приближения к Аллаху. Он состоит либо из *ихрама* и *салама* (погребальная молитва), либо из земного поклона (земного поклона для чтения), либо из всех трех составляющих (всех остальных молитв). Есть пять молитв, которые являются индивидуальными обязанностями, а именно: Зухр, Аср, Магриб, Иша и Субх. Есть только одна молитва, которая является обязательством *кифая,* и это погребальная молитва.

* [Под обязательством *кифая* понимается акт, который является обязательным для сообщества в целом. Как только этот акт совершается некоторыми членами сообщества, он перестает быть обязательством для других членов сообщества].

Времена молитвы

137. Как много периодов установлено для каждой молитвы?

Каждая обязательная молитва имеет два периода:

Время «ихтияри»: время, в которое каждый должен совершить молитву (если у него нет веского оправдания для того, чтобы отложить молитву сверх этого времени). Человеку разрешается молиться, когда он пожелает, в течение этого времени - он может молиться в начале времени ихтияри или отложить свою молитву до конца времени ихтияри, и не несет за это никакого греха.

Время «дарури»: человеку не разрешается откладывать свою молитву до этого времени, если у него нет уважительной причины. Если у него нет оправдания, он совершает грех, откладывая свою молитву до этого времени. В отличие от времени ихтияри, человек не может выбрать, в какую часть времени дарури он молится - он должен совершить свою молитву, как только исчезнет причина, мешающая ему молиться (если, например, его оправданием был сон, он должен молиться как можно скорее, как только проснется и очистится).

138. Каково время «*ихтияри*» для каждой молитвы?

Зухр: время *ихтияри* для Зухра начинается с момента, как Солнце начинает понижаться из точки своего зенита (другими словами, тогда, когда тени от предметов начнут удлиняться по наступлении полудня), и заканчивается, когда длина человеческой тени увеличится (относительно длины, которая была пополудни) и достигнет длины, равной росту человека. Нормальным ростом человека считается длина в семь его стоп, или в четыре локтя (длина его предплечья от локтя до кончиков пальцев). Так, если например, полуденная длина человеческой тени составляла три стопы, то конец периода *ихтияри* для зухра должен наступить, когда длина этой тени достигнет десяти стоп (три в полдень плюс семь стоп роста человека).

'Аср: время *ихтияри* для 'Аср наступает с момента, когда тень человека сравняется с высотой его роста (плюс полуденной тенью) и до поры пожелтения Солнца (это период, когда солнечные лучи окрашивают стены и землю в желтоватый оттенок, что случается обычно в срок от сорока минут до захода Солнца).

Магриб: время *ихтияри* для Магриба начинается, когда солнечный диск полностью исчезнет с небосклона и закатится за линию горизонта (т.е. при заходе Солнца), и простирается настолько долго, насколько необходимо человеку, чтобы выполнить предварительные требования молитвы (например, такие как очищение от ритуальных нечистот и прикрытие своего аурата). Следуя точке зрения *машхур*, в ситуации магриба не существует продления периода *ихтияри*. Вместе с тем, допускается, чтобы человек, уже выполнивший предварительные требования молитвы (т.е. он уже очистил всю грязь со своего тела и одежды, достиг состояния ритуальной чистоты и покрыл свой аурат), чтобы

отложить Магриб на время, которое обычно требуется ему для выполнения его предварительных условий (например, задержка от пятнадцати до двадцати минут или около того, потому что это время, необходимое для совершения гусля).

'Иша: время *ихтияри* для иши начинается с момента, когда краснота зари исчезнет с небосвода, и длится вплоть до истечения первой трети ночи.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**: *ихтияри времена Зухра и 'Аср совпадают (аль Вактуль аль Муштарак), т.е. накладываются друг на друга. Этот общий для них промежуток, равен количеству времени, за которое можно успеть совершить четыре ракаата. Однако существуют разногласия по поводу того, совпадает ли их время в конце Зухра (непосредственно перед азаном на 'Аср) или в начале 'Аср (непосредственно после азана на 'Аср). Таким образом, согласно первой точке зрения, если человек совершит молитву 'Аср в конце времени Зухра, его молитва будет действительной, а согласно второй точке зрения, она не будет действительной, так как он совершит её раньше времени. То же можно отнести ик Магрибу с Ишей, если использовать мнение, что ихтияри время для Магриба длится до Иши, а не заканчивается через 15-20 минут после начала этой молитвы (о чем говорилось выше)*.]

Субх: время *ихтияри* для субха начинается с момента, когда наступает истинный рассвет *, и продолжается до времени исфара, то есть времени, когда человек больше не может видеть звезды и в котором есть достаточно света, чтобы он мог различать лица других людей поблизости (когда он стоит на улице или в месте без крыши). Также сказано, что время ихтияри субха длится вплоть до восхода солнца. Те, кто занимает эту позицию, считают, что у субха нет времени дарури.

[*В отличие от ложного рассвета, который наступает перед истинным рассветом, особенно в зимние месяцы. Разница в том, что ложный рассвет - это когда полоса света появляется посреди неба, со всех сторон окруженная тьмой, остается в течение нескольких минут, а затем снова исчезает. Что касается настоящего рассвета, то это когда свет появляется на краю горизонта и постепенно распространяется, пока не охватывает все небо].

139. Какое время *дарури* для каждой молитвы?

Зухр: время дарури для зухра длится от времени, когда тень человека равна его высоте (плюс полуденная тень) до заката.

Аср: время дарури для аср длится от момента, когда солнце начинает бросать желтый свет на стены и землю до захода солнца *.

[* ПРИМЕЧАНИЕ: Зухр и Аср разделяют время *дарури* – время, которое начинается, когда солнце начинает отбрасывать желтый свет на землю, и длится до заката. Если точнее, то не совсем с закатом, а скорее с приближением заката, так, если оставшегося до заката времени не хватит, чтобы выполнить пять ракаатов, дарури зухра закончилось, а для аср дарури заканчивается, если времени до заката не хватит для выполнения одного ракаата].

Магриб: время дарури магриба начинается, как только заканчивается время ихтияри, и длится до истинного рассвета (т. е. времени субха). Другими словами, время дарури магриба начинается, как только проходит время, необходимое человеку для выполнения предварительных условий молитвы (и совершения молитвы).

Иша: Время дарури иша длится с начала второй трети ночи до истинного рассвета*

[*ПРИМЕЧАНИЕ: магриб и иша разделяют время дарури - время от начала второй трети ночи до истинного рассвета (т.е. начала времени субха). Но здесь такой же нюанс, как и в случае с зухром и аср, т.е. не с рассветом, а скорее с приближением рассвета. Дарури для магриба считается законченным, если времени, оставшегося до рассвета, не хватит,

чтобы выполнить четыре ракаата, а дарури иши заканчивается, если оставшегося до рассвета времени, не хватит для выполнения одного ракаата]

Субх: время дарури субха - со времени исфара до восхода солнца (согласно мнению, что у субха есть время дарури).

140. Что делает человек, когда обстоятельства не позволяют ему точно определить время молитвы?

Если обстоятельства не позволяют человеку точно определить время молитвы по указанным выше признакам, например, когда солнце закрыто облаками, или когда темно и пасмурно, или когда между ним и окружающей обстановкой есть горы солнце, то тогда он должен попытаться использовать другие методы, чтобы установить время. Ему недостаточно просто угадывать время, он должен быть достаточно уверен в том, что время молитвы настало, прежде чем приступить к молитве. Возможным методом определения времени может быть, например, схождение темноты в случае человека, чей вид на заходящее солнце скрыт за горами; или окончание своего *вирда* в случае человека, чья норма - это всегда заканчивать свой *вирд* (состоящий из *зикра*, Корана или добровольных молитв) в момент совершения фаджра.

141. Достаточно ли для человека просто полагать, что, по всей вероятности, время молитвы уже наступило? Каково постановление, если выяснится, что его предположения насчёт времени оказались неверными?

Если человек считает весьма вероятным, что пришло время для молитвы, и молится, основываясь на этой оценке, то его молитва действительна в двух из трех случаев. Два случая, когда его молитва действительна, - это случай, когда он обнаруживает, что его оценка верна, и случай, когда правильность или ошибочность его оценки остается неизвестной. Что касается случая, когда выясняется, что его оценка была неправильной, его молитва недействительна, и он должен ее восполнить.

Если в уме человека остается элемент сомнения относительно того, наступило ли время молитвы, то ему не разрешается молиться, и он должен восполнить любую молитву, которую он совершает в этом состоянии, даже если оказывается, что его оценка времени молитвы была правильной.

Эти правила применяются в тех случаях, когда условия затрудняют точное определение времени молитвы для человека, например, когда темно или пасмурно. Если небо чистое и условия позволяют человеку увидеть, пришло время или нет, тогда ему не разрешается молиться, основываясь на оценке времени, даже если он считает весьма вероятным, что его оценка верна - он должен быть на сто процентов уверен, что время пришло.

142. Каково наилучшее время для совершения каждой из молитв?

Как правило, лучшее время для молитвы - начало времени *ихтияри* . Это независимо от того, молится ли человек в одиночку или в группе, и независимо от того, совершается молитва зухр или какая-либо другая молитва. Однако есть два обстоятельства, при которых рекомендуется отложить зухр с начала его времени *ихтияри* до более позднего времени:

1. В случае, если кто-то ожидает прихода группы людей, или есть вариант помолиться ещё большей группой позже, то ему рекомендуется отложить молитву зухр до тех пор, пока его тень не станет равна четверти длины его роста (плюс полуденная тень).

2. Когда очень жарко. Рекомендуется отложить зухр до времени, когда жара несколько утихнет (когда появится больше тени). Обычно это происходит, когда тень человека удлиняется до половины его роста (плюс полуденная тень), хотя некоторые говорят, что рекомендуется отложить молитву на более позднее время.

143. Разрешается ли тому, кто молится в одиночестве, откладывать молитву?

Человеку, который собирается молиться в одиночку, разрешается и даже рекомендуется отложить свою молитву, чтобы помолиться в джамаате и таким образом получить дополнительную награду*, если он ожидает или возлагает большие надежды на то, что придет больше людей. Также сказано, что он должен произнести молитву в начале ее времени, даже если он один, а затем повторить молитву в джамаате, чтобы получить дополнительную награду. Это когда молитва является той, которую разрешается повторять. Что касается магриба, он должен молиться немедленно, потому что его время очень мало, и ему не разрешается повторять его.

* Человек получает в 27 раз больше вознаграждения за молитву в группе, чем за индивидуальную молитву.

144. Какую часть молитвы должен совершить человек, чтобы уловить эту молитву в отведенное для нее время?

Если человек совершает полный ракаат молитвы с обоими ее простираниями (суджудами)* в течение времени этой молитвы, то он выполнил эту молитву в свое время, даже если другие ракааты этой молитвы выходят за рамки времени. Это правило относится как ко времени ихтияри, так и ко времени дарури. Так, например, если бы человек выполнил один ракаат зухра с двумя простираниями (суджудами) перед азаном на аср и остальную часть молитвы после азана, то считается, что молитва выполнена во время ихтияри, несмотря на то, что большая часть молитвы выполнена вне его (исходя из положения, что общее время ихтияри между зухром и асром находится в конце времени зухра, а не в начале времени аср). Точно так же, если бы человек завершил один ракаат аср с двумя простираниями (суджудами) перед азаном на магриб, а затем завершил остальную часть молитвы после азана, то считается, что молитва выполнена во время дарури.
Человек не совершает греха, даже если у него нет оправдания, за то, что он откладывает свою молитву до того момента, когда времени хватает только для совершения одного ракаата этой молитвы во время ихтияри. Если он откладывает свою молитву до того момента, когда времени хватает только для совершения одного ракаата этой молитвы во время дарури, то тогда он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совершает грех. Однако считается, что он все еще совершает эту молитву, а не восполняет ее, хотя большая часть молитвы совершается вне времени.
[*ПРИМЕЧАНИЕ: Когда оставшееся время очень мало, обязательно, чтобы человек, совершающий молитву, читал только Фатиху в первом ракаате и не читал вторую суру (без выполнения *саджда сахва* в конце молитвы), чтобы дать себе больше шансов завершить этот ракаат в течение времени. Он не должен спешить до такой степени, что не будет достигать неподвижности (*тума'нина*) в каждой позиции. Он также обязан опустить икамат].

145. На каких основаниях человек может отложить молитву до времени дарури, не совершая греха?

Существует десять оснований для откладывания молитвы до времени *дарури*:

1. Неверие. Когда неверный становится мусульманином в течение периода *дарури*, он не допускает греха, совершая свою молитву в это время.

2. Детство. Когда ребёнок достигает зрелости в течение периода *дарури*, он не допускает греха, совершая свою молитву в это время*.

[ПРИМЕЧАНИЕ: даже если ребенок уже молился в течение периода ихтияри до достижения им половой зрелости, ему всё равно предписано повторить эту молитву, если он достиг половой зрелости, прежде чем истек период дарури. Это связано с тем, что молитва не является обязательным ритуалом для ребёнка, следовательно совершение им

обязательных молитв подобно совершению добровольных, а это не порождает никаких обязательств].

3. Безумие. Когда человек оправляется от приступа безумия во время дарури, он не совершает греха, совершая свою молитву в течение этого времени.

4. Бессознательное состояние. Когда человек приходит в сознание или выходит из комы во время дарури, он не совершает греха, совершая свою молитву в течение этого времени.

5. Опьянение чем-то законным. Когда человек приходит в себя во время дарури после приступа опьянения, вызванного употреблением (или едой) чего-то разрешенного ему - например, молока, которое стало алкогольным без его ведома, - тогда он не совершает греха, выполняя свою молитву в течение этого времени. Если он опьянел, выпив (или съев) что-то запрещенное для него - например, вино, - то он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совершает грех, откладывая свою молитву до времени дарури.

6. Менструация. Когда менструальный период женщины заканчивается во время дарури, она не совершает греха, совершая свою молитву в течение этого времени.

7. Лохия. Когда период послеродового кровотечения у женщины заканчивается во время дарури, она не совершает греха, совершая свою молитву в течение этого времени.

8. Отсутствие того, чем можно ритуально очиститься (т. е. чистой воды или чистой земли). Если человек не найдет достаточного количества чистой воды для совершения вуду или чистой земли, необходимой для совершения таяммума, до тех пор, пока не наступит время дарури, то он не совершит греха, совершив свою молитву в течение этого времени.

9. Спать. Если человек просыпается во время дарури, проспав время ихтияри, он не совершает греха, совершая свою молитву в течение этого времени. Человеку разрешается ложиться спать до того, как наступит время молитвы, даже если он знает, что очень маловероятно, что он проснется во время этой молитвы. Однако после того, как пришло время молитвы, ему запрещено ложиться спать перед молитвой, если он думает, что есть вероятность, что он не проснется до конца времени дарури.

10. Забывчивость. Если человек забывает помолиться, а затем вспоминает во время дарури, то он не совершает греха, совершая свою молитву в течение этого времени.

146. Каково правило, когда отпадает предлог, мешающий человеку молиться, и остается достаточно времени только для совершения одного полного ракаата?

Если оправдание, мешающее человеку молиться, уходит до восхода солнца, и у этого человека все еще остается достаточно времени, чтобы совершить ракаат этой молитвы с двумя суджудами после выполнения предварительных условий молитвы [путем совершения гусля, в случае женщины, у которой закончился период менструального или послеродового кровотечения, или путем совершения вуду в случае, если человек оправляется от приступа безумия или от потери сознания. Что касается неверующего, который принимает ислам в конце времени дарури, то в его случае не учитывается время, необходимое для выполнения предварительных условий молитвы, потому что он контролирует свое состояние (в том смысле, что он может стать мусульманином в любое время), в то время как другие нет], тогда молитва Субх остается для него обязательной.*

[*ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства оправданий, упомянутых в предыдущем разделе, если оправдание остается до истечения времени дарури, то обязательство молитвы прошло, и человеку не нужно восполнять эту молитву. То же самое верно и для всех молитв, которые он пропустил, находясь в таком состоянии. Так, например, если бы человек был без сознания целых два дня, он не был бы обязан восполнять эти десять молитв, поскольку молитва не была для него обязательством, пока он находился в таком состоянии. Исключениями являются сон и забывчивость (оправдания 9 и 10) и опьянение

от употребления чего-либо запрещенного. В этих трех случаях обязательство молитвы не отменяется, и они должны восполнить эту молитву, даже если этот человек проспал целую неделю. Также говорится, что человек, у которого нет очищающих средств (оправдание 8), должен также восполнить свою молитву (это более подробно обсуждается в разделе 116 главы о таяммуме)]

Точно так же, если оправдание, мешающее человеку молиться, уходит до захода СОЛНЦА, и у этого человека остается достаточно времени только для того, чтобы совершить один ракаат (или два, три или четыре ракаата, но не более), тогда для него обязательным является только Аср, так как время Зухра прошло.

Аналогично, если оправдание, мешающее человеку молиться, уходит до Фаджра (истинного рассвета), и у этого человека остается достаточно времени только для того, чтобы совершить один ракаат (или два или три раката, не более), тогда для него обязательна только Иша, так как время Магриба прошло.*

[*Правило, которым руководствуются ученые школы имама Малика, состоит в том, что "Если времени так мало, что его не хватает для совершения обеих молитв, то более поздняя из двух молитв, которые разделяют одно и то же время (т. е. Магриб и Иша, Зухр и Аср), имеет приоритет". Итак, человек молится Аср или Иша, и оставляет Зухр или Магриб].

147. Каково правило, когда у человека остается достаточно времени, чтобы совершить пять ракаатов?

Если оправдание, мешающее человеку молиться, уходит до захода СОЛНЦА, и у него все еще остается достаточно времени, чтобы выполнить пять ракаатов (после выполнения предварительных условий молитвы), то и Зухр, и Аср остаются обязательными для него. Это потому, что у него осталось достаточно времени, чтобы совершить четыре ракаата Зухра и все еще успеть выполнить один ракаат Аср.

Точно так же, если оправдание, мешающее человеку молиться, отпадает до Фаджра, и у него все еще остается достаточно времени, чтобы совершить четыре ракаата, то и Магриб, и Иша остаются обязательными для него. Это потому, что у него осталось достаточно времени, чтобы совершить три ракаата Магриба и все еще успеть выполнить один ракаат Иша.

148. Каково постановление в отношении человека, который по собственной воле и без уважительной причины отказывается совершать молитву?

Если человек отказывается совершать обязательную молитву, не имея уважительной причины, то его дело передается кади или правителю, который неоднократно призывает его к молитве, угрожает ему казнью и (бьет его, если он думает, что это поможет). Затем ему даётся отсрочка до тех пор, пока в дарури не останется достаточно времени, чтобы он мог выполнить один ракаат* с двумя суджудами, в которое он должен выполнить только одну обязательную молитву (например, если он совершил Зухр, но отказался выполнить Аср). Если на его совести и Зухр, и Аср, то ему даётся отсрочка, пока в дарури не останется достаточно времени, чтобы выполнить пять полных ракаатов. Если он все еще отказывается совершать молитву по истечении этого времени, то его казнят как мусульманина, а не как неверующего. Его голову отрубают мечом в наказание за хадд.

[*Тут имеется в виду "ракаат", в котором нет Фатихи, нет выпрямления (после руку или суджуда) и нет неподвижности (туманина) в каждой позиции. Это делается для того, чтобы дать человеку, которому приказывают молиться, как можно больше времени для исполнения].

Это постановление касается лица, которые не отрицают обязательного характера молитвы. Как только человек отрицает, что молитва обязательна (или даже отрицают обязательность хотя бы одного обязательного элемента), то он становится неверующим и

покидает лоно ислама. Ему дается три дня, чтобы покаяться. Если он раскается, то вернется в лоно ислама. Если он не раскается, то его казнят как неверующего, а его богатство конфискуется в казну мусульман в качестве добычи. Постановление то же самое (т. е. он становится неверующим) для человека, который отрицает обязательный характер любой из тех вещей, которые, как известно, являются обязательными в Дине, таких как пост или закят, или запретный характер всего, что, как известно, запрещено в Дине, например, блуд или риба.*

[*Некоторые ученые делают исключение в случае человека, который недавно стал мусульманином, так как он может не знать, что закят, например, является обязательным и ли что риба запрещена].

Когда запрещено и нежелательно совершать добровольные молитвы

149. Что подразумевается под добровольными (нафиля) молитвами? В какое время запрещается совершать добровольные молитвы?

Добровольные (нафиля) молитвы – это термин, используемый для обозначения всех молитв, кроме пяти ежедневных обязательных молитв. Термин включает в себя такие молитвы, как заупокойная молитва (которая является обязательством кифая), молитва Витр (которая является сильной сунной) и молитвы, а также все молитвы, которые совершает человек при даче торжественной клятвы Аллаху*. Существует семь периодов, когда запрещается совершать добровольные молитвы:

1. Во время восхода солнца.

2. Во время захода солнца.

3. В ходе Пятничной проповеди (*Джуму'а*). Это правило действует потому, что человек обязан слушать проповедь (*хутба*), что невозможно, если он занят молитвой (ибо слушание проповеди является обязательным для него в той же степени, что и молитва, требующая сосредоточения сугубо на самой себе). Указанный запрет относится конкретно к пятничной проповеди и не относится к проповедям на Ид (как Ид аль Фитр, так и Ид аль Адха);

4. После того, как имам вышел на произнесение пятничной проповеди;

5. Когда совсем мало времени, остающегося в периоды *ихтияри* или *дарури* для обязательной молитвы (и человек до сих пор не совершил эту обязательную молитву).

6. Если человек вспомнит о пропущенной обязательной молитве, то ему запрещено совершать какую-либо молитву (добровольную или иную), пока он не восполнит эту пропущенную молитву, ибо, поступая так, он откладывает то, что откладывать незаконно. Ему обязательно нужно восполнить эту обязательную молитву в тот момент, когда он про неё вспоминает, даже если он вспоминает про неё во время восхода или захода солнца, или во время хутбы;

7. После оглашения икамата для молитвы. Если икамат оглашён, то никакие молитвы не допускаются, за исключением молитвы, для которой был дан икамат. Это необходимо для поддержки имама и защиты его от смуты (*фитна*), ибо совершать другую (не ту, для которой был дан икамат) молитву равносильно нападению на имама и и заявлению о том, что вы не доверяете ему.

[*Если человек дает торжественную клятву Аллаху, что он, например, совершит 100 молитв, то он обязан выполнить клятву].

150. В какое время нежелательно совершать добровольные молитвы?

Существует два периода, в течении которых нежелательно совершать добровольные молитвы:

1. После начала времени Фаджра (истинного рассвета). По-прежнему нежелательно совершать добровольные молитвы до восхода солнца и после восхода солнца до тех пор, пока глазу не покажется, что солнце поднялось на высоту копья (т. е. на 12 ладоней) над горизонтом (примерно через 20 минут или около того после восхода солнца).

2. После того, как человек совершил *'Аср*. Считается нежелательным совершать добровольные молитвы до того, как будет выполнен *Магриб* (т.е., иными словами, нежелательность не устраняется азаном на Магриб. Магриб должен быть выполнен до того, как ему будет разрешено снова совершать добровольные молитвы (без элемента неприязни).

151. Какие добровольные молитвы свободны от нежелательных периодов?

Существует следующие шесть добровольных молитв, которые позволительно совершать в нежелательные периоды без каких-либо элементов нежелательности:

1.-2. Шаф' и Витр. Человек может совершить обе эти молитвы без элемента нежелательности после времени Фаджра, независимо от того, было ли это до или после времени исфара {ПРИМЕЧАНИЕ: Время ихтияри Шаф и Витра - это вся ночь после того, как была прочитана молитва Иша. Это время (после истинного рассвета) - их время дарури}. Человек должен совершить Витр, прежде чем выполнит Субх, даже если наступило время исфара (и даже если, поступая так, он откладывает молитву на время дарури). На самом деле, даже если времени остается только для совершения двух ракааток, человек должен сначала выполнить Витр (так как это только один ракат), а затем выполнить Субх (совершая один ракаат внутри времени и один ракаат вне времени).*

[*ПРИМЕЧАНИЕ: В этом случае человек не совершает молитву Шаф, а Фаджр совершает после восхода солнца; после того, как становится допустимым снова молиться.]

3. Фаджр. Решение для Фаджра идентично тому, которое упоминалось выше для Шафа и Витра. Нет нежелательности в совершении 2-х ракааток Фаджра после начала времени Фаджра, даже во времена исфара. На самом деле, настоятельно рекомендуется совершать эти 2 ракаата (рагиба).

4. -5. Поклон для чтения и погребальная молитва. Нет ничего плохого в том, чтобы совершать эти две молитвы во время Фаджра или после времени Аср, за исключением времени исфара и во время пожелтения солнца (в конце времени Аср).

6. Вирд человека. Это молитвы, которые человек регулярно совершает самостоятельно каждую ночь до наступления времени Фаджра (т. е. в последнюю треть ночи). Есть четыре предварительных условия, которые устраняют элемент нежелательности при их совершении после начала времени Фаджра:

1. Что человек совершает их до наступления времени исфара.

2. Что вирд человека - это то, что он регулярно выполняет в конце ночи, а не то, что он выполняет нечасто.

3. Что причина, по которой человек отложил свой вирд до времени Фаджра, заключалась в том, что он спал (т. е. он проспал свое обычное время подъема).

[**ПРИМЕЧАНИЕ:** Здесь стоит упомянуть два условия: (а). Что он не проспал свой вирд из-за лени (т.е. он проснулся, но не потрудился встать, а затем снова заснул). (б). Что он не засиживался до поздна, а затем ложился спать незадолго до обычного времени своего вирда (что делает очень маловероятным, что он сможет проснуться для этого)].

4. Что акт выполнения его вирда не заставляет его пропускать молитву Субх в группе. Если он боится, что выполнение его вирда приведет к тому, что он пропустит групповую молитву, то ему выполнять его нежелательно, если он находится вне мечети, и запрещено, если он находится внутри мечети.

152. Каково правило в отношении человека, который начинает (добровольную) молитву в то время, когда выполнять ее запрещено?

Если человек совершает добровольную молитву в то время, когда ему запрещено молиться, он обязан прервать эту молитву и не завершать ее, даже если он уже завершил ракаат этой молитвы. Если это время нежелательное, то ему просто рекомендуется прервать свою молитву. Он не обязан восполнять какую-либо молитву, которую он прервал в это время, независимо от того, завершил ли он ракаат или нет, и независимо от того, начал ли он совершать эту молитву намеренно, из-за невежества, или забывчивости.

Есть одно исключение из этого, и это в случае человека, который по незнанию или забывчивости вступает в добровольную молитву, пока имам произносит хутбу. Если он вступил в эту добровольную молитву сознательно, зная постановление, то он должен прервать эту молитву и не завершать ее.

Раздел шестой

«Великий призыв к молитве (Азан)»

أَذَان

153. Что из себя представляет азан? Каковы правовые установки, касающиеся его исполнения?

Азан – призыв, состоящий из серии определённых фраз и являющийся средством, с помощью которого объявляется о наступлении времени молитвы. Является строгой сунной, чтобы азан звучал во всех вместе и в каждой мечети по отдельности либо месте собрания, даже если случилось так, что очень близко к ней стоит ещё одна мечеть, в которой также провозглашается азан (и даже если мечеть расположена над ней или под ней).

154. Какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы азан можно было считать строгой сунной?

Азан считается строгой сунной, если соблюдены следующие пять условий:

1. Чтобы он оглашался с тем, чтобы установить совместные (групповые) молитвы, независимо от того, группа ли это путников или нет.

2. Чтобы группа, оглашающая азан, делала это с намерением призвать других к молитве.

(Примечание: В целях настоящего постановления отдельно взятый человек считается членом группы, если оглашением азана, он надеется привлечь других людей к совершению молитвы совместно с ним. Кроме того, автономными группами, рассеянными на обширных пространствах, таких как рынок, азан оглашается с целью предупреждения всех членов группы о необходимости совершения молитвы).

3. Чтобы молитва, для которой оглашён азан, была обязательной (*фард*), а не добровольной (*нафиля*), такой как молитва Ид.

4. Чтобы молитва для которой оглашён азан, имела строго установленное для неё время, подобно пяти ежесуточным молитвам. Такие молитвы, как погребальные (*джаназа*) и пропущенные молитвы, хотя и обязательные, но не имеют определенного/установленного времени выполнения, и поэтому азан для них не оглашается. В случае погребальной

молитвы, ее время не известно и определено лишь моментом смерти человека, а в случае пропущенных молитв, их время определено только тем моментом, когда человек вспомнит про них. Он должен совершать их незамедлительно, без задержек.

5. Чтобы время, в которое оглашается азан, было временем ихтияри, а не временем дарури. Под это постановление подпадают также молитвы, объединенные с другой молитвой в её время категории ихтияри; например, когда в дождливую ночь *'Иша* объединяется с *Магрибом* или когда в хадже *'Аср* объединяется *Зухром* в день Арафата (*Йяум аль-'Арафа*). В обоих этих случаях азан оглашается для обеих молитв.

155. При каких обстоятельствах азан рекомендован? Когда его исполнение нежелательно, а когда – обязательно?

Рекомендованный азан: рекомендуется для отдельно взятого человека или отдельной группы людей (т. е. группа, которая не стремится своим азаном привлечь других к совершению молитвы) произносить азан к молитвам, которые они совершают во время путешествия.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Не является условием, чтобы расстояние, которое человек преодолевает в своем путешествии, достигало расстояния, на котором разрешается сокращать молитву. Даже если путешествие - всего лишь короткая экскурсия в сельскую местность, ему все равно рекомендуется оглашать азан].

Нежелательный азан: существует шесть обстоятельств, при которых оглашение азана нежелательно:

1. Когда человек сам по себе и не находится в путешествии.

2. В случае отдельной группы, которая своим азаном не стремится привлечь других к совершению молитвы. Студенты медресе по изучению Корана или жители частного дома могут подпадать под эту категорию. (Существует исключение из этого правила в случае отдельной группы, члены которой настолько разбросаны, что для их объединения требуется азан. В таком случае азан становится сунной).

3. Для исполнения пропущенных молитв (так как эта молитва должна быть прочитана, как только ее вспомнят без промедления, и азан представляет собой дальнейшую задержку).

4. Для молитвы, совершаемой в период *дарури*.

5. Для погребальной молитвы (*джаназа*).

6. Для добровольных молитв, равно как для праздничных молитв, молитв об испрашивания дождя и молитв во время затмений.

Обязательность азана: для жителей города оглашение азана обязательно в смысле *фард уль-кифайя*. Другими словами, если одна группа людей в этом городе оглашает азан, то обязательство снимается с остальных его жителей. Если жители города массово отказываются от азана, то с ними следует бороться до тех пор, пока азан не будет восстановлен, ибо, не выполняя азан, они отказываются от одного из величайших и самых мощных внешних признаков, который служит для указания на присутствие ислама в этом месте.

156. Каковы образующие азан фразы и каков порядок их произнесения?

Азан состоит из серии фраз, которые произносятся в специальном порядке. Азан оглашается громким голосом и его внешняя форма такова:

الله اكب

Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбар* /

الله اكب

Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбар* /

После чего муэдзин понижает силу своего голоса и произносит тихо, но слышимо по-арабски:

الله اشهد ان لا اله ال

Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха / *Ашhаду ал ля иляhа илля Лаh* /

الله اشهد ان لا اله ال

Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха / *Ашhаду ал ля иляhа илля Лаh* /

رسول الله اشهد ان محمدا

Свидетельствую, что Мухаммад Посланник Аллаха / *Ашhаду анна Мухамаддан расулюллаh* /

رسول الله اشهد ان محمدا

Свидетельствую, что Мухаммад Посланник Аллаха / *Ашhаду анна Мухамаддан расулюллаh* /

После чего муэдзин повышает свой голос ещё раз и произносит:

حي على الصلاة

Идите к молитве / *Хайя ‘аля с-солях* /

حي على الصلاة

Идите к молитве / *Хайя ‘аля с-солях* /

حي على الفلاح

Идите к молитве / *Хайя ‘аляль фалях* /

حي على الفلاح

Идите к молитве / *Хайя ‘аляль фалях* /

[الصلاة خير من النوم

[Молитва лучше сна / *Ас-саляту хъайрун мин ан-наум* /]

[الصلاة خير من النوم

[Молитва лучше сна / *Ас-саляту хъайрун мин ан-наум* /]

Примечание: Данная пара фраз, помещённая в квадратные скобки, произносится исключительно в азане перед утренней молитвой.

الله اكب

Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбар* /

الله اكب

Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбар* /

لا اله الا الله

Нет божества, кроме Аллаха / *Ля иляhа илля Лаh* /

Как было видно выше, каждая фраза в азане звучит дважды за исключением последней. При произнесении азана, муэдзин не должен вокализовать окончания фраз, как это имеет место в икамате. Поэтому человек должен произнести: «Ашhаду алля иляhа илля Лла**h**», вместо того, чтобы произносить: «Ашhаду алля иляhа илля Лла**hу**»; и так далее для всех фраз, упоминаемых в азане. (Причина в том, чтобы облегчить человеку, произносящему азан, удлинить концы фраз и, таким образом, дать азану больше шансов быть услышанным).

[Муэдзину нежелательно чрезмерно приукрашивать или пропевать азан].

157. Каково правило насчёт перерыва (паузы), который происходит между фразами, звучащими в азане?

Нежелательно для муэдзина допускать перерывов-пауз между двумя последовательными фразами или отрываться от азана для того, чтобы что-нибудь сделать или сказать что-нибудь иное, помимо слов азана, даже если он всего-навсего отвечает на чьё-то приветствие (*таслим*)*. Если пауза слишком незначительная, не вредит и не прерывает ход азана, то азан не нарушается. Если пауза длительная, то он должен начать азан заново. [Под длительным временем здесь подразумевается тот промежуток времени, в течение которого слушающий человек может предположить, что азан больше не оглашается (закончился)].

*[ПРИМЕЧАНИЕ: Если мусульманин приветствует вас, несмотря на то, что вы оглашаете азан (или икамат), вы не должны пытаться отвечать на его таслим пока произносите азан, но следует дождаться его окончания. После чего для вас является обязательным ответить на его приветствие, даже если он успел покинуть место вашего присутствия].

158. Когда запрещено произносить азан?

Запрещается произносить азан до наступления времени молитвы, за исключением случая Субха. Рекомендуется произносить азан для молитвы Субх в начале последней шестой ночи, а затем повторять азан, когда фактически начинается время Субх.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Ночь начинается на закате, поэтому, если бы Магриб был в 6:00 вечера, а время Субха наступило в 6:00 утра, то последняя шестая часть ночи началась бы в 4:00 утра]

159. Каковы предварительные условия, которым должен соответствовать человек, прежде чем он сможет произносить азан? Какие дополнительные элементы рекомендуются?

Человек должен выполнить следующие четыре предварительных условия, прежде чем ему будет разрешено стать муадзином:

1. Что он мусульманин: неверующему недопустимо произносить азан.

2. Что он мужчина: женщине или гермафродиту недопустимо произносить азан.

3. Что он клинически вменяем и убедителен: клинически невменяемому человеку или очень пьяному человеку недопустимо произносить азан.

4. Чтобы он не произносил азан до наступления времени молитвы: недопустимо, чтобы азан произносился к молитве до наступления ее времени, за исключением случая Субх (как упомянуто выше в разделе 158).

Половое созревание не обязательно является предварительным условием, поскольку для ребенка допустимо произносить азан, если он полагается на честного, заслуживающего доверия человека, чтобы узнать время этой молитвы.

Хотя это и не обязательно, для человека, произносящего азан, но ему рекомендуется следующее:

1. Чтобы он был в состоянии ритуальной чистоты: очень нежелательно, когда кто-то в состоянии большой ритуальной нечистоты произносит азан.

2. Чтобы у него был сильный, ритмичный и чистый голос: Нежелательно, чтобы у муадзина был грубый голос, из-за которого он не сможет четко произносить фразы. Также нежелательно чрезмерно приукрашивать или петь азан.

3. Стоять на возвышенности, например, на стене или на минарете. Он должен сделать это, чтобы людям было легче слышать азан.

4. Стоять прямо: нежелательно, если человек произносит азан, когда он сидит, если у него нет уважительной причины для этого, например, болезни. Сидящий человек должен произносить азан только тогда, когда он произносит его для себя, а не для других.

5. Чтобы он стоял лицом к кибле: человеку лучше всего произносить свой азан лицом к кибле. Ему разрешается поворачиваться и смотреть в разные от киблы стороны, если он делает это с намерением облегчить людям возможность услышать призыв к молитве. Лучшее время для обращения муадзина - это когда он подходит к фразам "Приди в..." (Хайя 'ала-салах, Хайя 'ала-фалах).

160. Рекомендуется ли человеку, который слышит азан, повторять фразы после муадзина?

Если человек* слышит, как произносят азан, то ему рекомендуется повторить некоторые фразы после муадзина, даже если он находится в середине добровольной молитвы. Он должен повторять про себя начальные такбиры и начальные шахады (которые муадзин произносит шёпотом). Если он не слышит первоначальных шахад, то он должен повторить за вторым произнесением шахад (которое муадзин произносит громко). Что касается следующих фраз, то среди ученых есть разные мнения. Общепринятая позиция сегодня заключается в том, чтобы человек, слушающий азан, заменил фразы "Приди к..." на "Ля хауля ва ля куввата илля биллях", а затем повторил заключительные такбиры и шахаду. Он не должен повторять фразы "Молитва лучше сна" в молитве Субх или заменять их чем-либо.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Если человек, произносящий азан, не из маликитского мазхаба и повторяет начальные такбиры четыре раза, слушающий должен повторить только два из этих такбиров про себя.]

* Также рекомендуется, чтобы человек, который слышит азан, обращался с мольбой во время него, точно так же, как рекомендуется и ему, и человеку, произносящему азан, произносить следующую молитву о Пророке, да благословит его Аллах и дарует ему мир, по завершении азана: "Аллахумма рабба хазихи-д-да'вати-т-таммати ва-с-саляти-л-ка'имати аати саййидана Мухаммадан-иль-василята ва-ль-фадилята ва-д- дараджата-р-рафи'ата ва-б'атху макамман махмудан-иль-лязи ва'адтах. Иннакя ля тукхлифу-ль-ми'ад". Это можно примерно перевести как: "О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой призванной молитвы, дай нашему господину Мухаммаду василя (обитель в Саду), привилегированный статус, высокий ранг и похвальное положение (заступничество), которое Ты обещал ему. Действительно, Ты никогда не нарушаешь Своего обещания".

Раздел седьмой

«Малый призыв к молитве (Икамат)»

إقامة

161. Что такое икамат и каковы фразы, образующие его?

Икамат - это набор фраз, которые свидетельствуют о том, что молитва началась. Другими словами, имам или человек, молящийся в одиночку, встал и решил совершить молитву. Тогда и только тогда икамат называется так, он должен быть непосредственно связан с молитвой: фразы икамата похожи на фразы азана, за исключением того, что большинство из них повторяются только один раз. Икамат выглядит следующим образом:

الله اكبر Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбару* /

الله اكبر Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбару* /

اشهد ان لا اله الا الله Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха / *Ашhаду ал ля иляhа илля Ллаhу* /

اشهد ان محمد رسول الله Свидетельствую, что Мухаммад Посланник Аллаха / *Ашhаду анна Мухамаддан расулюллаhи* /

حي على الصلاة Идите к молитве / *Хайя ‘аля с-соляhи* /

حي على الفلاح Идите к молитве / *Хайя ‘аляль фаляхи* /

قد قامت الصلاة Молитва оглашена / *Къад къамати с-соляту* /

الله اكبر Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбару* /

الله اكبر Аллах Всевелик / *Аллаhу Акбару* /

لا اله الا الله Нет божества, кроме Аллаха / *Ля иляhа илля Ллаh* /

Рекомендуется, чтобы лица, произносящие икамат, вокализовали гласные на концах фраз и объединяли все фразы воедино.

162. Каково правовое постановление насчёт исполнения икамата?

Икамат является индивидуальной сунной для взрослого мужчины, когда он один совершает обязательные молитвы, или молится вместе с женщинами и детьми. Если он молится в группе других мужчин, тогда икамат становится *суннат уль-кифайя* для этой группы. Если один из них произносит икамат, тогда обязанность его произнесения снимается с остальных членов. И по факту, если кто-либо из этой группы повторит икамат самому себе, он пойдёт против сунны.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Икамат следует произносить для пропущенных молитв, а также для актуальных молитв. Нежелательно, чтобы человек произносил икамат для добровольных молитв или погребальной молитвы].

163. Каковы рекомендованные элементы икамата?

Человеку, произносящему икамат, рекомендовано следующее:

1. Чтобы он был тем же, кто оглашал азан.

2. Чтобы он пребывал в состоянии ритуальной чистоты.

3. Чтобы он стоял в полный рост.

4. Чтобы он обратился лицом к *кибле*, в сторону Мекки.

Рекомендуется как для женщин, так и для детей – если они молятся одиночно – произносить икамат, при этом также рекомендовано, чтобы они читали его тихо.

В маликитской традиции не выделяется специфических рекомендаций по поводу того, когда именно человек должен вставать при звуках икамата, в отличие от ханафитского мазхаба, в котором указывается, что он должен встать в момент произнесения лицом, оглашающим икамат, слов: «Идите к молитве». Человек, слышащий слова икамата, волен встать в начале, в конце икамата и даже по его завершению.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Имам не должен входить в михраб, пока икамат не будет завершен. Он должен сделать небольшой промежуток между завершением икамата и началом молитвы, во время которого он может убедиться, что ряды выровняны и что у людей будет достаточно времени, чтобы произнести свои короткие дуа перед молитвой].

Предварительные условия молитвы

164. Сколько предварительных условий имеет молитва? Каковы они?

Есть двенадцать предварительных условий молитвы. Они разделены на три категории: условия обязательности, условия действительности, и условия как обязательности так и действительности.

Есть только одно условие обязательности:
1. Совершеннолетие: ребенку не обязательно выполнять молитву. Однако, и мальчиков и девочек необходимо обучать молитве, когда они достигают возраста шести лет. Если они отказываются выполнять молитву после того, как достигают возраста девяти лет, то допустимо для их опекуна применение физического наказания, пока они не подчинятся. Это наказание должно быть болезненным, но не должно быть столь серьезным, чтобы вызывать физическое повреждение ребенка.
Важно отметить, что шариат разрешает опекуну бить ребенка, лишь в том случае, если он уверен, что наказание будет иметь положительное влияние на ребенка и укрепит его в молитве.
Отсутствие принуждения к отказу от молитвы не является предварительным условием обязательства.

Есть пять условий действительности:
2. Ислам: молитва неверующего недействительна, несмотря на то, что ее выполнение обязательно для него.
3. Быть в состоянии ритуальной чистоты: молитва недействительна, если она выполнена без ритуальной чистоты.
4. Быть свободным от нечистот.
5. Покрытие аурата (интимные части тела).
6. Быть обращенным в сторону Киблы.

Есть шесть условий как обязательства так и действительности:
7. Призыв к Исламу должен дойти до человека.
8. Здравомыслие.
9. Наступление времени молитвы.
10. Обладание способностью ритуально очистить себя: если у человека нет чистых материалов, с которыми ритуально можно очистить себя или он неспособен использовать эти материалы (например, заключен в тюрьму или связан), то для него не обязательно выполнять молитву. Кроме того, если он находит средства или способность очистить себя после того, как время молитвы закончилось, он не должен восполнять эту молитву.
11. Не быть в состоянии сна или забвения о молитве (т.е. помнит о ней).
12. Быть свободной от менструальной крови или послеродового кровотечения.

165. С целью выполнения молитвы, каков строгий аурат и легкий аурат мужчины, и каков строгий аурат и легкий аурат женщины?

Строгим ауратом для мужчины являются его половые органы, а именно: его член, яички и область между его двумя ягодицами (то есть его задним проходом). Легким ауратом мужчины являются все другие части его тела, находящиеся между пупком и коленями (исключая сами колени), такие как его лобковая область, ягодицы и бедра.
Строгим ауратом свободной женщины являются все части ее тела, находящиеся между ее грудью и коленями (исключая грудь и сами колени), включая ее живот, поясницу, лобковую область, ягодицы и бедра. Кроме ее лица и рук, все оставшиеся части тела, включая плечи, грудь, верхнюю часть спины, руки, колени, голени, шея, голова, волосы и верхняя часть ступней, считаются частью легкого аурата. Человеку, который не связан с ней (не имеет к ней отношения), запрещено смотреть на ее легкий или строгий аурат.

166. Каково решение покрытия аурата при выполнении молитвы?

Обязательно для человека покрывать его строгий аурат при выполнении молитвы, если у него есть возможность это сделать. Действительно, этот акт покрытия - предварительное условие для выполнения молитвы. Если человек неспособен найти что-нибудь, чем можно было бы покрыть себя, то он может молиться с открытым ауратом, и его молитва будет считаться действительной. Что касается покрытия легкого аурата во время молитвы, это - обязательство, а не предварительное условие. Поэтому, молитва человека, который молится с открытым легким ауратом, действительна, но он грешит, делая так, и рекомендуется повторить эту молитву.
Что касается человека, который молится со строгим ауратом, открытым по забывчивости (то есть он забывает, что должным образом не одел себя), то раджих (предпочтительное) положение в мазхабе Малики состоит в том, что он обязан повторить молитву, независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как он совершил эту молитву.
Если человек, выполняющий молитву, знает, что рядом есть человек у которого можно позаимствовать необходимую одежду, которой можно покрыть себя, но не пытается сделать так и молится голый, то его молитва недействительна. Также, если единственная одежда, доступная ему, нечиста (например, ткань с кровью или мочой на ней) или запрещенная (шелк для мужчины), он должен использовать ее, чтобы покрыть аурат, для выполнения молитвы. Если он забыл сделать таким образом, его молитва недействительна. Запрещенная одежда предпочтительнее нечистой одежды, если они - лишь два доступных варианта.

167. Когда человеку, который молился, полностью или частично обнажая аурат, рекомендовано восполнить его молитву?

Есть пять случаев, когда человеку, который молился, полностью или частично обнажая аурат, рекомендуется повторить эту молитву в течение времени дарури:

1. Мужчине, который молится, обнажая лобок или ягодицы (но не пенис или яички). Если мужчина молится, обнажая только верхнюю часть ноги, то от него не требуется повторять молитву, потому что запрет на их обнажение намного слабее.

2. Женщине, которая молится, обнажая любую часть своего легкого аурата, даже если это только верхушки ее ступней. Однако ей не нужно повторять молитву, если она молится с обнаженной нижней частью ступней.

3. Молодая девушка девяти лет и старше, которая молится, не прикрываясь полностью, как это требуется от взрослой женщины.

4. Человек, совершающий молитву в нечистой одежде, шелке или золоте (даже если это просто кольцо). Последние два применимы только к мужчинам, поскольку женщинам разрешено носить как шелк, так и золото.

5. Человек, который молится с открытым строгим ауратом, потому что не может его прикрыть, а затем находит подходящую одежду, пока еще находится в пределах времени молитвы.

Дарури время, в этом случае, распространяется на время пожелтения солнца в случае двух Зухров (двух дневных молитв - Зухр и Аср), вплоть до времени Фаджра в случае двух Иш (двух ночных молитв - Магриб и Иша) и до восхода солнца в случае Субх.

168. Когда человеку только рекомендуется покрывать свой аурат?

Есть три случая, в котором только рекомендуется, но не обязательно для человека покрывать свой аурат:
1. Человеку, который находится в одиночестве, рекомендуется прикрывать строгий аурат, когда он совершает молитву, даже когда он в кромешной тьме. Это решение относится как к мужчинам, так и к женщинам.
2. Молодым девочкам старше девяти лет рекомендуется прикрываться так же, как и взрослым женщинам, когда они совершают молитву: они должны закрывать все части своего тела, кроме лица и рук.
3. Мальчикам старше девяти лет рекомендуется прикрываться так же, как и взрослым мужчинам, когда они совершают молитву: они должны закрывать область между пупком и коленями, а также должны закрывать части тела, которые взрослым мужчинам только рекомендуется закрывать, такие как верхняя часть туловища и плечи.

169. Какого мнение по поводу направления в сторону Киблы?

Если выполняются следующие два условия, то для человека обязательно стоять лицом к кибле, когда он совершает молитву:
1. У него должна быть возможность сделать это: человек, который физически недееспособен, например, связанный или настолько больной, что не может повернуть свое тело, не обязан стоять лицом к кибле и может молиться в другом направлении. Правило для человека, который настолько болен, что не может повернуть свое тело в сторону киблы, такое же, как и правило для человека, совершающего таяммум: если он отчаивается найти кого-то, кто повернет его в сторону киблы, тогда он должен молиться в начале времени молитвы в любом направлении, в котором он может; если он не уверен в том, что кто-то придет и поможет ему, тогда ему следует подождать до середины времени, прежде чем молиться; и если он считает вероятным, что кто-то придет во время молитвы, тогда ему следует подождать до конца времени, прежде чем молиться.
2. Он должен быть в состоянии физической безопасности, другими словами, он не находится в ситуации, когда обращение к кибле может подвергнуть его физической опасности. Всякий раз, когда человек находится в опасной ситуации, например, на поле боя или в беззаконном регионе, страдает от бандитов и диких животных, он должен игнорировать направление киблы и молиться в том направлении, откуда он ожидает опасность в будущем.
Если кто-то совершил молитву не в сторону киблы из-за забывчивости, он всегда должен повторить молитву.

170. Обязательно ли человеку, видеть Каабу на самом деле, или для него достаточно помолиться в общем направлении?

Это является обязательным для тех, кто живет в поле зрения Каабы, например, жители Мекки, или тех, кто живет в окрестных горах, в этом случае все части их тела должны быть направлены строго в сторону Каабы: если хотя бы одна их конечность направлена не прямо в сторону Каабы, то их молитва является недействительной. Поэтому большая группа людей не может совершать молитву в прямом ряду, если ширина этого ряда длиннее, чем ширина Каабы, иначе люди на концах этого ряда не будут обращены к Каабе. В таком случае, люди, выполняющие молитву должны стоять дугой, полукругом или кругом так, чтобы каждый из них был направлен к ней всеми частями тела. Только тогда, когда группа достаточно мала и ряд образуемый ими уже, чем ширина Каабы, она может молиться в прямую линию.
[Примечание: Если человек не может видеть Каабу, потому что обзор закрыт другими

зданиями, например, то он должен использовать и другие ориентиры, чтобы выяснить позицию Каабы, такие как гора Абу Кайс].
Хотя не является обязательным для каждого жителя Мекки, молиться в Харам, является обязательным выяснить направление киблы, действительно увидеть Каабу, например, поднявшись на крышу своего дома. Это достаточно для того, чтобы установить киблу таким образом один раз: тогда он может продолжать исполнять все будущие молитвы без надобности второй раз увидеть Каабу. Не допустимо для человека, использовать вычисления киблы, когда он может узнать ее точное направление.
Если человек так далеко от Каабы, что физически невозможно увидеть ее, то ему разрешается молиться в общем направлении. Это постановление действует, даже если он находится в местах, которые достаточно близки, такие как Мина.

171. Допустимо ли слепо следовать мнению другого, когда дело доходит до выяснения направления Киблы?

Если человек муджтахид - если он знает, как установить направление, используя природные явления, таких как свет зари, положение солнца, качества ветра, и расположение различных звезд в ночном небе, - то для него запрещено принимать чужие слова, когда речь идет о кибле, даже если впоследствии он становится слепым. Если он ослеп, то он должен просить других, чтобы ему описали явления природы, чтобы он мог использовать свои знания для определения направления киблы. Единственный раз, когда это разрешено для такого человека следовать чужой интерпретации направления киблы, когда он живет в стране, в которой михраб был создан. Это потому, что михраб строится только тогда, когда есть консенсус среди людей знания, относительно стороны киблы.
Если человек не муджтахид, то он должен либо попросить надежного муджтахида, чтобы показал ему направление киблы, или молиться в сторону михраба. Если нет михраба и никого вокруг, чтобы показать ему направление киблы, то он должен выбрать одно из четырех направлений и молиться в его сторону. Это же правило применяется в случае если муджтахид, который оказался не в состоянии определить направление киблы из-за смягчающих обстоятельств, например, когда солнце скрывается за облаками.
(Примечание: также сказано, что в обоих этих случаях человек должен совершать молитву четыре раза, каждый раз в каждом из четырех направлений).

172. Какого мнение по поводу муджтахида, который определяет направление киблы, но игнорирует эти данные и молится в другом направлении? Или не муджтахид, который получает советы от муджтахида о направлении Киблы, но игнорирует эти советы и молится в другом направлении?

Молитва муджтахида является недействительной, если он пренебрегает своим расчетам и молится не в том направлении, которое он определил. Точно так же молитва немуджтахида недействительна, если он советуется с заслуживающим доверия муджтахидом, но затем игнорирует его совет и молится не в указанном ему направлении. В обоих этих случаях необходимо повторить молитву, даже если направление, в котором они молились, действительно было истинной киблой.

173. Какого мнение о человеке, который молится не в направлении киблы?

Есть три фактора, которые должны быть приняты во внимание при формировании постановления о человеке, который молится не в направлении киблы: является ли этот человек слепым, как далек был от направления киблы и когда он понял свою ошибку. Если он увидел и понял во время молитвы, что направление, в котором он молился более чем на 90 градусов удалено от киблы, то он должен прервать свою молитву, повернуться

лицом к кибле и начать все заново. Если направление, в котором он молился менее чем на 90 градусов удалены от киблы, то он должен обратить свое тело к кибле не прерывая своей молитвы. Если он слепой, то, даже если он стоит спиной к кибле, он не прерывает молитву. Вскоре, как только он осознает свою ошибку, он просто должен будет повернуть тело к кибле и продолжать свою молитву без прерывания.
Если зрячий молился в направлении более чем на 90 градусов удаленом от киблы, но обнаружил ошибку только после молитвы, то он должен повторить молитву в течение время дарури. Ему не нужно повторять молитву, если направление, в котором он молился, было менее чем на 90 градусов удалено от киблы. Если слепой человек осознал свою ошибку, после молитвы, он не должен повторять молитву независимо от того, насколько удалено было направление от киблы.

174. Какого мнение о человеке, который молится не в направлении киблы по причине забывчивости?

Если человек забывает, где кибла, и молится в другом направлении, а затем вспоминает направление киблы, после того как он закончил молитву, он должен повторить молитву, если она еще во времени дарури.
Если человек забывает о том, что направление киблы является необходимым условием молитвы и молится в другом направлении, то его молитва является недействительной, и он должен повторить ее, даже если время этой молитвы уже прошло.
Повторение молитвы, упомянутой здесь относится только к обязательной молитве. Добровольная молитва никогда не повторяется.

175 (а): Допустимо ли для человека совершать добровольную молитву не в направлении киблы во время путешествия?

Для путешественника допустимо выполнять добровольную молитву в направлении, в котором он едет, даже если он спиной к кибле. Это решение распространяется на все добровольные молитвы, даже на строгие сунна-молитвы, например Витр. Тем не менее, есть пять предпосылок:
1. Путешествие должно быть достаточно долгим, при котором сокращается количество обязательных молитв: другими словами, он должен иметь возможность путешествовать по крайней мере 48 миль.
2. Это путешествие не из неповиновения.*
3. Путешественник верхом на лошадях или животных, либо непосредственно на спине или на носилках или в худа.
4. Для верховой езды используется вьючное животное, например, осел, мул, лошадь или верблюд.
5. Путешественник, сидит на лошади и животных в нормальном положении, другими словами, он должен быть направлен вперед и по ходу движения лошади, а не лицом назад и не сидя боком.
[* Путешествие неповиновения - это путешествие с целью сделать что-то запрещенное шариатом, например, совершение разбоя и так далее.]

175 (б): Если человек молится верхом на лошади, как ему следует совершать молитву?

Если человек сидит на носилках или худах, и они достаточно широки, чтобы он мог сидеть со скрещенными ногами, то он должен совершать молитву в этом положении. Он должен выполнять руку, наклоняясь вперед и делать суджуд, как обычно, кладя лоб и ладони на пол подстилки.

Если человек сидит прямо на спине верхового животного, он должен совершать молитву из сидячего положения, в котором он находится. Он должен выполнять руку, слегка наклонившись вперед, и должен делать суджуд, указывая ладонями на землю*, а не упираясь лбом в поверхность седла или гриву лошади. Ему также следует снять тюрбан, если он на нем. Ему разрешено активно ездить верхом на своем животном во время молитвы: поэтому он может упираться пятками в ребра своего скакуна, держать его поводья или даже хлестать его, не нарушая своей молитвы. Единственное, что ему нельзя делать, - это произносить слова, не относящиеся к молитве.

Если этот человек в ходе своей молитвы и без особой нужды намеренно отклоняется от направления, в котором он движется, его молитва становится недействительной. Если, конечно, он не поворачивается к кибле .

Если человек путешествует на корабле, он должен совершить полную молитву, как если бы он был на суше, и должен молиться в направлении киблы , а не только в том направлении, в котором он путешествует. Он должен встать, повернуться лицом к кибле и выполнить полный руку, положив руки на колени, и сделать полный земной поклон, положив лоб и ладони на палубу корабля. Если корабль меняет направление во время молитвы, он должен повернуться так, чтобы он всегда был лицом к кибле . Однако, если корабль настолько узкий, что у него нет места для поворота, он может продолжать молиться в том же направлении, в котором он начал. Это касается как обязательных, так и добровольных молитв.
[* Не имеет значения, чистая земля или нет, поскольку сам он не находится в прямом контакте с землей].

176. Может ли обязательная молитва быть выполнена на спине животного для верховой езды?

Есть только четыре случая, в которых допустимо* совершать обязательную молитву на спине верхового животного:

1. Когда человек активно сражается ** с противником на близком расстоянии. Если он находится на поле битвы, он совершает обязательные молитвы верхом на лошади и совершает движения, наклоняя голову в сторону киблы, если он может сделать это, не подвергая себя ненужной опасности. Ему не нужно повторять молитву, даже если опасность миновала.

2. Когда человек находится в опасной зоне, кишащей хищными дикими животными или бандитами, и опасается, что его жизнь или здоровье будут в опасности, если он спешится. Человек в этой ситуации должен повернуться лицом к кибле и совершить молитву верхом на лошади. Если страх нападения проходит и он чувствует себя в безопасности, то он должен повторить молитву, если она все еще находится в пределах времени дарури .

3. Когда человек путешествует по болоту или другой грязной коварной местности и либо не может слезть со своего животного, либо опасается, что его одежда будет испорчена из-за спешивания и молитвы на земле. Если он думает, что он все еще будет в болотистой местности в конце времени ихтияри , ему следует совершить молитву в начале этого времени, сидя на своем коне лицом в сторону киблы. Однако, если он думает, что покинет болотистую местность до окончания времени ихтияри, он должен отложить свою молитву до конца времени ихтияри и тогда уже помолиться.

4. Когда человек настолько болен, что либо не может слезть со своего животного, либо знает, что, даже если бы он спешился, он все равно использовал бы только жесты и наклоны головы для выполнения движений молитвы. Этот человек может совершать молитву верхом, но должен остановить движение своего животного и повернуть его лицом в направлении киблы. Однако, если этот человек чувствует, что он сможет более полно совершить молитву на земле, то он обязательно должен спешиться и помолиться на земле.

И нельзя проводить аналогию с нынешними условиями, когда, например, человек едет в автобусе и выполняет обязательную молитву сидя. Такая молитва недействительна и требует восполнения, когда человек сможет совершить ее полноценным образом (стоя и в направлении Киблы).

[* Некоторые говорят, что это допустимо, если человек, выполняющий молитву, стоит лицом к кибле и полностью выполняет свои руку и суджуд, но безопаснее всего принять точку зрения, что это недопустимо].

[**в ходе Бои должны быть санкционированы законом шариата. Если боевые действия запрещены, например, драки ограбления, это постановление не применяется.]

177. Каково правило о том, чтобы быть свободным от нечистот?

Человек обязательно должен убедиться, что его тело, одежда и место, где он молится, свободны от нечистот. Это обязательство зависит от того, сможет ли человек удалить нечистоту и помнить об этом: следовательно, молитва человека, который забывает или не может освободиться от нечистоты, действительна. Однако рекомендуется, чтобы он повторил молитву в течение времени дарури. И есть сильное мнение, что очистка от нечистот – строгая сунна, а не обязательство.

Кровотечения из носа.

178. Что должен делать человек, если у него начинается кровотечение из носа до или во время молитвы?

Если у человека начинается кровотечение из носа перед молитвой, и он думает, что оно будет продолжаться в течение всего времени ихтияри без остановки, он должен совершать эту молитву в начале ее времени, пока у него идет кровь из носа. Кроме того, он не обязан повторять молитву, если кровотечение действительно остановится до истечения этого времени.

Если он думает, что кровотечение остановится до истечения времени ихтияри, он должен отложить молитву до тех пор, пока кровотечение не прекратится или время ихтияри не начнет приближаться к концу. Из-за того, что он ожидал, что кровотечение из носа остановится, ему нельзя молиться в начале времени. В обоих вышеупомянутых случаях тяжесть кровотечения из носа не имеет значения: не имеет значения, сколько или как быстро кровь выходит, решение остается прежним.

Если у человека во время молитвы начинается кровотечение из носа, и он думает, что оно будет продолжаться в течение всего времени ихтияри без остановки, ему не разрешается прерывать молитву, но он должен завершить ее. Единственное исключение из этого правила - если он думает, что кровь капнет из его носа на ковер мечети и испачкает его. Если это так, то он должен прервать свою молитву.

Когда человек совершает молитву с кровотечением из носа, он должен выполнять все движения молитвы, как обычно, за исключением случаев, когда он боится, что, делая это, он усилит кровотечение из носа или нанесет непоправимый ущерб своей одежде, испачкав ее своей кровью. В таких обстоятельствах он не должен выполнять руку и простирание полностью, но должен выполнять руку, частично склонив свое тело или наклонив голову, и выполнять суджуд, указывая руками на землю.

Если у человека во время молитвы начинается кровотечение из носа, и он думает, что кровотечение прекратится до окончания времени ихтияри, или он не уверен, прекратится ли кровотечение или нет, то решение зависит от тяжести кровотечения из носа:

1) Легкое кровотечение из носа: если кровь только в его ноздри и не капает или вытекает из носа, то он не прерывает молитву, а использует левую руку, чтобы узнать, сколько крови вытекло. Он делает это, вставляя кончик одного из пальцев левой руки в ноздри, двигая им внутри, а затем вынимая его. Затем он трет палец большим пальцем до тех пор, пока кровь не распространится по всему верхнему сегменту этого пальца, полностью покрывая его. Затем он повторяет это действие каждым другим пальцем левой руки. Если кровотечение остановится до того, как все верхние сегменты пальцев его левой руки будут покрыты кровью, то он игнорирует кровь и завершает свою молитву. Если она продолжает идти, то ему следует перейти к средним сегментам пальцев левой руки. Если количество крови на этих средних сегментах превышает дирхам мула* и в течение ихтияри остается достаточно времени, чтобы он мог повторить молитву, тогда он должен прервать молитву, привести себя в порядок и начать снова. Если время ихтияри истекает, то он должен продолжать свою молитву не прерываясь.

[В тексте просто говорится "дирхам", но он имеет в виду верблюжий дирхам, который вообще не является дирхамом].

2) Сильное кровотечение из носа: если кровь действительно капает или вытекает из носа у кого-то, совершающего молитву, то количество доступных ему вариантов зависит от того, сколько времени остается в пределах времени ихтияри. Если остается достаточно времени, у него есть два варианта: прервать молитву, привести себя в порядок и начать все сначала; или продолжать молитву. Но если останется совсем немного времени, и если бы он прервал свою молитву и начал снова, он пропустил бы время ихтияри, тогда ему доступен только один вариант: продолжать молитву. Человек, страдающий сильным кровотечением из носа, совершает свою молитву следующим образом: когда у него начинается кровотечение из носа, он останавливает поток крови, зажимая ноздри левой рукой. Затем он оставляет молитву, смывает кровь с носа, возвращается к молитве и завершает ее с имамом. Если он пропустил какие-либо ракааты в процессе выполнения этого, то он должен восполнить их после того, как имам закончит. Так, например, если он совершил один полный ракаат с имамом, затем оставил молитву во время второго ракаата и вернулся и застал четвертый ракаат, то ему придется восполнить второй и третий ракааты после того, как имам завершит молитву. Человек должен выполнить следующие шесть предварительных условий, чтобы иметь возможность совершить молитву описанным способом:

i) Что на его одежду или тело крови падает не более дирхама мула: если на них упадет больше крови, чем это, то он должен прервать свою молитву.

ii) Что он использует ближайший возможный источник чистой воды, чтобы смыть кровь: если он оставляет один источник воды в пользу другого, который находится дальше, то его молитва становится недействительной.

iii) Что источник воды на самом деле находится рядом: если он далеко, то его молитва становится недействительной.

iv) Чтобы он не поворачивался спиной к кибле, направляясь к воде, за исключением случаев, когда у него есть для этого веское оправдание: если он отвернется без веского оправдания, то его молитва становится недействительной.

v) Чтобы он не наступал ни на какие нечистоты, пробираясь к воде: если он наступит на какие-либо нечистоты, то его молитва становится недействительной.

vi) Что он не говорит во время своего путешествия, чтобы смыть кровь: если он заговорит, даже непреднамеренно, то его молитва становится недействительной.

Места, в которых молиться нежелательно и места, в которых молиться не нежелательно.

179. В каких местах выполнять молитву нежелательно?

Есть два места, в которых нежелательно молиться:

1. Место, в котором верблюды становятся на колени перед питьем: рекомендуется, чтобы человек, который молился там, повторил свою молитву в пределах дарури времени.
2. Церковь,** независимо от того, разрушена ли она, или все еще в использовании. Негативный момент отсутствует, если человек молится там не по собственному выбору, а потому что он был вынужден обстоятельствами, такими как: проливной дождь снаружи, или когда он скрывается от врага. Если человек действительно совершает молитву в церкви, то он должен повторять свою молитву только в том случае, если выполнены следующие три условия:
i) Церковь является действующей, но если она разрушена, тогда, он не повторяет свою молитву.
ii) Он молится там по собственному желанию, но если есть потребность, которая вынудила его молиться там, тогда он не повторяет свою молитву.
iii)Он не уверен, чистое ли место, в котором он выполнил молитву, или нет: если он знает точно или считает вероятным, что место, в котором он молился, было чистым, то он не повторяет молитву.
[*Что касается места, в котором спят верблюды, то в молитве там нет никакой нежелательности].
[** Здесь не имеется в виду только христианская церковь, это может быть любое место используемое немусульманами для выполнения актов поклонения, например, синагоги и храмы.]

180. В каких местах молиться не нежелательно?

Вопреки распространенному мнению, ничего нежелательного в молитве в шести местах:
1. Кладбище, независимо от того, используется ли оно до сих пор или нет, и независимо от того, мусульмане там похоронены или нет. Допустимо для человека молиться непосредственно на могиле, пока он не вступает в непосредственный контакт с костями.
2. Бани.

3. Свалка, или любое другое место, в которое люди бросают мусор.
4. Середина главной дороги или проезжей части.
5. Скотобойня.
Если человек совершает молитву в любом из пяти упомянутых выше мест, то он должен быть совершенно уверен, что в том месте, на котором он молится, нет никакой нечистоты. Если он не уверен в том, нечистое это место или нет, то ему рекомендуется повторить молитву в течение положенного времени дарури. Если он точно знает или считает вероятным, что это место нечистое, то он обязан повторить молитву.
6. Загон для овец или крупного рогатого скота: помет домашнего скота чист, поэтому в этих местах вряд ли будет какая-либо нечистота.